LA LAW BOX

FICHE 500 QUESTIONS REPONSES

Edition 2025

MAJ 30/09/25

SOMMAIRE

PRESENTATION DE L'ÉPREUVE DU GRAND ORAL 12

I- CULTURE JURIDIQUE GENERALE 13

DÉFINITIONS 13

1. Qu'est-ce que la sécurité juridique ? 13
2. Qu'est-ce qu'un État de droit ? 13
3. Qu'est-ce que la citoyenneté ? 13
4. Qu'est-ce que le service national universel ? 13
5. Qu'est-ce qu'une délégation de pouvoirs ? 13
6. Qu'est-ce qu'une race ? 13
7. Qu'est-ce que la politique pénale ? 13
8. Qu'est-ce que la coutume ? 13
9. Qu'est-ce qu'une transaction ? 13
10. Qu'est-ce que le principe de laïcité ? 14
11. Quelles sont les composantes de l'ordre public ? 14
12. La justice est-elle gratuite ? 14
13. Quelle loi sépare l'ordre judiciaire et administratif ? 14
14. La notion de bon père de famille existe-t-elle encore ? 14
15. Qu'est-ce que le Code Napoléon ? 14

DISTINCTIONS / DIFFÉRENCES 14

16. Quelle est la différence entre sécurité juridique et sûreté ? 14
17. Quelle est la différence entre sécurité juridique et confiance légitime ? 14
18. Quelle est la différence entre efficacité et effectivité ? 14
19. Quelle est la différence entre indépendance et impartialité ? 15
20. Quelle est la distinction entre les droits civils et politiques ? 15

MAGISTRATURE 15

21. Les juges jurent-ils sur la Bible ? 15
22. Qu'est-ce qu'un magistrat ? Quelles sont ses qualités ? 15
23. Quelle est la différence entre la nomination des magistrats du parquet et du siège ? 15
24. Un juge consulaire est-il un magistrat ? 16
25. Un juge peut-il s'autosaisir ? 16
26. Si un magistrat du siège est l'amant d'une partie, doit-il se dessaisir ? 16
27. De quelle couleur est la robe des juges ? 16
28. Comment est nommé le premier président de la cour d'appel ? 16
29. Quelle est la différence entre l'ordre et le barreau ? 16
30. Combien y a-t-il de barreaux en France ? 17
31. Combien y a-t-il d'avocats en exercice en France ? 17
32. Peut-on faire une perquisition chez un avocat ? 17
33. Qu'est-ce que le CNB ? 17
34. Qui d'autre qu'un avocat peut défendre quelqu'un devant une juridiction avec mandat spécial ? 17

PERSONNALITES & DATES 18

35. Qui est le garde des sceaux actuel ? 18
36. Pourquoi appelle-t-on le ministre de la justice « garde des sceaux » ? 18
37. Combien de femmes ont été ministre de la justice sous la 5ème République ? 18
38. Citez deux avocats de Louis XVI 18
39. Qui a rédigé le Code civil ? 18
40. Quel a été le premier président de la République élu au suffrage direct ? 18
41. Qui est la première femme avocate ? 18
42. Qui est la première femme à avoir plaidé en France ? 18
43. Qui a écrit la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne ? 19
44. Qui est le premier à avoir développé l'idée de la séparation des pouvoirs ? 19
45. Si le Président de la République décède, qui le remplace ? 19
46. Qui est le Saint patron des avocats ? 19
47. Qui est le contrôleur général des lieux de privation de liberté ? 19
48. Qui est le président de la CEDH ? 19
49. Qui est le vice-président du Conseil d'État ? 19
50. Qui est le président du Conseil constitutionnel ? 19
51. Qui est le président du Conseil national des barreaux ? 19
52. Qui est le bâtonnier de Paris ? 19
53. Qui est le procureur général près de la Cour de cassation ? 19
54. Qui est le défenseur des droits ? 19
55. Qui est le premier président de la Cour de cassation ? 19
56. Qui est le président du tribunal des conflits ? 19

57. Qui est le précurseur de la théorie de la loi dans le temps ? 20
58. Qui est le président du Conseil européen ? 20
59. Qui est ministre de la transition écologique? 20
60. Qui est le directeur général de la police nationale ? 20
61. Qui était Marthe Richard ? 20
62. Qui est le ministre des cultes ? 20
63. Qui est le président du MEDEF ? 20
64. Qui est le directeur général de l'APHP ? 20
65. Qui est le candidat écologiste à la mairie de Paris pour les élections municipales 2026 ? 20
66. Qui est Gisèle Halimi ? 20
67. Qui sont les co-princes d'Andorre actuellement ? 20
68. Qui est Ruth Bader Ginsburg ? 21
69. Quand a été abolie la peine de mort en France ? 21
70. Quand a été créé le régime de l'état d'urgence ? 21
71. Quand auront lieu les prochaines élections municipales ? 21
72. Quand auront lieu les prochaines élections présidentielles ? 21
73. Quelle est la durée d'un mandat municipal ? 21

II- HISTOIRE DU DROIT ET DROIT CONSTITUTIONNEL 21

74. Qu'est-ce que le principe de fraternité ? 21
75. Qu'est-ce que la primauté des traités ? 21
76. Qu'est-ce que l'effet cliquet ? 21
77. Qu'est-ce qu'une motion de censure ? 21
78. Qu'est-ce qu'une ordonnance ? 21
79. Combien de révisions de la Constitution sont intervenues depuis 1958 ? 22
80. Qu'est-ce que le bloc de constitutionnalité ? 22
81. Quelle décision du Conseil constitutionnel reconnaît l'existence du « bloc de constitutionnalité » ? 22
82. Quelle est la valeur de la Charte de l'environnement ? 22
83. Quel est le premier texte français à valeur constitutionnelle à avoir posé le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes ? 22
84. Connaissez-vous l'article 64 de la Constitution ? 22
85. Qu'est-ce qu'un objectif à valeur constitutionnelle ? 22
86. La fraternité est-il un principe à valeur constitutionnelle ? 22
87. Les droits de la défense ont-ils une valeur constitutionnelle ? 23
88. Le régime qui existe en Alsace-Moselle est-il inconstitutionnel ? 23
89. Combien de fois l'État d'urgence avait-il été proclamé en France avant 2015 ? 23
90. Est-ce que le Conseil constitutionnel est une juridiction ? 23
91. Quelle est la composition du Conseil constitutionnel ? 23
92. Quel est le rôle du Conseil constitutionnel en matière d'élections ? 24
93. Qui est compétent en matière de fraude électorale ? 24
94. Quelles sont les conditions de fond de la QPC ? 24
95. Peut-on faire appel d'une décision du Conseil constitutionnel ? 24
96. De quels délais dispose le Conseil constitutionnel pour rendre ses décisions ? 24
97. Quels sont les pouvoirs du Président de la République ? 24
98. Quelles sont les conditions pour se présenter aux élections présidentielles ? 24
99. Un Président peut-il se présenter devant une commission d'enquête parlementaire ? 24
100. Comment sont élus les sénateurs ? 25
101. Comment le Sénat est-il renouvelé ? 25

III- DROITS ET LIBERTÉS FONDAMENTAUX 25

102. Qu'est-ce que la dignité humaine ? 25
103. Quels sont les articles 1 à 6 de la CEDH ? 25
104. Qu'est-ce que la Charte sociale européenne ? 25
105. Qu'est-ce que la CNCDH ? 25
106. Qu'est-ce que la rétroactivité de la loi in mitius ? 25
107. Parlez-nous du principe de la liberté d'entreprendre 25
108. Parlez-nous du droit de vote des femmes 25
109. Quelles personnes peuvent déroger au principe du secret des correspondances ? 26
110. Qui peut saisir le défenseur des droits ? 26
111. Qui choisit le Défenseur des droits ? 26
112. Le Défenseur des droits peut-il prendre des sanctions ? 26
113. Puis-je invoquer la DUDH ? 26
114. Peut-on au titre de la liberté de culte construire son balcon des cabanes pendant une semaine alors que le règlement de copropriété le prohibe ? 26
115. Peut-on refuser la nationalité française en raison de la pratique d'une religion ? 26
116. Est-on libre d'organiser ses funérailles ? 27
117. Existe-il un droit à la définition sexuelle en prison ? 27

118. La règlementation européenne s'agissant des personnes handicapées 27
119. L'accouchement sous X 27
120. Quelle est la position de la CEDH sur l'anonymat du donneur de gamète ? 27
121. CEDH 7 sept. 2023, Gauvin et Silliau c/ France, nos 21424/16 et 45728/17Les traités relatifs aux droits de l'homme obéissent-ils à l'article 55 de la Constitution et au principe de réciprocité ? 27
122. La mise en place de silhouettes de femmes pouvant être perçus comme sexiste et dévalorisant la femme contrevient-elle au principe de dignité humaine ? 27
123. A quelle liberté se heurte le droit à la vie privée en matière d'identification des empreintes génétiques post-mortem ? 28
124. S'il existe un droit à la vie, existe-t-il un droit à la mort ? 28
125. A qui le principe de laïcité est-il opposable ? 28
126. Des crucifix peuvent-ils être présent dans une salle de classe ? 28

IV- DROIT CIVIL 28

Droit des personnes et de la famille 28
127. La notion de bon père de famille existe-t-elle encore ? 28
128. Quel est le point de départ de la personnalité juridique ? 28
129. Peut-on changer de prénom ? 28
130. Peut-on identifier des empreintes génétiques après le décès d'une personne ? 29
131. Prendre le sang d'une autre personne, cela pose-t-il un problème ? 29
132. Pourquoi empêche-t-on les personnes de nuire à leur santé ? 29
133. Peut-on vendre son rein ? 29
134. Peut-on organiser une exposition avec des cadavres ? 29
135. Peut-on se marier avec son cousin ? 29
136. Quelles sont les conditions du mariage ? 29
137. Pourquoi le Conseil constitutionnel jugeait-il la loi de 2013, le refus du mariage aux couple de même sexe, conforme à la Constitution ? 30
138. Peut-on contester les différences de traitement dus aux choix du pays ou du mariage ? 30
139. Où se fait l'enregistrement du PACS ? 30
140. Quelles sont les différentes formes de divorce ? 30
141. Qu'est-ce que l'autorité parentale ? Quelles sont les composantes ? 30
142. La PMA est-elle légale en France ? 30
143. La GPA est-elle légale en France ? 30
144. Quelles sont les conditions de l'exequatur d'une décision étrangère établissant la filiation d'un enfant issu d'une GPA 31
145. Quels textes protègent l'embryon in vitro ? 31
146. Quelle est la différence entre une adoption plénière et simple ? 31
147. Quel âge faut-il pour adopter ? 31
148. Quel est le délai pour pouvoir recourir à l'IVG en France ? 31
149. Le droit à l'avortement est-il constitutionnel en France? 32
150. Dans quelles conditions les sages-femmes peuvent-elles pratiquer une IVG ? 32
151. Peut-on changer la mention de son sexe à l'état civil ? 32
152. Existe-t-il un « sexe neutre » en France ? 32
153. Une femme transgenre peut-elle être déclarée mère par la justice ? 33

DROIT DES SUCCESSIONS 33
154. Peut-on renoncer à une succession ? 33
155. Peut-on déshériter ses enfants en France ? 33

DROIT DES BIENS 34
156. Sur quoi portent les obligations d'entretien de l'usufruitier ? 34
157. Comment s'éteint une servitude par non-usage ? 34
158. Quelle est la durée maximale d'un usufruit accordé à une personne morale ? 34
159. Qu'est-ce que le démembrement de propriété ? 34

V- PROCÉDURE CIVILE 34

160. Qu'est-ce qu'une mesure d'instruction in futurum ? 34
161. Que doivent contenir les conclusions d'avocat ? 34
162. Quelle était la différence entre le TI et le TGI ? 34
163. Quelles étaient les règles de postulation avant la réforme Macron ? 34
164. Qu'est-ce qu'un « délai Magendie » ? 35
165. Quelle est la conséquence du non-respect du délai de 3 mois pour conclure en appel ? 35
166. Qu'est-ce que la valeur probante d'un témoignage ? 35

VI- DROIT PÉNAL ET PROCÉDURE PÉNALE 35

ACRONYME 35
167. Qu'est-ce que la DGSI ? 35
168. Qu'est-ce que le GAFI ? 35

169. Que sont les SPIP ? 36
170. Que signifie FIJAIS ? 36
171. Qu'est-ce que le TRACFIN ? 36
DÉFINITIONS 36
172. La procédure pénale française est-elle accusatoire ou inquisitoire ? 36
173. Qu'est-ce qu'une tentative d'infraction ? 36
174. Une tentative est-elle pénalement réprimée ? 36
175. Qu'est-ce que la récidive ? 37
176. Qu'est-ce qu'une discrimination par association ? 37
177. Qu'est-ce que la police administrative ? 37
178. Qu'est-ce qu'une commission d'enquête parlementaire ? 37
179. Qu'est-ce que le mandat d'arrêt européen ? 37
180. Qu'est-ce que la présomption d'innocence ? 37
181. Qu'est-ce que la légitime défense ? 37
182. Qu'est-ce qu'un témoin assisté ? 37
183. Qu'est-ce que l'audition libre ? 38
184. Quelles sont les différences avec la garde à vue ? 38
185. Qu'est-ce qu'une unité de consultation et soins ambulatoires ? 38
186. Qu'est-ce que l'extradition ? 38
187. Qu'est-ce que la saisine in rem en droit pénal ? 38
188. Qu'est-ce qu'une enquête de flagrance ? 38
189. Qu'est-ce que le verrou de Bercy ? 38
190. Qu'est-ce que le harcèlement sexuel ? 38
191. Qu'est-ce qu'une agression sexuelle ? 39
192. Qu'est-ce que le harcèlement de rue ? 39
193. Le harcèlement de rue, est-il réprimé en droit français ? 39
194. Qu'est-ce que le blanchiment d'argent ? 39
195. L'obligation de déclaration des soupçons en matière de blanchiment de capitaux est-elle applicable dans toute l'union européenne ? 39
196. Quelle est la différence entre prévenu et accusé ? 39
197. Qu'est-ce que la prescription des peines ? 39
198. Qu'est-ce que le secret de l'instruction ? 39
199. Qu'est-ce que l'application de la loi pénale dans l'espace ? 40
LE PARQUET / LE PROCES 40
200. Le rôle et la nomination du Procureur 40
201. Le Procureur de la République est-il une autorité judiciaire ? 40
202. Peut-on récuser un Procureur de la République ? 40
203. Qui nomme les magistrats du parquet ? 40
204. Comment le parquet peut-il exercer la poursuite ? 40
205. Si le parquet n'est pas le garant des libertés individuelles, est-il quand même une autorité judiciaire ? 41
206. Est-ce important que le parquet soit indépendant de l'exécutif ? 41
207. Qu'est-ce que la comparution immédiate ? 41
208. Qui prend la parole en dernier au cours d'un procès pénal ? 41
209. L'instruction est-elle obligatoire lors d'un procès pénal ? 41
210. Le tribunal correctionnel peut-il juger des infractions dont la peine va au-delà de 10 ans d'emprisonnement ? 41
211. En cour d'assises, avant la réforme de 2011, les arrêts étaient-ils obligatoirement motivés ? 41
212. Les libertés en jeux concernant les box vitrés mis en place dans les tribunaux ? 41
213. Quelle est la solution de l'arrêt Laurent ? 41
214. Dans quel délai doit être saisi le JLD en matière d'hospitalisation sans consentement ? 42
215. Quelle est la place du juge judiciaire dans l'hospitalisation d'office ? 42
216. Peut-on refuser d'être juré à une cour d'assises ? 42
GAV 42
217. Quels sont les droits des gardés à vue ? 42
218. De quoi le gardé à vue doit-il être informé ? 42
219. Quelle est la place de l'avocat dans la garde à vue ? 43
220. Doit-on donner l'ensemble du dossier du gardé à vue à l'avocat ? 43
221. Comment se déroulent les fouilles en garde à vue ? 43
DÉTENTION 43
222. Quels sont les droits fondamentaux des détenus ? 43
223. Quels sont les différents types d'établissements pénitentiaires ? 43
224. Qui contrôle les droits fondamentaux des détenus et selon quelle procédure ? 43
225. Peut-on conserver des médicaments en cellule ? 44
226. Un détenu peut-il contester son transfert ? 44
227. Un détenu peut-il refuser des soins médicaux ? 44
228. Quelle procédure faut-il suivre pour être indemnisé d'une détention provisoire injustifiée ? 44
PÉNOLOGIE 45

229. Qu'est-ce qu'une peine ? ... 45
230. Qui a écrit « Surveiller et Punir » ? ... 45
231. Quelles sont les différentes peines en France ? ... 45
232. Qu'est-ce que la contrainte pénale ? ... 45
233. Citez la liste des aménagements de peine ... 45
234. La motivation des peines criminelles est-elle une exigence conventionnelle ? ... 45
235. Quel juge prononce les aménagements de peine ? ... 45
236. La police doit-elle également être indépendante de l'exécutif ? ... 45
237. Un enfant de 10 ans peut-il être mis en examen ? ... 45
238. À quelle peine pourrait-il être condamné ? ... 46
239. Dans quel cas peut-on être condamné à une peine de perpétuité en France ? ... 46
240. La prison à perpétuité est-elle conforme à la CEDH ? ... 46

QUESTIONS DIVERSES ... 46
241. Qui peut autoriser les écoutes téléphoniques ? ... 46
242. Est-on obligé d'avoir une carte d'identité ? ... 46
243. Quelles sont les conditions pour mettre en place une écoute téléphonique judiciaire ? ... 47
244. Quelles sont les heures pendant lesquelles une perquisition est possible ? ... 47
245. Est-ce que les personnes morales peuvent être responsable pénalement ? ... 47
246. Comment est organisé le casier judiciaire ? ... 47
247. Existe-t-il un délit de blasphème ? ... 47
248. Pourquoi est-ce que les avis d'infraction au code de la route font grief et ne sont pas motivés ? ... 47
249. Pourquoi ne pénalise-t-on pas les suicides ? ... 47
250. Puis-je porter une atteinte à mon corps qui serait qualifiée d'infraction ? ... 48
251. Peut-on écrire un blog sur les diverses manières de se suicider ? ... 48
252. Est-il légal d'avoir recours à la prostitution ? ... 48

VII- DROIT DES ÉTRANGERS ... 48

253. Qui accorde le statut de réfugié ? ... 48
254. A qui est accordé le statut de réfugié ? ... 48
255. Qu'est-ce que la protection subsidiaire accordé à un étranger ? ... 48
256. Qu'est-ce que la RAEC ? ... 48
257. Un allemand vivant en France peut-il participer aux élections ? ... 49
258. Qu'est-ce que le regroupement familial ? ... 49
259. Qu'est-ce que la carte Talent ? ... 49
260. Quels sont les moyens d'acquérir la nationalité française ? ... 49

VIII- DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF ... 49

DÉFINITIONS ... 49
261. Les AAI et les API ... 49
262. Qu'est-ce qu'un acte de droit souple ? ... 50
263. Qu'est-ce que la déconcentration ? ... 50
264. Qu'est-ce qu'un service public ? ... 50
265. Que dit l'arrêt ARCELOR ? ... 50
266. Qu'est-ce qu'une circulaire ? ... 50
267. Qu'est-ce que la voie de fait ? ... 50

JURIDICTION ... 51
268. Le juge administratif appartient-il à l'autorité judiciaire ? ... 51
269. Que dit l'arrêt ARRIGHI ? ... 51
270. Les magistrats de l'ordre administratif sont-ils des magistrats professionnels ? ... 51
271. Par quels moyens le juge administratif défend t-il les libertés fondamentales ? ... 51
272. Qu'est-ce qu'un recours gracieux ? ... 51
273. Le référé-liberté ... 51
274. Le référé-suspension ... 51
275. Est-ce que le ministère d'avocat est obligatoire devant les juridictions administratives ? ... 51
276. Décrivez-nous la procédure du recours pour excès de pouvoir ... 52

PUBLIC ... 52
277. Comment est nommé un préfet de région ? ... 52
278. Existe-t-il une obligation de réserve des personnes publiques ? ... 52
279. Peut-on mettre sur la place publique une statue d'un pape avec une croix ? ... 52
280. Qu'est-ce que le droit de préemption ? ... 53
281. Qu'est-ce que l'encadrement des loyers ? ... 53
282. Qu'est-ce que l'expropriation ? ... 53
283. Qui règlemente le son des cloches des églises ? ... 53
284. Un maire peut-il interdire aux mineurs de moins de 13 ans de circuler librement entre 23h et 6h ? ... 53
285. Parlez-nous de la QPC sur la liberté de conscience des maires ... 53
286. Peut-on tout faire des cendres après une crémation ? ... 53

287. Peut-on enterrer un cercueil ou une urne dans une propriété privée ? ... **53**
288. Le principe de laïcité s'applique-t-il partout en France ? ... **54**
289. Qu'est-ce que le droit à l'erreur ? ... **54**

IX- DROIT SOCIAL ... **54**

LICENCIEMENT ... *54*
290. Peut-on créer pour l'employeur un droit de licencier sans motiver ? ... **54**
291. Peut-on licencier un salarié absent pour maladie ? ... **54**
292. Peut-on licencier une femme enceinte ? ... **54**
293. Un employeur peut-il licencier son salarié car il porte une boucle d'oreille ? ... **54**
294. Peut-on être licencié pour refuser de prêter serment en vertu de sa foi ? ... **54**
295. Qu'est-ce qu'est le « Barème Macron » ? ... **55**

RÉSEAUX SOCIAUX ... *55*
296. Insulter son employeur sur un groupe Facebook fermé constitue-t-il une faute grave ? ... **55**
297. Les informations contenues dans le profil LinkedIn d'un salarié peuvent-elle être utilisées comme éléments de preuve lors d'un contentieux prud'homal ? ... **55**
298. Un salarié peut-il se voir communiquer l'ensemble de sa boîte mail professionnelle ? ... **55**
299. L'employeur peut-il fouiller dans les dossiers de l'ordinateur de son salarié ? ... **56**

VIE DE L'ENTREPRISE ... *56*
300. Qu'est-ce que le Comité social et économique (CSE) ? ... **56**
301. Quelle loi a reconnu la liberté syndicale en France ? ... **56**
302. Citez quatre syndicats de travailleurs en France. ... **56**
303. Quelles sont les conditions de la grève ? ... **56**
304. Les conditions pour qu'un syndicat soit représentatif ... **56**
305. Qu'est-ce qu'une grève perlée ? ... **57**
306. Existe-t-il une obligation de loyauté du salarié envers son employeur même si elle n'est pas prévue dans le contrat de travail ? ... **57**
307. Un règlement intérieur peut-il instituer une clause de neutralité ? ... **57**
308. Peut-on fumer une cigarette électronique au bureau ? ... **57**
309. Existe-t-il un droit au deuil ? ... **57**
310. Parlez-nous de l'affaire Baby Loup ... **57**
311. Peut-on insulter un coiffeur de « PD » sous prétexte qu'il est « reconnu que les salons de coiffure emploient régulièrement des personnes homosexuelles » ? ... **58**
312. Est-il discriminatoire de réserver une demi-journée de congés aux salariés du sexe féminin ? ... **58**
313. Sur qui pèse la preuve en matière de harcèlement moral au travail ? ... **58**
314. Peut-on toucher des allocations chômage après avoir démissionné ? ... **58**

X- DROIT EUROPÉEN ... **58**

315. Qu'est-ce qu'une directive ? ... **58**
316. Qu'est-ce qu'une initiative citoyenne européenne ? ... **58**
317. Qu'est-ce que le parquet européen ? ... **59**
318. Qu'est-ce qu'un juge ad hoc à la CEDH ? ... **59**
319. Qu'est-ce qu'un arrêt pilote de la CEDH ? ... **59**
320. Qu'est-ce qu'une déclaration unilatérale devant la CEDH ? ... **59**
321. Quelle est la définition et quels sont les délais d'un arrêt de grande chambre ? ... **59**
322. Quels pouvoirs exerce le député européen ? ... **59**
323. Quel traité a fondé l'Union européenne ? ... **60**
324. Quel est le mode de nomination des juges de la CEDH ? ... **60**
325. Quels sont les critères de recevabilité d'une requête devant la CEDH ? ... **60**
326. Combien y a-t-il de juges à la CEDH ? ... **60**
327. Combien de requêtes sont déposées devant la CEDH par an ? ... **60**

XI- MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES LITIGES ... **60**

328. Qu'est-ce que la notion d'arbitrage ? ... **60**
329. Qu'est-ce qu'un procès-verbal de conciliation ? ... **60**

XII- DROIT DES AFFAIRES ... **61**

330. Qu'est-ce que la RSE ? ... **61**
331. Qu'est-ce qu'un commerçant ? Un avocat est-il commerçant ? ... **61**
332. Qu'est-ce que le fichier positif ? ... **61**
333. Qu'est-ce que la loi PACTE ? ... **61**
334. Qu'est-ce que la loi Sapin II ? ... **61**
335. Les personnes morales ont-elles une vie privée ? ... **61**
336. Une société commerciale privée peut-elle voir sa responsabilité pénale engagée ? ... **61**
337. Quelle est la responsabilité des associés d'une société civile ? ... **62**
338. Comment devenir juge au tribunal de commerce ? ... **62**

339. Comment constitue-t-on une association ? 62

XIII- DROIT FISCAL 62

340. L'impôt sur la fortune existe-t-il toujours ? 62
341. Qu'est-ce que la « Taxe Zucman » ? 62
342. Qu'est-ce qu'une loi de finance ? 62

XIV- DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 62

343. Qu'est-ce que la propriété intellectuelle ? 62
344. Peut-on parler de vol quand quelqu'un copie des droits de propriété intellectuelle ? 63
345. Qu'est-ce que l'INPI ? 63
346. Quelles-sont les composantes du droit d'auteur ? 63

XV- DONNÉES PERSONNELLES 63

347. Qu'est-ce qu'une donnée personnelle ? 63
348. Qu'est-ce qu'une donnée sensible ? 63
349. Qu'est-ce que la CNIL ? 63
350. Quelle est la procédure devant la CNIL ? 64
351. Parlez-moi du RGPD 64
352. En quoi l'article 12 du RGPD garantit l'effectivité des droits ? 64
353. Les copies d'examen et les annotations des examinateurs sont-elles des données personnelles ? 64
354. Parlez-moi de la loi relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique 64
355. Peut-on faire des statistiques ethniques en France ? 65
356. Qu'est-ce que la majorité numérique ? À quel âge a-t-elle été fixée en France ? 65

XVI- DROIT DE L'AUDIOVISUEL 65

357. Qu'est-ce que l'ARCOM ? 65
358. Quels sont les pouvoirs de sanction de l'ARCOM ? 65
359. Qu'est-ce que le CNC ? 65

XVII- DROIT DE LA PRESSE 66

360. Quelle est la principale loi qui a consacré la liberté de presse ? 66
361. Un journaliste peut-il être forcé de témoigner lors d'un procès pénal ? 66
362. La notion de responsabilité en cascade en matière de liberté de presse 66
363. Quels sont les critères de l'exception de bonne foi ? 66
364. Citez un arrêt récent où la Cour de cassation fait prévaloir la liberté de la presse sur le droit au respect de la vie privée. 66

XVIII- DROIT DE LA SANTÉ 67

365. En cas de décès d'un membre d'un couple en instance de PMA, quid des embryons ? 67
366. Une femme majeure peut-elle décider de se faire exciser ? 67
367. La législation française en matière d'euthanasie est-elle suffisante ? 67
368. L'affaire Vincent Lambert 67
369. Les transfusions sanguines et les témoins de Jéhovah 67
370. Si je meurs et que je n'ai rien indiqué à l'administration ou à mes proches, est-ce que mes organes peuvent-être donnés ? 68
371. Les homosexuels peuvent-ils donner leur sang ? 68
372. Cette condition avait-elle été jugée discriminatoire ? 68

XIX- DROIT DES ANIMAUX 68

373. D'où vient le nom de l'association L214 qui défend les droits des animaux ? 68
374. Existe-t-il un droit des animaux ? 68
375. La corrida est-elle interdite en France ? 69
376. Quelles sanctions prévues en cas de sévices envers un animal ? 69

XX- QUESTIONS DE RÉFLEXION 69

377. En quoi pensez-vous que punir soit toujours la meilleure solution ? 69
378. Que pensez-vous de l'exemplarité de la sanction ? 69
379. Que pensez-vous de la peine de mort ? 69
380. La TVA peut-elle être considérée comme un impôt juste pour le contribuable ? 69
381. Que pensez-vous du mouvement #MeToo ? 69
382. « Cass-toi pôv con», est-ce de l'humour ? 69
383. En quoi le terme « fonctionnaire public » visant le juge d'instruction peut paraître choquant ? 70
384. Les inconvénients de la jurisprudence comme source du droit 70

XXI- DÉONTOLOGIE 70

385. La sanction de l'avocat par son barreau 70
386. Le secret professionnel de l'avocat 70
387. Est-ce que l'avocat peut violer le secret professionnel ? 70
388. L'avocat peut-il mentir dans l'intérêt de son client ? 70
389. L'avocat est-il indépendant de son client ? 70
390. L'absence de convention d'honoraire prive-t-elle l'avocat de son droit à rémunération ? 71
391. Que faire si un client déclare à son avocat son intention de commettre une infraction ? 71
392. Quels autres professionnels demandent la même protection des informations qu'ils échangent avec leurs clients au titre du secret professionnel ? 71
393. À partir de quand les soupçons sont-ils suffisamment importants pour qu'ils soient déclarés ? 71
394. Les clients doivent-ils être informés de cette obligation ? 71
395. Quelles sont les autres personnes visées à l'article 11 du code de procédure pénale sur le secret de l'instruction ? 71
396. Quand le bâtonnier décide-t-il de signaler le soupçon à TRACFIN ? 71
397. Un avocat peut-il se dire « spécialisé » dans une matière ? 71
398. Qu'est-ce que la CARPA ? 72
399. Deux confrères se croisent à la porte du palais. Lequel doit passer en premier ? 72
400. Est-ce qu'un avocat peut démarcher un client par SMS ? 72
401. Existe-t-il un code de la déontologie ? 72
402. Qu'est-ce que la conférence des bâtonniers ? 72
403. Est-ce qu'un avocat commis d'office peut demander des honoraires à son client ? 72
404. Un avocat peut-il plaider nu sous sa robe ? 72
405. Que pensez-vous du fait que les avocats doivent dénoncer leurs clients contre lesquels ils auraient des soupçons de blanchiment d'argent ? 73
406. Un avocat peut-il tout dire lors d'un procès ? 73
407. Peut-il insulter le magistrat ? Les parties ? Les témoins ? 73
408. Comment s'appelle l'ornement blanc sur la robe d'un avocat ? 73
409. L'avocat est-il tenu d'une obligation de conseil en matière fiscale ? 73
410. Un avocat peut-il faire de la publicité ? 73
411. Un avocat peut-il porter une robe en dehors du tribunal ? 73
412. Un avocat peut-il plaider contre un ancien client ? 74
413. Pourquoi l'avocat parisien ne porte pas d'hermine ? 74
414. Un avocat peut-il avoir un mandat parlementaire ? 74
415. Quel est le statut de la profession d'avocat ? 74
416. Un client peut-il se dessaisir de son avocat comme il le souhaite ? 74
417. Qu'est-ce qu'un avocat honoraire ? 74
418. Quelles sont les conditions de l'immunité judiciaire pour un avocat ? 75
419. Qu'est-ce que la foi du palais ? 75
420. Un avocat peut-il communiquer des copies de pièces d'un dossier pénal en cours ? 75
421. La correspondance entre avocats 75
422. Quels sont les principes essentiels de la profession d'avocat ? 75
423. Quelle est la différence entre un collaborateur libéral et un collaborateur salarié ? 75
424. Qu'est-ce que l'omission du barreau ? 76
425. Quelles sont les sanctions disciplinaires de l'avocat ? 76
426. Le secret professionnel a-t-il une valeur constitutionnelle ? 76
427. La liberté d'expression de l'avocat 76
428. Pouvez-vous, en tant qu'avocat, accepter le dossier d'un client qui était déjà suivi par un confrère ? 77
429. Un avocat peut-il refuser de conseiller ou de représenter un client ? 77
430. Un avocat peut-il exercer une activité commerciale à titre accessoire ? 77

XXII- CULTURE GÉNÉRALE 77

431. Quel film a obtenu le César du meilleur film en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 ? 77
432. Citez 3 livres de la Sélection Goncourt 2025 ? 77
433. Citez 6 femmes au Panthéon 77
434. Où se trouve l'exposition universelle 2025 ? 78
435. Combien de personnes sont sans logement en France ? 78
436. Qu'est-ce que l'ubérisation de la société ? 78
437. Qu'est-ce que le MEDEF ? 78
438. Que signifie le diminutif SMIC ? 78
439. Le salaire médian en France 78
440. Quel philosophe a dit « la propriété c'est le vol » ? 78
441. Quel est le nom de la plateforme pour signaler un cas de cyberharcèlement ? 78
442. Peut-on fumer en prison ? 78
443. Que signifie le drapeau européen ? 78
444. Qui est le créateur du festival de Cannes ? 78
445. Quand l'enseignement public est-il devenu laïc ? 78

446. Qu'est-ce que l'endoctrinement ? 79
447. Combien gagne le vainqueur du Prix Goncourt ? 79
448. Qui sont les GAFAM ? 79
449. Quel est l'hymne européen ? 79
450. Combien y-a-t-il de juges à la Cour Suprême ? 79
451. Citez des exemples de professions juridiques où l'accès nécessite moins de diplômes que pour la profession d'avocat ? 79
452. Pourquoi le ministère public plaide-t-il à côté du juge ? 79
453. Combien y a-t-il de sénateurs ? 79
454. Comment devenir OPJ ? 79

XXIII- ACTUALITÉ 79

455. Quel était le budget de la justice pour 2025 ? 79
456. Combien y a-t-il de femmes à la tête de sociétés du CAC40 en 2025 ? 80
457. Combien y a-t-il de personnes écrouées début 2024 ? 80
458. Qu'est-ce que le plan France 2030 ? 80
459. Quel est l'âge de départ à la retraite ? 80
460. Qu'est-ce que la retraite progressive ? 80
461. Peut-on cumuler un emploi et sa retraite ? 80
462. Qu'est-ce que le compte professionnel de prévention ? 80
463. Un salarié absent sans justificatif doit-il être licencié ? 81
464. Les contributions sur la rupture conventionnelle sont-elles les mêmes que celles de mise à la retraite ? 81
465. Une salariée est-elle protégée en cas de fausse couche ? 81
466. De combien de temps un employeur dispose-t-il pour informer l'inspection du travail en cas de décès d'un salarié sur le lieu de travail ? 81
467. Une clause de mobilité peut-elle être insérée dans un contrat de travail ? 81
468. L'avis du médecin peut-il obliger à proposer un poste de reclassement en télétravail alors que l'entreprise ne pratique pas le télétravail ? 81
469. En cas d'impossibilité de reclassement, l'employeur qui licencie au-delà du délai d'un mois, s'expose t-il à une sanction autre que le paiement des salaires ? 82
470. Un salarié peut-il enregistrer son employeur à son insu ? 82
471. Une sanction disciplinaire peut-elle être établie par des témoignages anonymes ? 82
472. Qu'est-ce que le taux d'usure ? 82
473. Un pharmacien peut-il prescrire des vaccins ? 82
474. Qu'est-ce que l'audience de règlement amiable ? 82
475. Qu'est-ce que le règlement DSA ? 83
476. Qu'est-ce que la loi du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes ? . 83
477. Qui a obtenu l'Oscar de la meilleure réalisation en 2025 ? 83
478. Quelle interprétation faire de la loi permettant la protection de la dignité des personnes placées en garde à vue ? 83
479. Peut-on fumer sur la plage ? 83
480. Un maire peut-il reporter un mariage pour risques de troubles à l'ordre public ? 83
481. Quelle agence de notation a dégradé la note de la France en 2025 ? 84
482. Nicolas Sarkozy bénéficie-t-il toujours de la présomption d'innocence après le jugement du Tribunal Judiciaire du 25 septembre 2025 ? 84
483. Échanger des mails racistes et xénophobes via sa messagerie professionnelle peut-il justifier un licenciement disciplinaire ? 84
484. Quel premier ministre est resté le moins longtemps en place sous la Vème République ? 84
485. Une personne sous mesure de protection peut-elle aller voter ? 84
486. Pouvez-vous citer 2 principales recommandations données par la CNIL concernant les dispositifs de télésurveillance des examens ? 85
487. Un état d'urgence a-t-il été décrété en 2024 ? 85
488. Quel est le taux du livret A ? 85
489. Quelle est la Palme d'or 2025 ? 85
490. Quel est le nouveau nom de la Fondation Abbé Pierre ? 85
491. Le kérosène est-il taxé ? 85
492. Quel nom a pris Pôle Emploi ? 85
493. Quel est le prix Nobel de la paix 2024 ? 85
494. Peut-on prévenir un salarié de son licenciement par téléphone par correction ? 85
495. L'effacement de son nom sur les registres de baptême peut-il être refusé par l'Église ? 86
496. Qu'en est-il du caractère répréhensible d'écoutes judiciaires irrégulières ? 86
497. Combien de voitures sont en circulation en France en 2025 ? 86
498. Les soignants ont-ils toujours l'obligation d'être vaccinés ? 86
499. Qui a été choisi par Emmanuel Macron pour diriger La Poste ? 86
500. Comment le handicap est-il défini par la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) ? 86
501. Parlez-nous de l'association « Ultime Liberté » 86

502. Une épouse peut-elle être condamnée à régler une dette personnelle de son conjoint ? 87
503. Dans quelle ville les jeux olympiques de 2032 se tiendront-ils ? 87
504. Un dispositif de vidéo-surveillance filmant un chemin voisin est-il légal ? 87
505. Qui possède le Média « Brut » ? 87
506. La majorité parlementaire détermine-t-elle le Gouvernement ? 87
507. Qu'en est-il de l'obligation des services publics quant à la formation scolaire, professionnelle ou supérieure des enfants en situation de handicap ? 87
508. Quel film représentera la France aux Oscars en 2026 ? 87
509. Où et quand va se tenir La COP30 ? 87
510. La carrière exemplaire du salarié atténue-t-elle sa faute ? 87
511. Le salarié qui tombe malade peut-il reporter ses congés payés ? 88
512. Quel est le mode de scrutin dans les communes de moins de 1000 habitants ? 88
513. Combien y a-t-il de communes en France au 1er janvier 2025 ? 88
514. Pouvez-vous nous parler du congé d'adoption ? 88

PRESENTATION DE L'EPREUVE DU **GRAND ORAL**

Epreuve tant redoutée des prétendants au titre d'avocat, celle-ci n'est pourtant pas insurmontable.

Pour pouvoir l'aborder avec sérénité, il convient de réviser le plus en amont possible. Vous êtes arrivé jusqu'ici, il n'y a pas de raison que vous échouiez.

Il est impossible de connaître sur le bout des doigts tout le programme relatif aux libertés fondamentales, et ce n'est d'ailleurs pas ce qu'on vous demande.

Ce qui vous est demandé est notamment de la réflexion, de la logique, et le respect d'une certaine méthodologie qui sera décrite dans ce fascicule.

Il est bien entendu important d'avoir le plus de connaissances possibles, et pour cela vous pouvez vous procurer les cours de votre faculté/IEJ ou de votre prépa privée, le fameux Cabrillac, le manuel "Libertés publiques" de Roseline Letteron.

N'oubliez pas de vous accorder des moments de pauses et de repos pour arriver en pleine forme le jour de l'examen !



Article 7 de l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au CRFPA

"Un exposé de quinze minutes, après une préparation d'une heure, suivi d'un entretien de trente minutes avec le jury, sur un sujet relatif à la protection des libertés et des droits fondamentaux permettant d'apprécier les connaissances du candidat, la culture juridique, son aptitude à l'argumentation et à l'expression orale.

Cette épreuve se déroule en séance publique.
La note est affectée d'un coefficient 4.
Une interrogation en langue anglaise.
La note est affectée d'un coefficient 1.
Les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20".

I- CULTURE JURIDIQUE GENERALE

DÉFINITIONS

1. Qu'est-ce que la sécurité juridique ?

Elle est ainsi définie par le Conseil d'État dans son rapport public de 2006 :

« *Le principe de sécurité juridique implique que les citoyens soient, sans que cela appelle de leur part des efforts insurmontables, en mesure de déterminer ce qui est permis et ce qui est défendu par le droit applicable. Pour parvenir à ce résultat, les normes édictées doivent être claires et intelligibles, et ne pas être soumises, dans le temps, à des variations trop fréquentes, ni surtout imprévisibles* ».

2. Qu'est-ce qu'un État de droit ?

L'État de droit peut se définir comme un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit.

3. Qu'est-ce que la citoyenneté ?

La citoyenneté est un ensemble de droits et de devoirs permettant de participer à la vie sociale de l'État. Elle peut être considérée comme un lien politique entre un État et une population.

4. Qu'est-ce que le service national universel ?

Le service national universel se décompose en deux phases :

1. Une phase pour les jeunes de 16 ans : 15 jours en hébergement collectif pour permettre le brassage social puis 15 jours d'engagement plus personnalisé en petits groupes.
2. Une phase basée sur le volontariat avant 25 ans, dont la durée se situe entre trois et douze mois. Cet engagement pourra se faire dans des domaines tels que l'armée, la gendarmerie, l'aide à la personne, la sécurité civile ou encore la culture.

Le vendredi 19 septembre 2025, lors de la suppression de plusieurs délégations interministérielles, les services du premier ministre, Sébastien Lecornu, ont annoncé la disparition, au 1er janvier 2026, de la délégation générale chargée du service national universel (SNU), précisant qu'elle interviendrait « *dans un contexte de mise en extinction du SNU et de création prochaine du service militaire volontaire* ».

5. Qu'est-ce qu'une délégation de pouvoirs ?

Une délégation de pouvoirs est un acte juridique par lequel une autorité (le délégant) se dessaisit d'une fraction des pouvoirs qui lui sont conférés et les transfère à une autorité subordonnée (le délégataire). Le délégataire assume alors les obligations et les responsabilités liées aux pouvoirs qui lui ont été délégués, aussi, en cas de manquement à une obligation pénalement sanctionnée, le délégataire sera responsable en lieu et place du délégant.

6. Qu'est-ce qu'une race ?

Une race est une catégorie de classement de l'espèce humaine selon des critères morphologiques ou culturels, sans aucune base scientifique et dont l'emploi est au fondement des divers racismes et de leurs pratiques.

7. Qu'est-ce que la politique pénale ?

La politique pénale vise à élaborer les incriminations et les sanctions qui s'ensuivent et qui s'individualisent dans les sentences prononcées par la justice pénale.

8. Qu'est-ce que la coutume ?

La coutume (ou règle coutumière) est une règle qui constitue une source de droit issue d'usages communs consacrés par le temps et de pratiques traditionnelles. Elle est reconnue par les juges et peut suppléer la loi ou la compléter dans la mesure où elle ne va à l'encontre d'aucune autre loi.

9. Qu'est-ce qu'une transaction ?

En droit civil, une transaction est une convention conclue sous seing privé ou par acte authentique par laquelle chacune des parties décide d'abandonner tout ou partie de ses prétentions pour mettre fin au différend qui l'oppose à l'autre.

10. Qu'est-ce que le principe de laïcité ?

Le principe de laïcité est régi en France par la loi de 1905. Il implique la neutralité de l'État français. Premièrement une neutralité négative, c'est à dire que l'État ne reconnait, ni ne subventionne, ni ne salarie aucun culte. Deuxièmement une neutralité positive, qui consiste à permettre aux croyants des différentes religions de pouvoir vivre leur religion (ex : législation sur la viande halal).

11. Quelles sont les composantes de l'ordre public ?

L'ordre public a pour objectif d'assurer la paix sociale. Ces composantes sont :

- Matérielles : tranquillité, sécurité et salubrité publiques.
- Immatérielles : moralité publique, dignité.

12. La justice est-elle gratuite ?

La justice constitue un service public dont le financement est assuré par l'impôt. Pour autant, il est trompeur de parler de gratuité du service public de la justice dans la mesure où l'engagement d'un procès engendre divers frais.

13. Quelle loi sépare l'ordre judiciaire et administratif ?

La loi fondamentale des 16-24 août 1790 sépare l'ordre judiciaire et administratif en son article 13 : *« Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront (...) troubler de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leur fonction* ».

14. La notion de bon père de famille existe-t-elle encore ?

La loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes a remplacé la notion de bon père de famille en "raisonnablement" ou "raisonnable".

15. Qu'est-ce que le Code Napoléon ?

C'est le Code civil. Il a été promulgué le 21 mars 1804 par Napoléon Bonaparte.

DISTINCTIONS / DIFFÉRENCES

16. Quelle est la différence entre sécurité juridique et sûreté ?

- La sûreté est l'état de la personne qui n'est ni arrêtée ni détenue et qui jouit de sa liberté d'aller et de venir. Toute conception libérale de l'État exige le respect du principe de sûreté.

- La sécurité juridique correspond à l'impératif de protection des citoyens contre l'insécurité juridique. En d'autres termes, chaque individu doit être en mesure de déterminer ce qui est autorisé et ce qui est interdit : la loi doit être claire, intelligible et ne doit pas être imprévisible.

17. Quelle est la différence entre sécurité juridique et confiance légitime ?

- Le principe de sécurité juridique est éminemment lié à l'État de droit, corollaire des principes de prééminence du droit et de la légalité. Il renvoie à la qualité de la règle de droit et tend à garantir une effectivité des droits des justiciables.

- Le principe de protection de la confiance légitime provient du droit de l'Union européenne et est souvent rattaché au principe de sécurité juridique. Ce principe renvoie à l'attente de la part du justiciable d'une prévisibilité et d'une stabilité des normes émanant des autorités tant européennes qu'étatiques.

18. Quelle est la différence entre efficacité et effectivité ?

Dans le domaine juridique, l'efficacité est présentée comme un « *mode d'appréciation des conséquences des normes juridiques et de leur adéquation aux fins qu'elles visent* ». Elle réside donc dans « *l'accomplissement d'une attente* ». S'attachant aux effets d'une norme, l'efficacité renvoie à ses conséquences sociales, économiques ou financières.
Elle se situe, au même titre que l'effectivité (qui renvoie plutôt au degré de réalisation, dans les pratiques sociales, des règles énoncées par le droit) dans le cadre d'un regard extérieur porté sur l'application de la norme.

19. Quelle est la différence entre indépendance et impartialité ?

- L'indépendance de l'autorité judiciaire est consacrée par l'article 64 alinéa premier de la Constitution de la Vème République. Elle résulte non seulement de la séparation des pouvoirs, mais encore des garanties statutaires qui mettent les magistrats à l'abri des pressions ou menaces qui pourraient peser sur leur faculté de juger (article 64 et 66 de la Constitution).

- L'impartialité, dont l'importance est notamment consacrée à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, désigne l'absence de préjugés qui doit caractériser le juge. En ce sens, l'indépendance concerne plutôt les rapports du juge avec les autres pouvoirs et constitue une condition (nécessaire, mais pas suffisante) de son impartialité dans ses rapports avec les justiciables.

20. Quelle est la distinction entre les droits civils et politiques ?

- Les droits civils impliquent une abstention de la part de l'État.

- Les droits politiques permettent une participation à la vie publique.

MAGISTRATURE

21. Les juges jurent-ils sur la Bible ?

Le 8 août 2016, une loi organique adoptée par les parlementaires a supprimé l'emploi de l'adverbe « *religieusement* » dans le serment prononcé par les magistrats ainsi que par les assesseurs à leur prise de fonctions. Ceux-ci juraient jusqu'à présent « *de bien et fidèlement remplir* » leurs fonctions, « *de garder religieusement le secret des délibérations* » et de se « *conduire en tout comme un digne et loyal magistrat* ».

22. Qu'est-ce qu'un magistrat ? Quelles sont ses qualités ?

Le magistrat appartient au corps judiciaire, rend la justice et veille au respect des textes. Il est fonctionnaire du ministère de la justice. Il s'agit de toute personne à laquelle la Constitution et les lois donnent le pouvoir de prendre une décision susceptible d'être exécutée par la force publique. Le magistrat exerce ses fonctions au sein d'une juridiction de l'ordre judiciaire ou administratif (magistrat du siège ou du parquet). Il existe deux catégories de magistrats :

- Les magistrats du siège : ils sont chargés de dire le droit en rendant des décisions de justice (indépendance renforcée et garantie d'inamovibilité),
- Les magistrats du parquet, les procureurs, ont pour fonction de requérir l'application de la loi (principe hiérarchique et pas de garantie d'inamovibilité).

23. Quelle est la différence entre la nomination des magistrats du parquet et du siège ?

La nomination des magistrats du siège	La nomination des magistrats du parquet
Le Conseil Supérieur de la Magistrature, dans sa formation compétente à l'égard des magistrats du siège, dispose du pouvoir de proposition pour les fonctions du siège : • De la Cour de cassation : premier président, président de chambre, conseiller, conseiller en service extraordinaire, conseiller référendaire et auditeur ; • Ainsi que pour celles de premier président de Cour d'appel et de président du Tribunal Judiciaire. Pour ces postes, le Conseil dispose de l'initiative. Il recense les candidatures, étudie les dossiers des candidats, procède à l'audition de certains d'entre eux et arrête les propositions. Pour les nominations des autres magistrats du siège, le pouvoir de proposition appartient au garde des sceaux.	Depuis la loi constitutionnelle du 27 juillet 1995, la formation du Conseil supérieur de la magistrature, compétente à l'égard des magistrats du parquet donne, sur les propositions de nominations un avis simple, "favorable" ou "défavorable" qui ne lie pas le ministre de la justice. La grande innovation de la loi constitutionnelle du 25 juillet 2008 est de soumettre à l'avis du Conseil supérieur les projets de nominations des procureurs généraux. La formation étudie les dossiers des magistrats proposés, comme ceux des candidats qui n'ont pas été retenus par la Chancellerie, lorsqu'ils ont formulé des observations sur les projets de nomination. Elle procède, le cas échéant, à des auditions.

Le Conseil supérieur émet un avis, "conforme" ou "non-conforme", sur le projet de nomination que celui- ci lui soumet. La formation du siège étudie les dossiers des magistrats proposés, mais aussi ceux de candidats qui n'ont pas été retenus par la Chancellerie. Il prend notamment en compte la situation des magistrats qui ont formulé des "observations" sur les projets de nominations.	Le Président de la République procède ensuite à leur nomination par décret.

24. Un juge consulaire est-il un magistrat ?

C'est un magistrat non professionnel : ce sont les juges qui statuent en matière commerciale. Le juge consulaire est désigné par la voie de l'élection. Ils sont élus par leurs pairs.

25. Un juge peut-il s'autosaisir ?

Depuis une décision du 7 décembre 2012, Sociétés Pyrénées services et autres, le Conseil constitutionnel a posé le principe : nul ne peut être juge et partie, sauf à méconnaitre le principe d'impartialité et la garantie même des droits. La capacité de s'autosaisir fait apparaître le juge comme une partie et la Constitution sera méconnue.

26. Si un magistrat du siège est l'amant d'une partie, doit-il se dessaisir ?

Il existe un principe : le principe d'inamovibilité. Il n'y a donc aucune obligation de dessaisissement, mais en règle générale, il le fera de lui-même si la morale l'impose.

27. De quelle couleur est la robe des juges ?

Noir pour les magistrats du siège (TJ), rouge pour les magistrats du siège de la CA, les magistrats du parquet et le Procureur général de la Cour de cassation.

28. Comment est nommé le premier président de la cour d'appel ?

Le Conseil Supérieur de la Magistrature, dans sa formation compétente à l'égard des magistrats du siège, dispose du pouvoir de proposition pour la fonction de premier président de Cour d'appel.
Pour ce poste, le Conseil dispose de l'initiative.
Il recense les candidatures, étudie les dossiers des candidats, procède à I 'audition de certains d'entre eux et arrête les propositions.
Le Président de la République procède ensuite à leur nomination par décret (la proposition du CSM lie le Président de la République).

29. Quelle est la différence entre l'ordre et le barreau ?

Il existe plusieurs différences. Elles sont importantes et résultent d'une volonté politique depuis la Libération de s'écarter pour les structures professionnelles des ordres, conseils et autres corporations existant durant la période de Vichy.

Selon l'article 1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, modifié par décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 – art 8, les avocats établis près de chaque tribunal judiciaire forment un barreau. Le barreau comprend les avocats inscrit au tableau.

Les avocats établis auprès de plusieurs tribunaux judiciaires situés dans le ressort d'une même cour d'appel peuvent, par décision votée à la majorité des voix des avocats de chaque barreau, se groupe pour former un seul barreau.

Un barreau est composé de tous les avocats en exercice auprès d'un même tribunal judiciaire (il peut cependant y avoir plusieurs barreaux pour un même TGI). L'article 21 de la loi N° 71-1130 du 31 déc. 1971 a conféré la personnalité civile à chaque barreau qui peut donc agir en justice, posséder un patrimoine, etc. Le barreau est dirigé et représenté par un bâtonnier assisté d'un conseil de l'ordre.

Un ordre des avocats comprend en outre les avocats honoraires. Aucun texte ne lui donne la personnalité civile ou morale, même si d'aucuns lui ont reconnu sans motif un statut d'établissement d'utilité publique. On peut dire que l'ordre est une émanation du barreau qui lui donne certaines missions.

30. Combien y a-t-il de barreaux en France ?

164

31. Combien y a-t-il d'avocats en exercice en France ?

77 190 au 1er janvier 2025

32. Peut-on faire une perquisition chez un avocat ?

La perquisition chez un avocat ne peut être faite que par un magistrat et un membre du conseil de l'ordre à la suite d'une décision écrite et motivée du magistrat avec la nature de l'infraction et les raisons qui justifient la perquisition et l'objet de celle-ci.
Seul le magistrat et le bâtonnier peuvent prendre connaissance des documents découverts.

33. Qu'est-ce que le CNB ?

Il s'agit du Conseil National des Barreaux Français. Le CNB est un établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, chargé de représenter la profession d'avocat, notamment auprès des pouvoirs publics.
Composition : Le CNB est composé de 82 membres, avocats inscrits au tableau d'un des barreaux français. 80 membres sont élus (pour une durée de 3 an rééligible une fois). Le président de la conférence des bâtonniers et le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de paris ont la qualité de vice-président de droit
Fonction de représentation :

- Le CNB représente la profession d'avocat, notamment auprès des pouvoirs publics ;
- Le CNB peut également se constituer partie civile ;

Fonction de réglementation : le CNB est doté d'un pouvoir normatif lui permettant d'unifier par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat (RIN)
Fonction de formation : Le CNB

- veille à la formation professionnelle et à la formation continue des avocats ;
- contrôle les centres régionaux de formations professionnelles, prévoit et répartit entre eux la participation de l'état au financement de la formation professionnelle
- est impliqué dans la mise en œuvre du dispositif communautaire assurant la reconnaissance des qualifications professionnelles

Fonction en matière de financement des missions d'aide juridictionnelle : répartition du produit de la taxe sur les assurances de protection juridique et des amendes pénales afin de compléter les crédits budgétaires destinés au règlement des missions d'aide juridique.
Les ressources annuelles du CNB sont notamment constituées par une cotisation annuelle à la charge des avocats inscrits au tableau. Le contentieux concernant les cotisations destinées à assurer le budget du CNB relève de la compétence de la juridiction administrative.

34. Qui d'autre qu'un avocat peut défendre quelqu'un devant une juridiction avec mandat spécial ?

Le principe de monopole de la défense par la plaidoirie et l'assistance pour les avocats est limité par des exceptions :

- Tribunal de commerce : les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix munie d'un pouvoir spécial.
- Tribunal judiciaire : les parties ont la faculté de se faire représenter par leur conjoint, leur concubin ou partenaire d'un Pacs, leurs parents ou alliés en ligne directe ou leurs parents alliés en ligne collatérale jusqu'au 3ème degré inclus, ou par une personne exclusivement attachée à leur service personnel ou à celui de leur entreprise.
- Juge de l'exécution : les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire.
- Conseil de prud'hommes : les parties ont le droit de se présenter ou de se faire assister par leur conjoint, leur concubin ou partenaire pacsé, un membre de l'entreprise ou de l'établissement, un salarié ou un employeur dans la même branche d'activité ou un délégué d'une organisation syndicale.
- Tribunaux paritaires des baux ruraux : les parties ont le droit d'être assistées par un huissier ou un membre de leur famille, leur concubin ou partenaire pacsé, ou encore un membre d'une organisation professionnelle agricole.
- Tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : le monopole de représentation et de plaidoirie des avocats est absolu aussi bien en premier degré qu'en appel. Toutefois, les parties peuvent-elles mêmes présenter des observations orales à l'exclusion de toutes autres personnes fussent-elles de leur famille.
- Tribunal du contentieux de l'incapacité, tribunal des affaires de sécurité sociale et cour national de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail : les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister par leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe, leur concubin ou partenaire pacsé, un travailleur salarié ou un employeur ou un

travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale, un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.

PERSONNALITES & DATES

35. Qui est le garde des sceaux actuel ?

Gérald Darmanin [réponse avant le remaniement]

36. Pourquoi appelle-t-on le ministre de la justice « garde des sceaux » ?

Historiquement, un sceau authentifiait les actes royaux ou passés au nom du monarque. La justice était rendue au nom du souverain. Toute décision de justice portait un sceau l'authentifiant. Dans les lois et les usages de la monarchie française le Chancelier, était l'Officier de la Couronne chargé de conserver les sceaux royaux.
La fonction de Garde des Sceaux fut créée en 1194 par Philippe Auguste qui fit élever par la suite Nicolas Guérin en 1203 à la dignité de Garde des Sceaux, en charge de conserver les sceaux et les archives royales.
Aujourd'hui ce n'est plus le roi mais le peuple français qui est souverain. Toute décision de justice se rend donc au nom du peuple français (cette formule se trouve en gras et en majuscules sur toute décision de justice) mais la formule Garde des Sceaux, désignant le titulaire du pouvoir d'authentifier une décision comme prise au nom du souverain, demeure. Le garde des Sceaux est toujours dépositaire du sceau de la République appelé Grand sceau de France, qui ne sert plus de nos jours qu'à sceller les actes constitutionnels.

37. Combien de femmes ont été ministre de la justice sous la 5ème République ?

1. Elisabeth GUIGOU
2. Marylise LEBRANCHU
3. Rachida DATI
4. Michèle ALLIOT-MARIE
5. Christiane TAUBIRA
6. Nicole BELLOUBET

38. Citez deux avocats de Louis XVI

Le 12 décembre 1792, la Convention accorde des défenseurs à Louis XVI :

- François Denis Tronchet,
- Chrétien Guillaume de Lamoignon de Malesherbes
- Guy-Jean-Baptiste Target,
- Raymond de Sèze.

39. Qui a rédigé le Code civil ?

François Denis Tronchet, Félix Julien Jean Bigot de Préameneu, Jean-Etienne- Marie Portalis et Jacques de Maleville.

40. Quel a été le premier président de la République élu au suffrage direct ?

Le premier président de la République élu au suffrage direct est Louis-Napoléon Bonaparte en 1848 sous la IIe République. Selon l'article 24 de la Constitution du 4 novembre 1848, le suffrage était "direct et universel" mais, à cette date, les femmes n'étaient pas électrices et ne jouissaient pas de droits civiques.

41. Qui est la première femme avocate ?

La première avocate à prêter serment est Olga Balachowsky-Petit, en 1900.

42. Qui est la première femme à avoir plaidé en France ?

La première avocate à avoir plaidé est Jeanne CHAUVIN en 1901.

43. Qui a écrit la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne ?

Olympe de Gouges en 1791, elle part de l'idée que les femmes, qui possèdent toutes les facultés intellectuelles, ont par nature les mêmes droits que les hommes. La Nation étant définie comme « la réunion de la femme et de l'homme » (article 3), elle en déduit que « la Constitution est nulle si la majorité des individus qui composent la nation n'a pas coopéré à sa rédaction ». La déclaration d'Olympe de Gouges passa presque inaperçue et les écrits féministes des années suivantes, comme ceux du XIXe siècle, ne s'y réfèreront pas. Mais la forme de ce texte, celle d'une déclaration des droits, est unique à son époque et lui confère une force qui expliquera son succès tardif dans la seconde moitié du XXe siècle.

44. Qui est le premier à avoir développé l'idée de la séparation des pouvoirs ?

Élaborée par Locke (1632 - 1704) et Montesquieu (1689-1755), la théorie de la séparation de pouvoirs vise à séparer les différentes fonctions de l'État afin de limiter l'arbitraire et d'empêcher les abus liés à l'exercice de missions souveraines.

45. Si le Président de la République décède, qui le remplace ?

Le Président du Sénat, actuellement Gérard Larcher.

46. Qui est le Saint patron des avocats ?

Yves Hélory de Kermalin ou Yves de Tréguier était un prêtre. Il est souvent représenté avec une bourse dans une main pour signifier tout l'argent qu'il a donné aux pauvres au cours de sa vie.

47. Qui est le contrôleur général des lieux de privation de liberté ?

Dominique Simonnot depuis le 14 octobre 2020 et pour six ans

48. Qui est le président de la CEDH ?

Le 28 avril 2025, Mattias Guyomar, conseiller d'État, succède à Marko Bosnjak.

49. Qui est le vice-président du Conseil d'État ?

La présidence du Conseil d'État est confiée au Vice-président. Cette appellation vient en réalité de l'époque où le Conseil d'État était présidé par le chef de l'État ou par une autorité politique.
Depuis le 5 janvier 2022, le vice-président est Didier-Roland Tabuteau.

50. Qui est le président du Conseil constitutionnel ?

Richard Ferrand, depuis 2025

51. Qui est le président du Conseil national des barreaux ?

La présidente du Conseil National des Barreaux est Julie Couturier. Elle a succédé à Jérôme Gavaudan dont le mandat s'est terminé le 31 décembre 2023.

52. Qui est le bâtonnier de Paris ?

Le 29 juin 2023, Pierre Hoffman est élu Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris pour la mandature 2024-2025.

53. Qui est le procureur général près de la Cour de cassation ?

M. Rémy Heitz a été installé dans ses fonctions de procureur général près la Cour de cassation le 3 juillet 2023

54. Qui est le défenseur des droits ?

Claire Hédon depuis le 22 juillet 2020, pour six ans.

55. Qui est le premier président de la Cour de cassation ?

Christophe Soulard qui a succédé à Chantal Arens.

56. Qui est le président du tribunal des conflits ?

Philippe Mollard depuis le 9 janvier 2023.

57. Qui est le précurseur de la théorie de la loi dans le temps ?

Le doyen Paul Roubier.

58. Qui est le président du Conseil européen ?

António Costa a pris la présidence du Conseil européen le 1er décembre 2024 et succède à Charles Michel

59. Qui est ministre de la transition écologique?

Agnès Pannier-Runacher a été nommée ministre de la Transition écologique en septembre 2024. [avant remaniement]

60. Qui est le directeur général de la police nationale ?

Louis LOGIER depuis le 31 octobre 2024.

61. Qui était Marthe Richard ?

La loi Marthe Richard du 13 avril 1946 abolit le régime de la prostitution réglementée en France depuis 1804. Elle impose la fermeture des maisons closes (« maisons de tolérance »). La loi porte le nom de Marthe Richard, alors qu'elle est conseillère municipale de Paris et non parlementaire (de nationalité anglaise à la suite de son second mariage avec Thomas Crompton, directeur financier de la fondation Rockefeller).
Elle a notamment été prostituée, aviatrice durant la deuxième guerre mondiale, espionne du renseignement français…

62. Qui est le ministre des cultes ?

Il s'agit du ministre de l'Intérieur, actuellement Bruno Retailleau. [avant remaniement]

63. Qui est le président du MEDEF ?

Patrick Martin. Il succède à Geoffroy Roux de Bézieux.

64. Qui est le directeur général de l'APHP ?

Nicolas REVEL depuis le 4 juillet 2022. Il succède à Martin Hirsch.

65. Qui est le candidat écologiste à la mairie de Paris pour les élections municipales 2026 ?

David Belliard est désigné tête de liste avec 52,8% des voix.

66. Qui est Gisèle Halimi ?

Gisèle Halimi est une des avocates les plus célèbre de France. D'origine tunisienne, elle a milité 70 ans pour la cause des femmes. Elle est décédée le 28 juillet 2020. Dernier livre : « Une farouche liberté », en collaboration avec son amie Annick Cojean.

67. Qui sont les co-princes d'Andorre actuellement ?

Il y a deux coprinces :

- le coprince épiscopal : Josep-Lluís Serrano Pentinat depuis le 31 mai 2025
- le coprince français : Emmanuel Macron depuis 2017

Ils ont un rôle symbolique de « garant » constitutionnel et des prérogatives en matière de conclusion des traités.
En matière judiciaire, ils décident librement de l'exercice ou non, du droit de grâce. Ils sont également membres du Conseil Supérieur de la Justice et du Tribunal Constitutionnel.

68. Qui est Ruth Bader Ginsburg ?

Ruth Bader Ginsburg était juge à la Cour suprême des États-Unis. Elle est décédée le vendredi 18 septembre 2020 à 87 ans, déclenchant une bataille politique pour son remplacement. Son successeur fut David S. Tatel.

69. Quand a été abolie la peine de mort en France ?

Le 9 octobre 1981.

70. Quand a été créé le régime de l'état d'urgence ?

En 1955.

71. Quand auront lieu les prochaines élections municipales ?

Les 15 et 22 mars 2026.

72. Quand auront lieu les prochaines élections présidentielles ?

Les prochaines élections présidentielles auront lieu en 2027.

73. Quelle est la durée d'un mandat municipal ?

6 ans

II- HISTOIRE DU DROIT ET DROIT CONSTITUTIONNEL

74. Qu'est-ce que le principe de fraternité ?

Dans une décision du 6 juillet 2018, le Conseil constitutionnel a donné une force juridique à cette devise républicaine et considéré qu'il en découlait « la liberté d'aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national ».

75. Qu'est-ce que la primauté des traités ?

Selon l'arrêt Société Jacques Vabre, 24 mai 1975, la Cour de cassation en chambre mixte reconnaît la primauté des traités dûment ratifiés sur toutes les lois contraires.
Dans un premier temps, Conseil d'État, Syndicat national des fabricants de semoule du 1er mars 1968, les traités n'avaient primauté que lorsque leur ratification correspondait à la dernière expression de la volonté nationale. Ils doivent par conséquent s'incliner si le législateur a adopté une loi les contredisants, après leur entrée en vigueur. Avec l'arrêt Nicolo du 20 octobre 1989, le Conseil d'État s'est aligné sur la Cour de cassation.

76. Qu'est-ce que l'effet cliquet ?

Cette protection consiste à considérer comme inconstitutionnelles toutes les lois qui auraient pour effet une régression de l'ouverture d'une liberté garantie d'une première loi abrogée par les dispositions de la seconde loi. En bref éviter toutes restrictions, interdire, par l'effet-cliquet, un retour en arrière, une diminution de la protection lorsqu'il se trouve face à l'une des libertés fondamentales constitutionnellement garanties. DC n° 93-325 du 13 août 1993 Loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France.

77. Qu'est-ce qu'une motion de censure ?

Dans les régimes parlementaires, la motion de censure est le moyen dont dispose le parlement pour montrer sa désapprobation de la politique du gouvernement et le contraindre à démissionner. En France, sous la Ve République, la motion de censure doit être présentée par au moins un dixième des députés et est adoptée à la majorité de l'Assemblée nationale (article 49 al. 2 de la Constitution).

78. Qu'est-ce qu'une ordonnance ?

Lorsque le Gouvernement demande au Parlement l'autorisation de prendre lui-même des mesures relevant normalement du domaine de la loi, afin de mettre en œuvre son programme (art. 38 de la Constitution). L'autorisation lui est donnée par le vote d'une loi d'habilitation.

79. Combien de révisions de la Constitution sont intervenues depuis 1958 ?

25.
La dernière révision constitutionnelle date du 8 mars 2024.

80. Qu'est-ce que le bloc de constitutionnalité ?

En droit français, on appelle "bloc de constitutionnalité" l'ensemble des principes et dispositions que les lois doivent respecter et dont le Conseil constitutionnel est le garant. Il n'est pas limité à la seule Constitution.
En France, le bloc de constitutionnalité comprend :

- les articles de la Constitution de 1958,
- la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789,
- le Préambule de la Constitution de 1946,
- la Charte de l'environnement de 2004

81. Quelle décision du Conseil constitutionnel reconnaît l'existence du « bloc de constitutionnalité » ?

La décision n° 71-44 du 16 juillet 1971 Liberté d'association a intégré le préambule de la Constitution de 1958 dans le "bloc de constitutionnalité", c'est-à-dire dans ce qui est l'objet d'un contrôle de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel.
Ce faisant, la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, qui n'est visée que dans ce Préambule, a fait son entrée dans le droit constitutionnel. D'une part, cette décision accrut considérablement le pouvoir du Conseil constitutionnel et d'autre part transforma celui-ci en gardien des libertés et libertés fondamentaux, du fait de la norme de référence (la Déclaration des droits de l'Homme de 1789) à l'aune de laquelle les lois sont appréciées.

82. Quelle est la valeur de la Charte de l'environnement ?

Elle est incorporée par la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 au bloc de constitutionnalité. Le juge constitutionnel (décision n°2008-564 DC du 19 juin 2008, dite OGM), suivi par le Conseil d'État (CE 3 oct 2008, Commune d'Annecy) a considéré que les droits et devoirs définis par la Charte ont une valeur constitutionnelle.

83. Quel est le premier texte français à valeur constitutionnelle à avoir posé le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes ?

Le préambule de la Constitution de 1946.

84. Connaissez-vous l'article 64 de la Constitution ?

Il s'agit de l'article concernant l'indépendance de l'autorité judiciaire : « Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. Une loi organique porte statut des magistrats. Les magistrats du siège sont inamovibles ».

85. Qu'est-ce qu'un objectif à valeur constitutionnelle ?

Les objectifs de valeur constitutionnelles sont apparus pour la première fois dans une décision n°82-141 DC du 27 juillet 1982, Communication audiovisuelle.
En droit français, un objectif de valeur constitutionnelle est un objectif dégagé par le Conseil constitutionnel auquel ce dernier reconnait une valeur constitutionnelle. Ces objectifs trouvent leurs fondements dans la Constitution elle-même, dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou dans le préambule de la Constitution de 1946.
Il n'est pas pourvu d'effet direct mais doit être mis en œuvre, comme l'a laissé entendre le Conseil constitutionnel, lors du contrôle de constitutionnalité des stipulations de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

86. La fraternité est-il un principe à valeur constitutionnelle ?

La décision rendue par le Conseil constitutionnel le 6 juillet 2018 sur question prioritaire de constitutionnalité (QPC) affirme en effet que la fraternité est un principe de valeur constitutionnelle. Elle utilise ensuite ce principe comme fondement d'une déclaration d'inconstitutionnalité partielle de l'article L 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers (CESEDA) considérant que l'infraction pénale qui punit l'aide à l'entrée irrégulière est conforme au principe de fraternité, l'aide au séjour irrégulier ne l'est pas. Il y a une

exemption pénale lorsque l'intéressé a agi de manière gratuite et dans le seul but de fournir une aide de nature à préserver la dignité des personnes et leur intégrité physique.

87. Les droits de la défense ont-ils une valeur constitutionnelle ?

La valeur constitutionnelle des droits de la défense est établie depuis 1976. Le principe du respect des droits de la défense est l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Ce n'est pourtant qu'en 2006 que le Conseil constitutionnel l'adosse à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Mais l'affirmation excède largement le domaine formellement pénal pour s'étendre au droit administratif répressif.

88. Le régime qui existe en Alsace-Moselle est-il inconstitutionnel ?

QPC, décision 2012-297 QPC du 21 février 2013 : le Conseil Constitutionnel a eu à répondre à la question de savoir, si l'État laïc, pouvait continuer à rémunérer les prêtres, les pasteurs et les rabbins, en Alsace et en Moselle ?

Le Conseil Constitutionnel avait été saisi indirectement, par une association de défense de la laïcite qui dénonçait le principe de cette rémunération, au motif que cette rémunération était contraire au principe de la laïcité.

Le Conseil Constitutionnel a dû répondre à cette question, il a tout d'abord analysé le principe de la laïcité en disant qu'il a pour conséquence l'interdiction de financement du culte. Cependant, à l'occasion de l'adoption de la Constitution de 1958, les travaux préparatoires, révèlent que l'intention des constituants des travaux préparatoires, était de déroger à cette stricte application en Alsace et en Moselle. Ce qui est important dans ce raisonnement, c'est de dire que le principe de laïcité interdit normalement le financement des cultes et ce n'est que par une forme de dérogation constitutionnelle, que l'Alsace-Moselle se voit donné la possibilité de financer les 4 cultes historiques.

89. Combien de fois l'État d'urgence avait-il été proclamé en France avant 2015 ?

Depuis la promulgation de la loi de 1955 et avant novembre 2015, l'état d'urgence a été déclaré 5 fois :

- 1955 : l'institution de l'état d'urgence fait suite à une vague d'attentats perpétrés par le Front de libération nationale (FLN) algérien à partir de novembre 1954 : l'état d'urgence concerne les départements qui formaient l'Algérie française.
-1958 : près le coup d'État d'Alger du 13 mai, l'état d'urgence est déclaré pour trois mois sur le territoire métropolitain à compter du 17 mai.
-1961 : l'état d'urgence sur tout le territoire métropolitain est décrété le 22 avril 1961 après le putsch des généraux à Alger. Il est prorogé plusieurs fois jusqu'au 31 mai 1963.
-1984 : en décembre 1984, l'état d'urgence est décrété en Nouvelle-Calédonie.
-2005 : l'état d'urgence est décrété le 8 novembre pour mettre fin aux émeutes dans les banlieues permettant ainsi aux préfets des zones concernées de déclarer des couvre-feux. L'état d'urgence concerne tout ou partie de vingt-cinq départements, parmi lesquels la totalité de l'Ile-de-France. L'état d'urgence prend fin le 4 janvier 2006.

90. Est-ce que le Conseil constitutionnel est une juridiction ?

C'est une juridiction chargée du contrôle de conformité de la loi et des traités internationaux à la Constitution. Il est également juge de la régularité des consultations nationales (élection présidentielle, référendum et élections législatives et sénatoriales). Par ailleurs, il peut être amené à émettre des avis et à constater l'existence de certaines situations (empêchement ou vacance de la présidence de la République).

91. Quelle est la composition du Conseil constitutionnel ?

L'article 56 de la constitution dispose que : "Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée concernée.
En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République.
Le Président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage."

92. Quel est le rôle du Conseil constitutionnel en matière d'élections ?

L'article 58 de la Constitution prévoit pour les élections présidentielles que « le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du président de la République. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin ». Avant l'élection, le Conseil constitutionnel doit recevoir tous les actes préparatoires adoptés par le gouvernement et les instances administratives concernées pour l'organisation du scrutin.

Le Conseil va publier au Journal officiel la liste des candidats ayant recueilli les candidatures et eu les parrainages. Il surveille le déroulement du scrutin et proclame les résultats. Il va également étudier les éventuels recours formés par les candidats. Après la proclamation des résultats, le Conseil juge les recours des candidats qui contestent les décisions rendues sur leurs comptes de campagne par la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques (CNCCFP). Ce jugement peut être rendu jusqu'à environ six mois après l'élection présidentielle.

93. Qui est compétent en matière de fraude électorale ?

Il s'agit pour les élections nationales du Conseil constitutionnel et pour les élections locales et européennes du tribunal administratif et du Conseil d'État.

94. Quelles sont les conditions de fond de la QPC ?

- L'applicabilité de la loi au litige ;
- L'absence de déclaration préalable de conformité ;
- Le caractère sérieux ou nouveau de la question.

95. Peut-on faire appel d'une décision du Conseil constitutionnel ?

L'article 62 alinéa 2 de la Constitution dispose que « *Les décisions du Conseil ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles*. »

96. De quels délais dispose le Conseil constitutionnel pour rendre ses décisions ?

- Un mois (ou huit jours en cas d'urgence à la demande du Gouvernement) pour le contrôle a priori des lois, les lois organiques avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 de la Constitution avant qu'elles ne soient soumises au référendum, le contrôle des engagements internationaux, les règlements des assemblées (Assemblée nationale et Sénat) et le déclassement.
- Trois mois pour le contrôle a posteriori des lois (QPC) et les lois du pays de Nouvelle-Calédonie.

97. Quels sont les pouvoirs du Président de la République ?

Nomination du premier ministre, pouvoir de dissolution de l'Assemblée nationale, droit de saisine du Conseil Constitutionnel, pouvoir réglementaire, négocie et ratifie les traités.

98. Quelles sont les conditions pour se présenter aux élections présidentielles ?

- avoir 18 ans révolus (art. LO 127 du Code électoral) ;
- être électeur (art. LO 127) ;
- ne pas être privé de ses droits d'éligibilité par une décision de justice (art. L. 6 et L. 199) ;
- ne pas être placé sous tutelle ou sous curatelle (art. L. 200) ;
- avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national (art. L. 45) ;
- faire preuve de « dignité morale », sans que cette notion soit précisément définie

99. Un Président peut-il se présenter devant une commission d'enquête parlementaire ?

La question n'est pas tranchée. Pour la juriste Anne Levade, "L'article 67 n'interdit pas au Président de témoigner, mais d'être contraint de témoigner". Il serait néanmoins possible pour lui d'être entendu par une commission d'enquête s'il le souhaite ou accède à une demande. Pour le juriste Jean-Philippe Derosier, "Le Président ne peut être entendu par une instance parlementaire" (...) au nom de la séparation des pouvoirs (...) et de l'irresponsabilité du Président. » La question s'était déjà posée lors de l'affaire des avions renifleurs, la commission d'enquête avait demandé l'audition de (l'ex-) président Giscard d'Estaing. Et (l'ex-) président Giscard d'Estaing avait demandé à Mitterrand, qui était alors président de la République, s'il pouvait être auditionné, ce que Mitterrand avait refusé.

100. Comment sont élus les sénateurs ?

Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect.

101. Comment le Sénat est-il renouvelé ?

Le Sénat est renouvelé par moitié tous les trois ans. Il y a donc des élections sénatoriales tous les trois ans.

III- DROITS ET LIBERTÉS FONDAMENTAUX

102. Qu'est-ce que la dignité humaine ?

Principe selon lequel une personne ne doit jamais être traitée comme un objet ou comme un moyen, mais comme une entité intrinsèque. En droit français, il s'agit d'un principe à valeur constitutionnelle (Décision du Conseil constitutionnel, 27 juillet 1994, Loi sur la Bioéthique), la dignité humaine est partie intégrante des droits de la personnalité qui sont inaliénables. Conseil d'État, 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, a considéré que le respect de la dignité de la personne humaine devait être regardé comme une composante de l'ordre public.

103. Quels sont les articles 1 à 6 de la CEDH ?

Dans l'ordre : obligation de respecter les droits de l'Homme, droit à la vie, interdiction de la torture, interdiction de l'esclavage et du travail forcé, droit à la liberté et à la sureté, procès équitable.

104. Qu'est-ce que la Charte sociale européenne ?

La Charte sociale européenne est un traité du Conseil de l'Europe qui garantit les droits sociaux et économiques fondamentaux, qui est le pendant de la Convention européenne des droits de l'homme, qui se réfère aux droits civils et politiques. Elle garantit un large éventail de droits de l'homme de tous les jours liés à l'emploi, au logement, à la santé, à l'éducation, à la protection sociale et aux services sociaux.

105. Qu'est-ce que la CNCDH ?

La Commission nationale consultative des droits de l'homme est l'Institution nationale des droits de l'homme française créée en 1947. Assimilée à une Autorité Administrative Indépendante (AAI), elle est une structure de l'État qui assure en toute indépendance, auprès du gouvernement et du parlement un rôle de conseil et de proposition dans le domaine des droits de l'homme, du droit et de l'action humanitaire et du respect des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques.

106. Qu'est-ce que la rétroactivité de la loi in mitius ?

Lorsque la loi nouvelle est plus douce que la loi ancienne, elle s'applique rétroactivement aux faits incriminés à condition que ceux-ci n'aient pas déjà été jugés définitivement. Ce principe se justifie par l'article 8 de la DDHC qui ne visait que les peines "strictement nécessaires", si une peine devient plus douce, c'est donc qu'il n'est plus nécessaire d'appliquer l'ancienne plus sévère, la peine plus douce est désormais suffisante : art 112-1 al 3 du code de procédure pénale.

107. Parlez-nous du principe de la liberté d'entreprendre

Par le Conseil dans la décision en date du 16 janvier 1982. À la différence du droit de propriété qui est expressément inscrit dans la Déclaration de 1789, la qualité constitutionnelle de la liberté d'entreprendre a été construite à partir des mots « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » contenus dans l'article 4 de la Déclaration.
Cependant, comme le droit de propriété, la liberté d'entreprendre peut-être limitée si des exigences constitutionnelles ou des raisons d'intérêt général le justifient et à condition que ces limitations soient proportionnées.

108. Parlez-nous du droit de vote des femmes

Principe : une voix = un vote
Ce principe suscite un certain nombre de difficultés lorsque le législateur a voulu favoriser la participation politique des femmes aux élections municipales. Le Parlement avait voté une loi qui accordait un quota de 25% de places pour le sexe féminin sur les listes de candidature aux élections municipales. Dans sa décision du 18 novembre 1982, le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition au motif que le principe d'égalité interdisait toute division des électeurs par catégorie.

Cette égalité s'est également étendue à la question de la délimitation des circonscriptions électorales. Le scrutin majoritaire à deux tours oblige en effet à découper les départements en circonscriptions électorales.

109. Quelles personnes peuvent déroger au principe du secret des correspondances ?

Les parents, les magistrats instructeurs et les directeurs de prison.

110. Qui peut saisir le défenseur des droits ?

Toute personne physique (un individu) ou toute personne morale (une société, une association...) peut le saisir directement et gratuitement lorsqu'elle :

- Pense qu'elle est discriminée ;
- Constate qu'un représentant de l'ordre public (police, gendarmerie, douane...) ou privé (un agent de sécurité...) n'a pas respecté les règles de bonne conduite ;
- A des difficultés dans ses relations avec un service public (Caisse d'Allocations Familiales, Pôle Emploi, retraite...) ;
- Estime que les droits d'un enfant ne sont pas respectés.

111. Qui choisit le Défenseur des droits ?

Il est nommé par décret pour 6 ans par le président de la République pour un mandat non renouvelable.

112. Le Défenseur des droits peut-il prendre des sanctions ?

Le Défenseur des droits ne dispose pas d'un pouvoir direct de sanction. Il dispose néanmoins d'un "droit de suite" sur les recommandations qu'il prononce. La personne mise en cause est alors tenue de lui rendre compte des suites données à ses recommandations. En l'absence de réponse, le Défenseur des droits peut exercer un pouvoir d'injonction (exiger d'appliquer le contenu de la recommandation, dans un nouveau délai qu'il fixe).

113. Puis-je invoquer la DUDH ?

Non. La portée juridique de la Déclaration est faible. Il s'agit en fait d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies. Elle n'a donc pas la valeur juridique d'un traité international, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de dimension contraignante et ne peut être invoquée devant un juge. Le Conseil d'État a affirmé qu'elle était dépourvue de valeur normative (notamment par un arrêt "Roujansky" de 1984).

114. Peut-on au titre de la liberté de culte construire son balcon des cabanes pendant une semaine alors que le règlement de copropriété le prohibe ?

"La liberté religieuse, aussi fondamentale qu'elle soit, ne pouvait avoir pour effet de rendre licites les violations des dispositions d'un règlement de copropriété" (Cour de Cassation, chambre civile, 3ème, 8 juin 2006, n°05-14.774).

115. Peut-on refuser la nationalité française en raison de la pratique d'une religion ?

Mme F était une femme de nationalité marocaine qui avait épousé un ressortissant français et le couple s'était établi en banlieue parisienne. 5 ans plus tard, elle dépose une demande en acquisition de la nationalité française comme le permet le code civil. L'obtention de la nationalité est subordonnée à un certain nombre de conditions notamment la maitrise du français.

L'administration va refuser à Mme F le bénéfice de la nationalité française non pour les raisons habituellement évoquées comme la maîtrise de la langue française mais parce qu'elle adopte une pratique radicale de sa religieuse incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française. Elle appartient à un courant salafiste : elle doit porter le foulard ou le voile intégral et vivre dans un certain isolement par rapport à la société qu'elle veut intégrer.

Arrêt Faiza, CE, 27 juin 2008 : le CE va accepter qu'un motif légal de refus de la légalisation française puisse découler de la pratique d'une religion. Estimant que la pratique religieuse est compatible avec l'appartenance à la République française, sous réserve de ne pas avoir une pratique qui isole de la communauté. Il y a une forme de contrôle de l'État sur le mode et les modalités de l'appartenance religieuse.

116. Est-on libre d'organiser ses funérailles ?

Dans un arrêt rendu le 19 septembre 2018, la Cour de cassation énonce que la liberté d'organiser ses funérailles est une liberté individuelle garantie à toute personne qui décède sur le territoire français, fût-elle ressortissante étrangère.
Est-ce une liberté absolue ? La Cour européenne des droits de l'homme précise dans un arrêt du 17 janvier 2006 Elli Poluhas Dödsbo c. Suède que la loi de police peut prévoir certaines restrictions pour des motifs de protection de l'ordre public, de la morale et des droits des tiers. C'est ainsi que le droit français interdit l'inhumation dans des terrains privés, sauf autorisation exceptionnelle, ainsi que la cryogénisation, cette fois en toutes circonstances.

117. Existe-il un droit à la définition sexuelle en prison ?

Porte atteinte à une liberté fondamentale la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré qui refuse à un détenu l'autorisation d'acheter et de porter des vêtements féminins à l'intérieur de sa cellule. Une telle interdiction porte atteinte à l'identité sexuelle du requérant faisant état d'une dysphorie de genre. (TA Poitiers, Décision du 31 aout 2023.)

118. La règlementation européenne s'agissant des personnes handicapées

Adoptée le 7 décembre 2000, la Charte des droits fondamentaux de l'UE interdit toute discrimination fondée sur le handicap (article 21). De même, elle reconnaît le droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et professionnelle et à la participation à la vie de la communauté (article 26).
Pour renforcer les droits des personnes handicapées, l'Union européenne a ratifié le 5 janvier 2011 la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH).
Outre un classement des personnes handicapées par catégories, la Convention fixe des normes minimales visant à garantir aux personnes handicapées un éventail complet de droits civils, politiques, sociaux et économiques, ainsi qu'à protéger ces droits.

119. L'accouchement sous X

Le droit d'accoucher dans le secret ne contrevient pas au droit pour l'enfant à connaître ses origines au motif qu'un équilibre est instauré entre les deux droits antagonistes. La mère de naissance peut, en effet, laisser des renseignements au jour de l'accouchement et décider de lever ultérieurement le secret de son identité (CEDH, 13 févr. 2003, n° 42326/98, Odièvre c./ France ; Cons. constit., 16 mai 2012, n° 2012-248 QPC). En sens inverse, la législation italienne a été condamnée pour ne pas offrir à l'enfant un accès à des informations non identifiâtes et pour ne pas avoir organisé la réversibilité du secret. Le compromis entre le droit de la femme à accoucher dans le secret et le droit de l'enfant à connaître ses origines n'est alors pas assuré (CEDH, 25 septembre 2012, n° 33783/09, Godelli c./ Italie).
En revanche, si la loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009, ratifiant l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 relative à la filiation, est venue supprimer la fin de non-recevoir à l'action en recherche de maternité à l'encontre de la femme ayant accouché dans le secret (art. 325 du code civil), c'est dans le but d'éviter toute discrimination entre les hommes et les femmes et non pour concilier l'accouchement dans le secret et le droit à connaître ses origines.

120. Quelle est la position de la CEDH sur l'anonymat du donneur de gamète ?

Le refus d'autoriser l'accès à des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation aux informations relatives à leurs donneurs en raison du principe de l'anonymat du don de gamètes n'enfreint pas le respect de leur vie privée garanti par l'article 8 de la Conv. EDH.

121. CEDH 7 sept. 2023, Gauvin et Silliau c/ France, nos 21424/16 et 45728/17Les traités relatifs aux droits de l'homme obéissent-ils à l'article 55 de la Constitution et au principe de réciprocité ?

Non, ils obéissent à un régime dérogatoire. Un État partie ne peut pas se prévaloir de la violation d'un traité relatif aux droits de l'Homme pour ne pas respecter ses obligations. L'exception tirée du défaut de réciprocité est inopérante devant les juridictions internes comme devant les organes internationaux (Comm. EDH 11 janvier 1961, Autriche c/ Italie, req n° 788/60).

122. La mise en place de silhouettes de femmes pouvant être perçus comme sexiste et dévalorisant la femme contrevient-elle au principe de dignité humaine ?

L'installation de panneaux pouvant être perçus par certains comme véhiculant des stéréotypes dévalorisants pour les femmes ou comme témoignant d'un goût douteux, voire comme présentant un caractère suggestif inutilement provocateur ne saurait être regardée comme

portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité humaine (Conseil d'État, Ord. dû 1er septembre 2017, Commune de Dannemarie c/ Association « Les Effronté-e-s»).

123. A quelle liberté se heurte le droit à la vie privée en matière d'identification des empreintes génétiques post-mortem ?

Le droit à la vie privée et le droit de mener une vie familiale normale (art. 2 de la DDH et al. 10 du Préambule de la Constitution de 1946) entraine une acceptation du vivant de la personne pour effectuer une identification par empreintes génétiques.
Cette position se concilie mal avec la jurisprudence de la Cour EDH qui consacre un véritable droit à connaître sa filiation, à travers le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Conv. EDH (CEDH, 7 févr. 2002, n° 53176/99, Mikulic c./ Croatie ; CEDH, 16 juin 2011, n° 19535/08, Pascaud c./ France ; CEDH, 13 juill. 2006, n° 58757/00, Jäggi c./ Suisse).

124. S'il existe un droit à la vie, existe-t-il un droit à la mort ?

Le droit à la vie ne peut être interprété comme un droit de mourir et il appartient à l'État de protéger la vie (CEDH, Pretty / Royaume-Uni, 29 avril 2002).
En France, l'euthanasie et le suicide assisté demeurent illégaux. Un projet de loi sur la fin de vie, qui doit ouvrir un accès à l'aide active à mourir en France, a été remis en septembre 2023 au Président de la République. Le texte devrait être réexaminé avant la fin de l'année 2024.

125. A qui le principe de laïcité est-il opposable ?

Exclusivement à l'État : il est inscrit dans la loi de 1905, auquel l'État doit donc se soumettre, ce qui suppose outre le fait de ne reconnaître, ne salarier ni ne subventionner aucun culte, la neutralité des pouvoirs publics par rapport aux religions. Cette loi de 1905 fait de la France une République laïque, dans laquelle le civil et le religieux doivent être clairement séparés, et où tout ce qui a rapport avec la religion doit être sans lien avec le politique et l'État. Elle affirme bien que l'État doit s'interdire d'intervenir dans les affaires religieuses, et ainsi renvoyer ce champ au domaine exclusivement privé en restant neutre sur la question religieuse formulée dans l'espace public.

126. Des crucifix peuvent-ils être présent dans une salle de classe ?

Dans un premier arrêt, la Cour jugea à l'unanimité que la présence des crucifix dans les salles de classe des écoles publiques italiennes violait le droit à l'instruction (Art. 2 du Protocole n° 1) examiné conjointement avec la liberté de religion (Art. 9) des élèves (CEDH, 3 nov. 2009, Lautsi / Italie).
La présence de crucifix dans les salles de classe en Italie n'est pas contraire aux droits fondamentaux, a finalement estimé, la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 18 mars 2011, Lautsi et autres / Italie, n°30814/06).

IV- DROIT CIVIL

Droit des personnes et de la famille

127. La notion de bon père de famille existe-t-elle encore ?

La loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes a remplacé la notion de bon père de famille en "raisonnablement" ou "raisonnable".

128. Quel est le point de départ de la personnalité juridique ?

Le point de départ de la personnalité juridique est la naissance, si l'enfant né vivant et viable (article 318 et 725 al. 1er du code civil).
Par exception, lorsque l'enfant naît vivant et viable, le principe "Infans conceptus pro nato habetur" permet de faire remonter l'acquisition de la personnalité juridique dès sa conception, toutes les fois où il y va de son intérêt (Cass. civ. 1re 10 déc. 1985, n°84-14.328).

129. Peut-on changer de prénom ?

Toute personne peut demander à changer de prénom si elle justifie d'un intérêt légitime.

La circulaire prise en application de la loi 2016-1547 donne différents exemples « montrant l'existence d'un intérêt légitime au changement de prénom » :
l'usage prolongé par des tiers (famille, employeurs, collègues…) d'un prénom autre que celui d'origine figurant à l'état civil ;
la volonté de franciser un prénom à consonance étrangère dès lors que celui-ci contrarie l'insertion professionnelle ou l'assimilation du demandeur à la société française ;
le souhait de supprimer un prénom (ou une association de prénoms) jugé ridicule, péjoratif, grossier ou complexe ;
la volonté d'adjoindre ou de supprimer un tiret entre deux prénoms ;
pour les personnes transgenres le souhait de mettre en adéquation leur état civil avec leur apparence physique, indépendamment d'une procédure de changement de sexe.

130. Peut-on identifier des empreintes génétiques après le décès d'une personne ?

L'exhumation consiste à sortir un cercueil d'une fosse. La loi n°2004-800 du 6 août 2004 subordonne l'exhumation au consentement exprès de la personne de son vivant (art. 16-11 al. 2 du Code civil).

131. Prendre le sang d'une autre personne, cela pose-t-il un problème ?

Il existe en droit français un principe d'indisponibilité du corps humain. Ce principe défend également les parties du corps humain. On glisse avec l'avancement de la science vers un principe d'extra-patrimonialité du corps humain, qui nécessite le respect de certaines conditions, à savoir, la gratuité, le consentement et la nécessité.
⇨ Cela signifie qu'on ne peut pas vendre son sang, mais on peut en faire don.

132. Pourquoi empêche-t-on les personnes de nuire à leur santé ?

Il existe un principe d'indisponibilité du corps humain. La thèse existante consiste à dire que l'humain ne serait pas propriétaire de son propre corps.

133. Peut-on vendre son rein ?

Non. L'article 16-6 du Code civil dispose que : "Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci".
Repris à l'article L 1211-4 du Code de la santé publique pour l'utilisation d'éléments et produits du corps humain avec la réserve du remboursement des frais exposés (code de la santé publique, art L. 1221-3) De plus le paiement d'organes constitue une infraction pénale (art. 511-2 du code pénal = 7 ans d'emprisonnement + 100 000 euros d'amende).

134. Peut-on organiser une exposition avec des cadavres ?

Cela n'est pas possible d'après l'arrêt de la Cour de cassation Our Body du 16 septembre 2010 (09-67.456) : « Aux termes de l'article 16-1-1, alinéa 2, du code civil, les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence », or « l'exposition de cadavres à des fins commerciales méconnait cette exigence ».

135. Peut-on se marier avec son cousin ?

Il existe de nombreux liens (liens de parenté direct ou liens d'alliance) qui interdisent le mariage avec un membre de sa famille. La parenté directe se définit comme le lien de famille qui existe entre deux personnes ayant un ancêtre commun : le mariage est strictement interdit entre ascendants et descendants, frères et sœurs, entre demi-frères et demi-sœurs, entre oncles ou tantes et nièces ou neveux.

136. Quelles sont les conditions du mariage ?

- Il faut être majeur (pour les mineurs, la dispense d'âge peut être accordée exceptionnellement par le Procureur de la République pour des motifs graves et il faut aussi l'accord de l'un des parents au moins),
- Monogamie, ne doit pas être déjà marié que ce soit au regard de la loi française ou étrangère,
- Absence de lien de parenté ou d'alliance,
- Consentement de façon libre et éclairée (si l'un des époux est sous curatelle ou tutelle, il doit obtenir l'accord du tuteur ou curateur ou du conseil de famille). Suppression depuis 2013 de la nécessité d'être un homme et une femme.
-

137. Pourquoi le Conseil constitutionnel jugeait-il la loi de 2013, le refus du mariage aux couple de même sexe, conforme à la Constitution ?

Avant la loi de 2013, il résultait des articles 75 (dernier alinéa) et 144 du Code civil que selon la loi française le mariage devait être considéré comme l'union d'un homme et d'une femme (comme l'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2007). Le Conseil constitutionnel considérait ces dispositions comme conformes à la Constitution.

138. Peut-on contester les différences de traitement dus aux choix du pays ou du mariage ?

Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, les juges européens voyaient une discrimination si des avantages étaient accordés aux couples mariés puisque les couples homosexuels ne pouvaient pas faire ce choix. (CJCE, Maruko, aff. C-267/06).
Depuis l'entrée en vigueur du mariage pour tous, les juges justifient la différence de traitement entre les modes de conjugalité par la simple observation qu'il n'y a plus de raison d'étendre les prérogatives du mariage puisque tous les couples peuvent désormais se marier pour en bénéficier (Cass. crim., 24 juin 2015, n° 14-88.175 ; Cass. civ. 2ème, 23 janv. 2014, n° 13-11.362).

139. Où se fait l'enregistrement du PACS ?

Depuis la loi Justice XXI, l'enregistrement du PACS se fait à la mairie et non plus au Tribunal.

140. Quelles sont les différentes formes de divorce ?

- Le divorce pour faute
- Le divorce pour altération définitive du lien conjugal
- Le divorce par consentement mutuel
- Le divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage

141. Qu'est-ce que l'autorité parentale ? Quelles sont les composantes ?

Article 371- 1 du code civil : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
Celle-ci inclut : un devoir de protection et d'entretien, un devoir d'éducation, un devoir de gestion du patrimoine

142. La PMA est-elle légale en France ?

La procréation médicalement assistée permet à un couple stérile d'avoir un enfant via différentes techniques.
Le samedi 1er aout 2020, les députés ont adopté, pour la deuxième fois, le projet de loi bioéthique ouvrant notamment la PMA à toutes les femmes. La loi relative à la bioéthique n°2021-1017 du 2 août 2021 a été publiée au Journal officiel le 3 août 2021 et autorise la PMA pour les couples de femmes et les femmes célibataires.

La procréation médicalement assistée (**PMA**) est désormais possible pour toutes les femmes (hétérosexuelles, homosexuelles ou monoparentales). Un décret d'application de la loi sur la bioéthique ainsi qu'un arrêté sont parus le 29 septembre 2021 au Journal officiel.

143. La GPA est-elle légale en France ?

En France, la réforme du mariage par la loi du 17 mai 2013 a ouvert l'adoption aux couples homosexuels. La Cour européenne a pris en compte cet élargissement des conditions de création du couple pour condamner le refus de la France de tirer les conséquences d'une gestation pour autrui réalisée aux États- Unis au profit de parents d'intention (affaires Mennesson et Labassée, 26 juin 2014).

La Cour de cassation, par deux avis rendus le 22 septembre 2014, en a tiré la conclusion que le recours à l'étranger à l'insémination artificielle avec donneur par un couple de femmes ne faisait pas obstacle au prononcé de l'adoption par l'épouse de la mère.
Mais l'approbation de l'adoption d'enfants nés de la PMA ne s'est pas étendue à ceux nés d'une procréation pour autrui avec mère porteuse.

Arrêts Foulon et Bouvet du 21 juillet 2016 : la Cour européenne condamne la Cour de cassation française pour refus de tirer les conséquences d'une filiation avec mère porteuse établie à Bombay et le refus de l'État français de mettre en conformité son droit interne.

La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le 5 juillet 2017, quatre arrêts ouvrant la voie à une reconnaissance juridique des couples ayant eu recours à une gestation pour autrui (GPA). En effet, la Cour autorise désormais le membre du couple qui n'a pas de lien biologique avec l'enfant à procéder à une adoption simple.
Dans un avis du 10 avril 2019, la Cour européenne des droits de l'homme, consultée par la Cour de cassation, a laissé aux États européens la libre appréciation du moyen utilisé pour y parvenir.

La loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique complète le code civil afin de préciser que la reconnaissance de la filiation à l'étranger est appréciée au regard de la loi française. La transcription d'un acte d'état civil étranger d'un enfant né de GPA est ainsi limitée au seul parent biologique (le parent d'intention devant passer par une procédure d'adoption). La loi est donc plus contraignante que la jurisprudence de la Cour de cassation.

En 2024, la Cour de cassation a rendu deux arrêts majeurs concernant la reconnaissance en France de la filiation d'enfants nés d'une gestation pour autrui (GPA) réalisée à l'étranger. Ces décisions apportent des précisions importantes sur les conditions d'exequatur des jugements étrangers et sur les effets produits en France par ces décisions, dans un contexte où la GPA demeure interdite sur le territoire national (Cass. 1re civ., 2 oct. 2024, n° 22-20.883, n° 507 FS - B + R Cass. 1re civ., 2 oct. 2024, n° 23-50.002, n° 508 FS - B + R)

Un troisième arrêt du 14 novembre 2024, règle la question de la conformité à l'ordre public d'un jugement canadien qui établit la filiation d'un enfant à l'égard d'une femme qui a eu recours à une mère porteuse avec les gamètes de deux tiers donneurs (Cass. 1re civ., 14 nov.2024, n°23-50.016)

144. Quelles sont les conditions de l'exequatur d'une décision étrangère établissant la filiation d'un enfant issu d'une GPA

Les juges français exigent que la motivation du jugement étranger soit suffisamment détaillée, notamment sur les points suivants :
- L'identité de la mère porteuse et son consentement éclairé tant à la GPA qu'à la renonciation à ses droits parentaux.
- L'examen des risques de vulnérabilité des parties à la convention et des dangers inhérents à la pratique.
- La prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et du respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme

En cas de motivation insuffisante ou d'absence de preuve du consentement de la mère porteuse, l'exequatur est refusé pour contrariété à l'ordre public international français.

145. Quels textes protègent l'embryon in vitro ?

La protection de l'embryon in vitro est assurée par le principe du respect de l'être humain dès le commencement de sa vie, au sens des articles 16 du Code civil et L. 2211-1 du Code de la santé publique, s'intégrant au sein du principe, à valeur constitutionnelle, de sauvegarde de la dignité humaine, prévu à l'alinéa 1 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
La Cour européenne des droits de l'homme n'est pas allée jusqu'à leur reconnaître un droit à la vie, au sens de l'article 2 de la Convention Européenne des droits de l'Homme, en l'absence de consensus européen sur la définition scientifique et juridique du début de la vie (CEDH, 8 juill. 2004, n° 53924/00, Vo c./ France ; CEDH, 10 avril 2007, n° 6339/05, Evans c./ Royaume-Uni).

146. Quelle est la différence entre une adoption plénière et simple ?

L'adoption plénière remplace le lien de filiation existant entre l'adopté et sa famille d'origine par un nouveau lien. L'adoption simple permet d'adopter une personne (même adulte) sans qu'elle rompe les liens avec sa famille d'origine.

147. Quel âge faut-il pour adopter ?

L'adoption est ouverte à toute personne de plus de 28 ans (mariée ou non, vivant seule ou en couple) et aux époux mariés depuis plus de 2 ans ou âgés tous les 2 de plus de 28 ans.

148. Quel est le délai pour pouvoir recourir à l'IVG en France ?

La loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 a fait passer le délai pendant lequel l'IVG peut être réalisée de dix à douze semaines.
La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 a supprimé la référence à la « situation de détresse » dans laquelle devait se trouver la femme qui souhaitait mettre un terme à sa grossesse (art. L. 2212-1 du CSP).

La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 a abandonné le délai de réflexion de sept jours imposés entre les premières visites médicales et la confirmation écrite de la demande d'IVG (art. L. 2212-5 du CSP).

La loi impose que l'IVG chirurgicale soit pratiquée avant la fin de la 14e semaine de grossesse (art. L.2212-1 du Code de la santé publique). Ce délai est ramené à la 7ème semaine de grossesse pour une IVG médicamenteuse.

149. Le droit à l'avortement est-il constitutionnel en France?

La constitutionnalisation de l'IVG a pris une ampleur particulière à partir de 2022, dans le contexte international de remise en cause du droit à l'avortement, notamment aux États-Unis

Après plusieurs propositions et débats parlementaires, la loi constitutionnelle du 8 mars 2024 a modifié l'article 34 de la Constitution en y ajoutant un 18e alinéa ainsi rédigé :

« La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. »

Cette inscription consacre dans la Constitution une nouvelle liberté fondamentale, juridiquement protégée sous le contrôle du juge constitutionnel, saisi soit directement lors du vote d'une loi, soit ultérieurement via la question prioritaire de constitutionnalité.

150. Dans quelles conditions les sages-femmes peuvent-elles pratiquer une IVG ?

La loi n°2022-295 du 2 mars 2022 visant à renforcer le droit à l'avortement prévoit que les sages-femmes peuvent pratiquer une IGV par voie chirurgicale dans un établissement de santé. L'application de cette loi est possible depuis la publication du décret du 23 avril 2024 qui permet aux sages-femmes de pratiquer l'IVG instrumentale au sein des établissements de santé dans les mêmes conditions de sécurité que celles appliquées aux médecins.

Cette compétence doit être attestée par le « suivi d'une formation théorique et pratique à l'interruption volontaire de grossesse par méthode instrumentale et à la conduite à tenir en cas de complications liées à l'interruption volontaire de grossesse ».

151. Peut-on changer la mention de son sexe à l'état civil ?

Il est possible de changer la mention de son sexe à l'état civil.

Le demandeur doit pour cela de démontrer que la mention du sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui sous lequel il se présente ou est connu.

La demande est faite par requête au tribunal du lieu de résidence ou du lieu de naissance.

Le groupe écologiste au Sénat avait déposé, mardi 2 avril 2024, une proposition de loi pour faciliter le changement de genre à l'état civil en « déjudiciarisant » la procédure, un texte qui entend « mettre fin aux discriminations subies par les personnes transgenres ».

À l'Assemblée nationale, une proposition de loi similaire a été déposée le 20 novembre 2024, dans la suite de celle du Sénat, par les groupes du Nouveau Front Populaire.

152. Existe-t-il un « sexe neutre » en France ?

La Cour de cassation, confirmée par la Cour européenne des droits de l'homme, refuse pour l'instant la possibilité de faire figurer une mention de sexe autre que « masculin » ou « féminin » à l'état civil (Civ. 1 re , 4 mai 2017, n o 16-17.189).

153. Une femme transgenre peut-elle être déclarée mère par la justice ?

Une femme transgenre ayant conservé ses attributs masculins est déclarée judiciairement comme la mère de l'enfant qu'elle a eu avec son épouse. C'est ce qu'a décidé la cour d'appel de renvoi de Toulouse dans son arrêt du 9 février 2022. Un couple hétérosexuel marié à 2 enfants, nés respectivement en 2000 et en 2004. En 2009, l'époux obtient par la voie judiciaire la modification de son état civil en sexe féminin tout en conservant ses organes sexuels masculins. Elle a un 3e enfant avec son épouse en 2014. Peu de temps avant la naissance, elle fait une reconnaissance prénatale de ce futur enfant devant notaire. Après la naissance, elle demande à faire transcrire cette reconnaissance sur l'acte de naissance. L'officier d'état civil refuse. Il déclare l'enfant comme étant née uniquement de la mère qui a accouché.

En 2015, le tribunal de grande instance de Montpellier est saisi d'une demande de transcription de l'acte de reconnaissance. Cette demande est rejetée au motif que la seule mère est la femme qui accouche. La cour d'appel de Montpellier confirme le refus de transcription de la reconnaissance sur l'acte de naissance de l'enfant. Elle considère quand même qu'il est de l'intérêt de l'enfant de voir sa filiation établie à l'égard des deux parents biologiques. La femme qui n'a pas accouché est indiquée comme parent biologique sur l'acte de naissance.

La Cour de cassation est saisie d'un pourvoi du procureur général de la cour d'appel de Montpellier et de la femme qui n'a pas accouché. La Cour de cassation précise que la notion de parent biologique est inconnue du droit français. Elle dit que deux filiations maternelles ne peuvent pas être établies pour un même enfant en dehors d'une adoption. Seule une filiation paternelle peut être envisagée. La Cour de cassation casse, annule et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse. (Cass. 1 re civ., 16 sept. 2020, n o 18-50.080)

Dans son arrêt du 9 février 2022, la Cour d’appel de Toulouse estime qu'il y a lieu d'établir judiciairement le lien de maternité entre la femme transgenre et l'enfant. Ils décident de mettre en conformité la filiation de l'enfant avec la réalité biologique et sociologique de son parent transgenre. Cette personne a la possession d'état de mère depuis la naissance de l'enfant. Dans sa décision, cette juridiction ordonne que la filiation soit inscrite sur l'acte de naissance sous la mention de mère.

La cour d’appel de Toulouse a justifié cette solution en considérant que l’article 320 du code civil, qui interdit en principe deux filiations de même nature pour un même enfant, n’est pas applicable ici puisque la seconde filiation maternelle ne vient pas contredire la première, mais la compléter, en prenant en compte la notion de mère biologique non gestatrice.

Il est important de souligner que cette décision n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation et n’est donc pas (à ce jour) confirmée par la Cour de cassation.

Le droit positif majoritaire reste celui de la Cour de cassation : la femme transgenre peut établir une filiation avec son enfant par la voie paternelle (reconnaissance de paternité), ou adopter l’enfant du conjoint. La possibilité d’être déclarée mère est une solution innovante admise ponctuellement par la cour d’appel mais non généralisée ni consacrée à ce jour par la Cour de cassation

DROIT DES SUCCESSIONS

154. Peut-on renoncer à une succession ?

Il est possible de renoncer à une succession et ainsi être considéré comme n’ayant jamais été héritier. Aucun bien ne sera reçu mais aucune dette ne sera à payer. Toutefois, en tant qu’ascendant ou descendant, il est possible d’être amené à participer aux frais d’obsèques selon ses moyens.

155. Peut-on déshériter ses enfants en France ?

Lorsque le défunt avait sa résidence habituelle en France au moment du décès, la loi française est applicable et le défunt ne peut pas déshériter ses enfants. C'est le principe de la réserve héréditaire.
La part d'héritage qui reste une fois que la réserve héréditaire est attribuée s'appelle la quotité disponible.

Le défunt peut avoir prévu dans une donation ou un testament d'attribuer cette part à n'importe quelle personne, membre de la famille ou non (les petits-enfants, le conjoint survivant, un voisin, une association etc.).
La quotité disponible dépend du nombre d'héritiers réservataires (les personnes qui bénéficient de la réserve héréditaire).

La succession d'un français peut être soumise à une loi étrangère lorsque celui-ci résidait habituellement à l'étranger. Dans ce cas, la loi étrangère s'applique à l'ensemble de la succession (biens mobiliers et biens immobiliers). Or, certains pays admettent la possibilité de déshériter ses enfants.

DROIT DES BIENS

156. Sur quoi portent les obligations d'entretien de l'usufruitier ?

L'usufruitier a pour principale obligation d'assurer l'entretien du bien dont il a l'usufruit, ce qui découle de l'obligation de conserver la substance du bien, conformément à l'article 578 du Code civil

157. Comment s'éteint une servitude par non-usage ?

Une servitude s'éteint par le non-usage pendant trente ans, conformément à l'article 706 du Code civil.

158. Quelle est la durée maximale d'un usufruit accordé à une personne morale ?

L'usufruit accordé à une personne morale ne peut dépasser 30 ans, contrairement à l'usufruit accordé à une personne physique qui est viager.

159. Qu'est-ce que le démembrement de propriété ?

Le démembrement de propriété est un acte juridique qui consiste à diviser la pleine propriété en nue-propriété et usufruit.
Usus, Fructus et Abusus : L'usus c'est le droit de faire usage de la chose. Le fructus c'est le droit de percevoir les fruits de la chose par exemple percevoir les loyers d'un bien immobilier donné à bail. L'abusus c'est le droit de disposer de la chose soit en l'aliénant soit en la détruisant.

V- PROCÉDURE CIVILE

160. Qu'est-ce qu'une mesure d'instruction in futurum ?

Une mesure d'instruction in futurum est en droit français une mesure qui peut être ordonnée par un juge à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, dès lors que cet intéressé justifie d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre le litige.

161. Que doivent contenir les conclusions d'avocat ?

Les conclusions d'avocat, qu'elles soient déposées en première instance ou en appel, doivent répondre à un formalisme rigoureux imposé par les textes récents de procédure civile. Ce formalisme vise à assurer la clarté, la lisibilité et l'efficacité du débat contradictoire devant le juge, tout en permettant aux parties de connaître précisément les prétentions et moyens invoqués par leurs adversaires. Depuis le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, ce formalisme s'est notablement renforcé tant en procédure écrite qu'orale, et il s'applique aujourd'hui devant le tribunal judiciaire (C. pr. civ., art. 768 et 446-2) ainsi qu'en appel (C. pr. civ., art. 954)

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions (Article 768 du code de procédure civile)

162. Quelle était la différence entre le TI et le TGI ?

Le tribunal de grande instance jugeait les litiges d'un montant supérieur à 10 000 €. Le tribunal d'instance jugeait les litiges d'un montant inférieur ou égal à 10 000 euros. Depuis le 1er janvier 2020, les tribunaux de grande instance sont remplacés par les tribunaux judiciaires. Les tribunaux d'instance ont été intégrés au sein du tribunal judiciaire lorsqu'ils étaient situés dans la même ville qu'un ancien tribunal de grande instance.
Les tribunaux d'instance situés dans une autre ville que les tribunaux de grande instance sont devenus des chambres détachées de ces tribunaux judiciaires, appelées tribunaux de proximité.

163. Quelles étaient les règles de postulation avant la réforme Macron ?

La postulation était réservée aux avocats du barreau établi près le TGI dans le ressort duquel ils ont leur domicile professionnel. Il fallait donc faire appel à un avocat postulant dès qu'une procédure était de la compétence d'un TGI dans le ressort duquel l'avocat n'a pas son domicile professionnel. Depuis le 1er août 2016, le ressort territorial de la postulation a été étendu au ressort des cours d'appel (Sauf en Alsace-Moselle où le droit local continue à s'appliquer).

164. Qu'est-ce qu'un « délai Magendie » ?

Le « délai Magendie » désigne un ensemble de délais impératifs introduits dans la procédure d'appel devant la cour d'appel française en matière civile, dans le cadre de la réforme dite « Magendie » (du nom du premier président de la cour d'appel de Paris, à l'origine de cette réforme). Ces délais visent à accélérer et encadrer strictement la procédure d'appel avec représentation obligatoire.

Appelant : 3 mois pour conclure à compter de la déclaration d'appel
Intimé : 3 mois pour conclure à compter de la notification des conclusions de l'appelant

Procédures à bref délai (article 905 du code de procédure civile) : délai d'un mois pour conclure pour l'appelant et l'intimé

165. Quelle est la conséquence du non-respect du délai de 3 mois pour conclure en appel ?

Caducité de la déclaration d'appel (pour l'appelant qui ne conclut pas dans les délais) : l'appel est éteint et l'instance prend fin

Irrecevabilité des conclusions (pour l'intimé qui ne conclut pas dans les délais) : il ne pourra plus présenter d'arguments ni former d'appel incident

166. Qu'est-ce que la valeur probante d'un témoignage ?

La chambre sociale de la Cour de cassation s'est prononcée le 4 juillet 2018 sur la possibilité pour le juge prud'homal de prendre en considération des témoignages anonymes dans un contentieux relatif au bien- fondé d'un licenciement disciplinaire.
Pour tenir compte des exigences conventionnelles liées au droit au procès équitable, le juge ne saurait fonder de décision « uniquement ou de manière déterminante » sur de tels éléments.
Articles 200 à 203 CPC. Le témoignage sera principalement remis sous forme d'attestation écrite sur papier libre. A l'oral, il se ferait sous forme d'une audition devant un magistrat).

Pour une parfaite valeur probante, il doit être manuscrit, daté et signé de la main de son auteur, lequel portera sa qualité (*membre de la famille, collègue, ami)* (*Il faudra indiquer état civil complet, profession, adresse,)*
Il doit porter sur des faits précis et directs.
Il doit être objectif, détaillé, porter la mention de ce que son auteur a conscience qu'en cas de fausse déclaration, il s'expose à des sanctions pénales.
Enfin, il devra être accompagné d'une pièce d'identité.

VI- DROIT PÉNAL ET PROCÉDURE PÉNALE

ACRONYME

167. Qu'est-ce que la DGSI ?

La direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI) est le service de renseignement du ministère de l'Intérieur français créé par le décret du 30 avril 2014 et chargé sur l'ensemble du territoire de rechercher, de centraliser et d'exploiter le renseignement intéressant la Sécurité nationale ou les intérêts fondamentaux de la nation.

168. Qu'est-ce que le GAFI ?

Le GAFI, groupe d'action financière, est un organisme intergouvernemental qui promeut l'efficace application de mesures législatives, réglementaires et opérationnelles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.

169. Que sont les SPIP ?

Les services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP), services déconcentrés de l'administration pénitentiaire au niveau départemental, assurent le contrôle et le suivi des personnes placées sous-main de justice, qu'elles soient en milieu ouvert ou en milieu fermé. Afin de prévenir la récidive et de favoriser la réinsertion des personnes condamnées, ils concourent à l'individualisation des peines privatives de liberté et à la préparation des décisions de justice à caractère pénal

170. Que signifie FIJAIS ?

Le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV), est un fichier informatisé placé sous la responsabilité du ministère de la Justice, régi par les dispositions figurant aux articles 706-53-1 et suivants et R. 53-8-1 et suivants du CPP. Il a été créé par l'article 48 de la loi Perben II du 9 mars 2004, le Conseil Constitutionnel l'ayant déclaré conforme à la Constitution. Par ailleurs, la CEDH a admis le 17 décembre 2009 la conventionalité de l'inscription de « délinquants sexuels » dans ce fichier. Rebaptisé FIJAISV depuis la loi du 13 décembre 2005 sur la récidive des infractions pénales, y sont inscrites les personnes mineures ou majeures condamnées de façon définitive ou non, ou ayant fait l'objet de sanctions éducatives, ou d'une composition pénale ou ayant fait l'objet d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement dans le cadre d'une déclaration d'irresponsabilité pénale pour trouble mental.

171. Qu'est-ce que le TRACFIN ?

Créé en 1990, TRACFIN (acronyme de « Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINnanciers clandestins ») est un organisme du ministère de l'Économie et des Finances, chargé de la lutte contre la fraude fiscale et sociale, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (compétence nationale). Les avocats font partie des professionnels listés à l'art. L.561-2 COMOFI (par une loi de 2004 à la suite d'une directive de 2001) tenus d'effectuer une déclaration de soupçon (via le bâtonnier) dans les cas prévus à l'art. L.561-15 COMOFI. Ils ont l'obligation de déclarer à TRACFIN les sommes ou opérations dont ils « *savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement au terrorisme* » dans le cadre de transactions financières ou immobilières hors consultation ou procédure juridictionnelle. TRACFIN mène alors une enquête (de nature administrative). En application de l'article 40 CPP, TRACFIN transmet une note d'information au PR formulant une présomption de soupçon de commission d'une infraction pénale (le cas échéant) ou une note de renseignement, notamment aux autorités judiciaires. Le rôle de TRACFIN consiste donc à « *recueillir, analyser et enrichir les déclarations de soupçon que les professionnels assujettis sont tenus, par la loi, de lui déclarer* » et à recouper les informations. A cet effet, TRACFIN est investi de plusieurs droits, notamment :

- Droit de communication (via le bâtonnier ; exception : avocat fiduciaire (pas de secret professionnel) – cf. art. L.561-3 et L.561-26 COMOFI) ;
- Droit d'opposition (d'une opération projetée, en général une opération financière tel qu'un transfert d'argent, notifiée au bâtonnier).

DÉFINITIONS

172. La procédure pénale française est-elle accusatoire ou inquisitoire ?

C'est un système dit **mixte** :

- Inquisitoire lors de l'enquête : ce système privilégie le rôle du juge, procédure faiblement
- Contradictoire, procédure écrite et secret de l'instruction, juge-enquêteur ;
- Accusatoire lors de la phase de jugement : ce système privilégie le rôle des parties, procédure contradictoire, oralité et publicité du procès, juge-arbitre.

173. Qu'est-ce qu'une tentative d'infraction ?

Un acte ne doit pas nécessairement avoir été accompli pour être condamnable. Il peut n'y avoir qu'une "tentative". L'article 121-5 du Code pénal définit la tentative comme constituée, dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

174. Une tentative est-elle pénalement réprimée ?

La tentative de crime est passible de la même peine que le crime consommé. En revanche, la tentative de délit n'est pas punissable, sauf si elle est réprimée par un texte spécial, notamment en matière de vol et d'escroquerie.
Il ne faut pas confondre la tentative avec l'infraction manquée, dans laquelle il y a eu accomplissement du délit ou du crime, mais où le but n'a pas été totalement atteint à cause de circonstances externes.

175. Qu'est-ce que la récidive ?

Article 132-8 et suivants du code pénal
La récidive générale n'exige pas que le comportement illégal qui est jugé soit de même nature que celui qui a déjà donné lieu à condamnation. La récidive spéciale exige au contraire que le comportement soit identique ou assimilé par la loi.
La récidive perpétuelle s'applique quel que soit le laps de temps qui s'est écoulé entre la première infraction et la deuxième. La récidive temporaire suppose que le deuxième terme survienne dans un délai maximal fixé par la loi.

176. Qu'est-ce qu'une discrimination par association ?

Lorsqu'une personne est victime d'une discrimination en raison des liens qui l'unissent à une autre personne (Arrêt Coleman de la CJUE, grande chambre, 17 juillet 2008. S Coleman contre Attridge Law Et Steve Law. 2008).

177. Qu'est-ce que la police administrative ?

Il s'agit de l'ensemble des opérations prescriptives et matérielles par lesquelles les personnes publiques tentent de prévenir les atteintes à l'ordre public. Elle se caractérise par son caractère essentiellement préventif et la référence à l'ordre public.

178. Qu'est-ce qu'une commission d'enquête parlementaire ?

Une commission d'enquête permet à une assemblée, au titre du contrôle de l'action gouvernementale, de recueillir des éléments d'information sur des faits précis concernant :

- la gestion d'un service public (comme, par exemple, l'état des prisons, les dysfonctionnements de la justice, la rénovation du RER, la gestion de la crise sanitaire de la grippe A (H1N1), le fonctionnement des services de renseignement dans le suivi et la surveillance des mouvements radicaux armés...) ;
- la gestion d'une entreprise nationale ;
- des questions de société (sida, immigration, temps de travail, énergie, mécanismes de spéculation financière, avenir de l'industrie sidérurgique...).

179. Qu'est-ce que le mandat d'arrêt européen ?

Le mandat d'arrêt européen remplace l'extradition entre les pays de l'UE pour certaines infractions (art. 695-11 du code de procédure pénale) : c'est une décision judiciaire d'un État de l'UE (État d'émission), pour l'arrestation ou la remise par un autre État (État d'exécution) d'une personne recherchée pour des poursuites ou l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sureté privative de liberté. Le ministère public peut aussi, par ce mandat, assurer l'exécution d'une peine privative de liberté égale ou supérieure à 4 mois. Voir l'article 695-23 CPP pour la liste des 32 catégories d'infractions permettant l'exécution du MAE sans contrôle de la double incrimination.

180. Qu'est-ce que la présomption d'innocence ?

Un individu, même suspecté de la commission d'une infraction, ne peut être considéré comme coupable avant d'en avoir été jugé comme tel par un tribunal.
Juridiquement, la présomption d'innocence est un principe fondamental qui fait reposer sur l'accusation (c'est-à-dire le procureur de la République) la charge de rapporter la preuve de la culpabilité d'un prévenu.

181. Qu'est-ce que la légitime défense ?

La légitime défense s'applique lorsqu'une personne commet un acte de défense justifié en cas d'agression. Elle permet que la personne ne soit pas condamnée en justice pour cet acte qui est normalement puni par la loi.
Des conditions doivent être réunies de manière cumulative :

- La personne a agi face à une attaque à son encontre ou à l'encontre d'un proche
- L'attaque a entrainé une menace réelle et immédiate (tel n'est pas le cas d'une menace verbale)
- L'attaque doit être injustifiée
- L'acte de défense était nécessaire
- Les moyens de défense proportionnées
- La riposte est intervenue au moment de l'agresser et non après

182. Qu'est-ce qu'un témoin assisté ?

Le témoin assisté est une personne mise en cause dans une affaire sans être mise en examen. Un placement sous ce statut nécessite des charges moins lourdes que lors d'une mise en examen.

183. Qu’est-ce que l’audition libre ?

L'audition libre permet aux enquêteurs d'entendre une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction, sans la mettre en garde à vue. La personne entendue a le droit de quitter les lieux à tout moment. On parle aussi d'audition comme suspect libre.

184. Quelles sont les différences avec la garde à vue ?

La garde à vue est une mesure de contrainte, une mesure privative de liberté. A contrario, l’audition libre ne peut s’appliquer que lorsqu’une personne répond à une convocation et se rend dans les locaux du commissariat ou de gendarmerie par ses propres moyens. Ainsi, en cas d’arrestation, il n’est pas possible de recourir à l’audition libre.

185. Qu’est-ce qu’une unité de consultation et soins ambulatoires ?

Il s’agit d’une unité située dans un établissement pénitentiaire. Elle est dorénavant appelée "Unité Sanitaire" depuis la publication de la circulaire interministérielle 2012/373 du 30 octobre 2012 relative à la publication du guide méthodologique sur la prise en charge sanitaire des personnes placées sous-main de justice.

186. Qu’est-ce que l’extradition ?

Il s’agit d’une procédure par laquelle un État demande à un autre État de lui livrer l’un de ses ressortissants qui se trouve sur son territoire, afin d’y être jugé ou d’y purger la peine pour laquelle il a été condamné.

187. Qu’est-ce que la saisine in rem en droit pénal ?

Il s’agit d’une règle fondamentale dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure.
Elle implique que le juge d’instruction est uniquement saisi des faits visés dans le temps et dans l’espace par le réquisitoire introductif du Ministère public.

188. Qu’est-ce qu’une enquête de flagrance ?

En application de l’article 53 du Code de procédure pénale, une enquête de flagrance peut être menée si une infraction flagrante a été commise. Une infraction flagrante est une infraction qui se caractérise par une certaine gravité et par sa commission flagrante.
Pour qu’une enquête de flagrance puisse s’ouvrir, l’infraction qui a été commise doit constituer un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement en vertu de l’article 67 du Code de procédure pénale.
La chambre criminelle de la Cour de cassation depuis l’arrêt Isnard du 22 janvier 1953 retient la notion « d’indices apparents d’un comportement délictueux » pour délimiter la notion d’infraction flagrante.

189. Qu’est-ce que le verrou de Bercy ?

L’expression « verrou de Bercy » renvoie au monopole du ministère du budget en matière de poursuites pénales pour fraude fiscale. Seul Le ministère de l'Économie et des Finances dispose du droit de déposer plainte contre un individu soupçonné de malversations fiscales. Un procureur ou une partie civile ne le peut pas. Il est très critiqué.

190. Qu’est-ce que le harcèlement sexuel ?

Le harcèlement sexuel se caractérise par le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui : portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Est assimilée au harcèlement sexuel toute forme de pression grave (même non répétée) dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte sexuel, au profit de l'auteur des faits ou d'un tiers.
La loi sur la santé au travail n° 2021-1018 est venue modifier la définition du harcèlement sexuel inscrite au Code du travail. Elle y intègre les propos et comportements à connotation sexiste et les infractions commises par plusieurs personnes.
Le harcèlement sexuel d’un salarié peut désormais aussi être constitué :

- lorsqu'un même salarié subit des propos ou comportements (à connotation sexuelle ou sexiste) venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
- lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

A défaut de précision contraire, ces nouveautés entrent en vigueur au 31 mars 2022.

A partir du 31 mars 2022 et l'entrée en vigueur de la loi pour renforcer la prévention santé au travail, les propos et comportements sexistes sont constitutifs de harcèlement sexuel. De quoi parle-t-on exactement ? De propos ou de comportements « ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».

Rappelons que les auteurs reconnus coupables de harcèlement sexuel ou moral, peuvent écoper au pénal, de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Voire de 3 ans et 45 000 euros d'amende en cas de circonstances aggravantes, type rapport hiérarchiques. En droit du travail, un salarié auteur de harcèlement moral ou sexuel s'expose à une sanction disciplinaire : un licenciement pour faute grave.

191. Qu'est-ce qu'une agression sexuelle ?

L'article 222-22 du code pénal dispose que "Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur.".

192. Qu'est-ce que le harcèlement de rue ?

Le harcèlement de rue consiste en des comportements adressés aux personnes dans les espaces publics et semi-publics, visant à les interpeller verbalement ou non, leur envoyant des messages intimidants, insistants, irrespectueux, humiliants, menaçants, insultants en raison de leur sexe, de leur genre ou de leur orientation sexuelle.

193. Le harcèlement de rue, est-il réprimé en droit français ?

La loi Schiappa réprime ces comportements depuis 2018. Ce type de comportement sera désormais réprimé par le droit français comme susceptible de donner lieu à une amende minorée de 90 €. De plus, si ce type de comportement contravention de quatrième classe, puni d'une amende maximale de 750 €, mais pouvant faire l'objet de la procédure simplifiée de l'amende forfaitaire, s'accompagne de circonstances aggravantes, il pourra relever d'une contravention de la cinquième classe puni d'une amende maximale de 1 500 €, ou de 3 000 € en cas de récidive.

194. Qu'est-ce que le blanchiment d'argent ?

Le blanchiment d'argent se définit comme l'action de dissimuler la provenance d'argent acquis de manière illégale afin de le réinvestir dans des activités légales.

195. L'obligation de déclaration des soupçons en matière de blanchiment de capitaux est-elle applicable dans toute l'union européenne ?

Oui car elle découle de la transposition de 3 directives de l'UE (1991, 2001 et 2005) visant à prévenir l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux.

196. Quelle est la différence entre prévenu et accusé ?

Un prévenu est une personne soupçonnée d'avoir commis un délit. Un accusé est une personne soupçonnée d'avoir commis un crime.

197. Qu'est-ce que la prescription des peines ?

En matière pénale, la prescription est un mode général d'extinction du droit de poursuivre et du droit d'exécuter une peine. On parle de la prescription de l'action publique d'une part et de la prescription de la peine d'autre part.
Prescription de la peine : les modifications apportées par le législateur (loi du 27 février 2017) ne concernent toutefois que les peines délictuelles, dont le délai de prescription est porté de 5 à 6 ans. Le régime de prescription de la peine en matière criminelle reste fixé à 20 ans et celui des contraventions à 3 ans.
Prescription de l'action publique : la loi du 27 février 2017 modifie profondément les règles de la prescription de l'action publique : le texte double le délai de prescription de droit commun en matière délictuelle et criminelle, qui passe à 6 ans pour les délits et à 20 ans pour les crimes. En revanche, le délai de prescription en matière contraventionnelle demeure fixé à 1 an.

198. Qu'est-ce que le secret de l'instruction ?

Article 11 du Code de procédure pénale : la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète et toute personne qui concourt à cette procédure y est tenue. Donc tous les actes contenus dans les dossiers d'enquête et d'instruction d'une affaire pénale (PV d'audition, les rapports d'expertises, les enquêtes de personnalité...).
L'avocat est soumis au secret de l'instruction. Fin de l'instruction obtenue dès l'ordonnance de non-lieu ou de renvoi devant une juridiction de jugement.

« *Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.*
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause ».

199. Qu'est-ce que l'application de la loi pénale dans l'espace ?

L'article 113-7 du Code pénal dispose que « la loi pénale est applicable à tout crime ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement, commis par un français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction ». En d'autres termes, seule la qualité de Français de la victime directe de l'infraction commise à l'étranger attribue compétence aux lois et juridictions françaises sur le fondement des articles 113-7 du code pénal et 689 du code de procédure pénale.

LE PARQUET / LE PROCES

200. Le rôle et la nomination du Procureur

Le procureur de la République représente le ministère public devant toutes les juridictions judiciaires. Il assure le respect de la loi pénale. Il intervient sur information de la police et de la gendarmerie, des services de l'État ou à la suite d'une plainte. Ce dernier est à l'initiative des poursuites pénales devant le tribunal correctionnel. Il procède à tous les actes nécessaires à la poursuite des auteurs d'infractions pénales en dirigeant l'activité de la police judiciaire.

201. Le Procureur de la République est-il une autorité judiciaire ?

Le débat sur le statut du parquet n'est toujours pas tranché. La CEDH a décidé dans l'arrêt MEDVEDYEV rendu en 2008, que le Procureur de la République n'est pas une autorité judiciaire au sens que la Cour donne à cette notion. La grande chambre, appelée à statuer à son tour dans la même affaire, a également rappelé que le juge d'instruction présente des garanties d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties que n'a pas le procureur.
L'arrêt MOULIN en 2010 a rappelé la solution au regard de l'article 5 § 3.
Pour autant, le Conseil Constitutionnel continue d'affirmer que l'autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet. Mais la Cour de cassation va dans le sens de l'analyse européenne.
Depuis 2013, l'indépendance du parquet est renforcée par le fait que le garde des sceaux ne peut plus adresser aucune instruction dans les affaires individuelles. Dans le même temps, toutefois, le procureur général peut donner au procureur des instructions écrites, versées au dossier, dans le but d'engager des poursuites.

202. Peut-on récuser un Procureur de la République ?

« Les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés » selon les dispositions de l'article 669 alinéa 2 du code de procédure pénale. Cependant, la pratique déontologique recommandée conduira les « parquetiers » à s'autocensurer et à « se déporter » dès que leur impartialité pourrait être contestée.

203. Qui nomme les magistrats du parquet ?

Ils sont nommés par le Président de la République, sur proposition du garde des sceaux, après avis simple du Conseil supérieur de la magistrature.

204. Comment le parquet peut-il exercer la poursuite ?

Le déclenchement du traitement judiciaire, c'est-à-dire la mise en mouvement de l'action publique, peut être mis en œuvre soit par le procureur de la République, soit directement par la victime de l'infraction. Le procureur de la République possède la maitrise de l'action publique : en effet, aucune juridiction ne peut se saisir elle-même, et le déclenchement des poursuites par le ministère public est un préalable indispensable à toute condamnation.

205. Si le parquet n'est pas le garant des libertés individuelles, est-il quand même une autorité judiciaire ?

Le parquet n'est plus une autorité judiciaire. La Cour de cassation, le 15 décembre 2010, a entériné la jurisprudence de la Cour européenne : les procureurs ne sont pas des juges.

206. Est-ce important que le parquet soit indépendant de l'exécutif ?

Le Parquet fait partie de l'autorité judiciaire au même titre que les magistrats du siège, le fait qu'il ne soit pas indépendant porte atteinte au principe de séparation des pouvoirs. Le statut des magistrats du parquet fait l'objet de débats. Le Conseil constitutionnel a pu juger en date du 8 décembre 2017 que l'indépendance du parquet est suffisamment garantie. Lors de sa prise de fonctions, le 7 juillet 2020, Eric Dupond-Moretti avait déclaré vouloir être *"le garde des Sceaux qui portera enfin la réforme du parquet tant attendue"*.

207. Qu'est-ce que la comparution immédiate ?

Une comparution immédiate permet au procureur de faire juger une personne tout de suite après sa garde à vue. Une comparution immédiate est utilisée pour des faits assez clairs pour ne pas nécessiter une enquête poussée. Elle s'applique uniquement pour des délits (et non des crimes ou des contraventions) punis d'au moins 2 ans de prison (6 mois pour un flagrant délit).

208. Qui prend la parole en dernier au cours d'un procès pénal ?

L'accusé / le prévenu.

209. L'instruction est-elle obligatoire lors d'un procès pénal ?

L'instruction n'est obligatoire que pour les crimes (article 79 du CPP).

210. Le tribunal correctionnel peut-il juger des infractions dont la peine va au-delà de 10 ans d'emprisonnement ?

Le Tribunal correctionnel juge des infractions constitutives de délits. La peine susceptible d'être appliquée peut aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 20 ans en cas de récidive.

211. En cour d'assises, avant la réforme de 2011, les arrêts étaient-ils obligatoirement motivés ?

Non, en vertu du principe de non-motivation des arrêts. Mais la France a été condamnée dans l'affaire Agnelet (arrêts du **10 janvier 2013**), la Cour ayant estimée que le requérant n'a pas disposé de garanties suffisantes lui permettant de comprendre le verdict de condamnation qui a été prononcée à son encontre (violation du droit à un procès équitable).
La loi du **10 août 2011** a créé l'art 365-1 du Code de procédure pénale.

212. Les libertés en jeux concernant les box vitrés mis en place dans les tribunaux ?

Les opposants aux box vitrés dénoncent une atteinte au principe de présomption d'innocence et aux droits de la défense. Le ministre de la Justice quant à lui oppose le caractère sécuritaire de ces box.

213. Quelle est la solution de l'arrêt Laurent ?

L'interception, par un policier, d'un papier remis par un avocat dans la salle des pas perdus à ses clients placés sous escorte policière n'était pas justifiée. La CEDH condamne la France pour violation du secret professionnel de l'avocat dans son arrêt rendu le 24 mai 2018 Laurent c/ France.
La CEDH a jugé que l'interception et l'ouverture de la correspondance de Me Laurent, en sa qualité d'avocat, avec ses clients ne répondaient à aucun besoin social impérieux et n'étaient donc pas nécessaires dans une société démocratique au sens de l'article 8 de la Convention. Une feuille de papier pliée en deux sur laquelle un avocat a écrit un message puis l'a remise à ses clients est une correspondance protégée au sens de l'article 8. Le contenu des documents interceptés par le policier importe peu dès lors que quelle qu'en soit la finalité, les correspondances entre un avocat et son client portent sur des sujets de nature confidentielle et privée.

214. Dans quel délai doit être saisi le JLD en matière d'hospitalisation sans consentement ?

L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention ait été saisi par le directeur de l'établissement et qu'il ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission (article L3211-12-1 du code de la santé publique). L'irrespect du délai de saisine de huit jours du juge des libertés et de la détention entraîne la mainlevée sans débat de l'hospitalisation complète, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense (Civ. 1ère, 24 mai 2018, n° 17-21.056).

215. Quelle est la place du juge judiciaire dans l'hospitalisation d'office ?

En tant que garant des libertés, le juge des libertés et de la détention intervient au bout de 12 jours pour la prolongation de l'hospitalisation.

216. Peut-on refuser d'être juré à une cour d'assises ?

Non en principe. L'absence d'un juré le jour de l'audience sans motif légitime est passible d'une amende de 3 750 euros. L'employeur est dans l'obligation de libérer le juré de ses occupations professionnelles.
Des dispenses peuvent néanmoins être accordées à la demande pour les personnes dans l'une des situations suivantes :

- Agé de plus de 70 ans.
- Ayant sa résidence principale dans le département
- Subissant une situation grave rendant la présence difficile (maladie ou maladie d'un enfant, justifiée par un certificat médical, surdité, etc.)
- La demande de dispense doit être adressée par courrier, accompagnée des justificatifs utiles, au greffe de la cour d'assises avant le 1er septembre de l'année. Dans le cas contraire, la présentation est obligatoire le 1er jour de la session d'assises, et avant chaque affaire.

La commission statuant sur les demandes de dispense vérifie la gravité des motifs et la réalité des faits invoqués.

GAV

217. Quels sont les droits des gardés à vue ?

L'officier de police judiciaire (OPJ) doit informer immédiatement et dans une langue qu'elle comprend, la personne gardée à vue, des éléments suivants :

- Début de la garde à vue, durée et possibilité d'une prolongation de sa durée initiale
- Infraction qu'elle est suspectée d'avoir commise, date et lieu présumés de celle-ci
- Objectifs visés par la garde à vue
- Droit d'être examinée par un médecin
- Droit de faire prévenir par téléphone un proche (un seul), son employeur, et si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de son pays
- Droit d'être assistée par un avocat, choisi par elle ou commis d'office, dès le début de la garde à vue
- Droit d'être assistée par un interprète
- Droit de se taire, de faire des déclarations ou de répondre aux questions de l'OPJ
- Droit de présenter des observations au magistrat qui peut faire une prolongation de la garde à vue
- Droit de lire, au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, le procès-verbal indiquant le début de la garde à vue, les procès-verbaux d'interrogatoire. S'il existe, il peut également lire le certificat médical établi par le médecin venu l'examiner dans les locaux de la police judiciaire.

218. De quoi le gardé à vue doit-il être informé ?

La personne gardée à vue doit être immédiatement informée par l'officier de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, des éléments suivants :

- Son placement en garde à vue
- La durée maximum de la garde à vue
- L'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise, ainsi que la date et le lieu présumés de celle-ci
- Le droit d'être examinée par un médecin
- Le droit de faire prévenir par la police ou la gendarmerie toute personne avec qui elle vit habituellement ou un membre de sa famille (père, mère, enfant, frère ou sœur). Si elle est de nationalité étrangère, elle peut faire prévenir les autorités consulaires de son pays.

La personne gardée à vue peut en plus faire prévenir son employeur. Les policiers ou les gendarmes peuvent également autoriser une communication directe entre le gardé à vue et un de ses proches (par téléphone, par écrit ou en face-à-face), si cela ne nuit pas à l'enquête

- Le droit d'être assisté par un avocat, choisi par elle ou commis d'office, dès le début de la procédure Le droit d'être assistée par un interprète
- Le droit de se taire
- Le droit de présenter des observations au magistrat chargé de la prolongation

Le gardé à vue est aussi informé de son droit à consulter, au plus vite et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue :

- Le procès-verbal constatant son placement en garde à vue
- L'éventuel certificat médical établi par le médecin
- Et les procès-verbaux de ses propres auditions

219. Quelle est la place de l'avocat dans la garde à vue ?

L'avocat tient une place primordiale durant le temps de la garde à vue et les droits se sont développées au cours des années.
Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure de le faire, un avocat peut être commis d'office par le bâtonnier (Art 63-3-1 CPP). L'avocat peut ainsi communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien, pendant une durée de trente minutes maximums. Si la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, il est possible de demander un nouvel entretien (Art 63-4 CPP).

220. Doit-on donner l'ensemble du dossier du gardé à vue à l'avocat ?

L'avocat pourra avoir accès lors du placement en garde à vue de son client au PV de notification du placement en garde à vue, au certificat médical, au PV d'audition et de confrontation le concernant.

221. Comment se déroulent les fouilles en garde à vue ?

La personne gardée à vue peut être fouillée par la police ou la gendarmerie :

- Par palpation : un agent de même sexe touche la personne au-dessus de ses vêtements,
- Et/ou par une fouille intégrale : la personne retire quelques vêtements, devant être faite par un agent de même sexe dans un lieu fermé. Elle ne peut pas consister en une mise à nu intégrale.

Seul un médecin peut effectuer une fouille à corps impliquant une investigation corporelle.

DÉTENTION

222. Quels sont les droits fondamentaux des détenus ?

- Droit à un recours effectif contre les mesures disciplinaires prises à leur encontre ;
- Respect des droits de l'Homme ;
- Maintien des liens avec la famille ; / droit vie privée et familiale
- Droit à la santé ;
- Droit à la liberté religieuse.
- Droit à dignité et intégrité physique et psychique
- Droit à des conditions matérielles de détention dignes (hygiène et salubrité)
- Droit à la réinsertion

223. Quels sont les différents types d'établissements pénitentiaires ?

- Les maisons d'arrêt ;
- Les établissements pour peine, divisés en maisons centrales, centres de détentions, centre de semi- liberté ;
- Les centres pénitentiaires qui sont des établissements mixtes comprenant au moins deux quartiers différents.

224. Qui contrôle les droits fondamentaux des détenus et selon quelle procédure ?

Le contrôleur général des lieux de privation des libertés.
En effet, le CGLPL veille à ce que les personnes privées de liberté soient traitées avec humanité et dignité. Dans ce cadre, il peut visiter à tout moment et librement les lieux de détention et s'entretenir avec les détenus et le personnel. À la suite de ses visites, il rédige un

rapport et des recommandations qu'il peut rendre publics. Il procède également à des enquêtes sur place lorsqu'il est saisi de faits qui paraissent attentatoires aux droits fondamentaux d'une personne détenue.

225. Peut-on conserver des médicaments en cellule ?

Chaque fois que le médecin estime que le détenu est capable de gérer seul son traitement, les médicaments lui sont délivrés pour plusieurs jours. Cette décision ne peut être prise par le médecin qu'au cas par cas et après en avoir informé le chef d'établissement pénitentiaire. Dans les cas où il apparaît que des précautions particulières doivent être prises, les médicaments doivent être absorbés devant l'infirmier qui les distribue. Quand le détenu est autorisé à conserver des médicaments dans sa cellule, ils lui sont remis dans un sachet ou un pilulier à son nom, mentionnant la date de la prescription ainsi que la durée du traitement. Cependant, pour des raisons d'ordre et de sécurité (trafic, racket, etc.), le chef d'établissement peut interdire au détenu de garder des médicaments à sa disposition.
Article D.273 du Code de procédure pénale, circulaire SPSH9403796C du 8 décembre 1994.

226. Un détenu peut-il contester son transfert ?

En 2007, le juge administratif a posé le principe selon lequel le changement d'affectation d'un établissement pour peines à une maison d'arrêt « constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours mais qu'il en va autrement des décisions d'affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que des décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature » (Conseil d'État, 14 décembre 2007, garde des Sceaux, n° 290730). Autrement dit, seuls les transferts d'un établissement pour peines vers une maison d'arrêt sont pour le moment susceptibles de recours (Conseil d'État, 3 juin 2009, Miloud B., n° 310100).
Mais il a été admis en 2011 que le transfert du centre de détention de Casabianda (Corse) qui ne comporte pas de murs d'enceinte et dans lequel les détenus disposent d'une « grande liberté de mouvement dans la journée, y compris à l'extérieur des bâtiments », vers un autre centre de détention(classique) est susceptible de recours (Cour administrative d'appel de Paris, 10 novembre 2011, Pascal P., n° 10PA05878).
Le juge administratif ne fait aucune distinction entre une décision de transfèrement administratif et une décision d'affectation (par exemple, Cour administrative d'appel de Nantes, 30 octobre 2008, n° 08NT00002). Un recours peut donc être exercé contre un transfert selon les mêmes critères que ceux posés par une affectation.

227. Un détenu peut-il refuser des soins médicaux ?

Comme tout patient, le détenu doit exprimer son consentement avant tout acte médical. A défaut, elle doit être informée par le médecin des conséquences de ce refus. Cependant, il est possible pour le médecin de procéder à un acte de diagnostic ou de soins si le patient n'est pas à même de consentir en raison de son état de santé (inconscience, délire...).
Lorsque le détenu est mineur, il appartient au détenteur de l'autorité parentale d'exprimer son consentement. Toutefois, lorsque le refus du représentant légal menace la santé ou l'intégrité corporelle du mineur ou lorsqu'il est impossible de recueillir son consentement, le médecin responsable peut saisir le ministère public afin de provoquer les mesures d'assistance éducative lui permettant de dispenser les soins qui s'imposent. Si une personne se livre à une grève de la faim prolongée, elle ne peut être traité sans son consentement, sauf lorsque son état de santé s'altère gravement et seulement sur décision et sous surveillance médicales.
Articles D.362 et D.364 du Code de procédure pénale.

Existe t-il un recours pour le détenu qui estime être incarcéré dans des conditions indignes ?

La loi du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention crée, dans le code de procédure pénale, un dispositif afin de garantir à tous les détenus le droit à des conditions dignes de détention.
Elle prévoit que le détenu, qui estime être incarcéré dans des conditions indignes, peut saisir d'un recours le juge judiciaire :
le juge des libertés et de la détention (JLD) en cas de détention provisoire ;
le juge de l'application des peines (JAP) en cas de condamnation.
Si les allégations de la requête sont "circonstanciées, personnelles et actuelles", le juge judiciaire la déclare recevable, fait procéder aux vérifications nécessaires et recueille les observations de l'administration pénitentiaire dans un délai de trois à dix jours.

228. Quelle procédure faut-il suivre pour être indemnisé d'une détention provisoire injustifiée ?

D'après les articles L.141-1 et L.141-2 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
C'est le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcé le jugement ou l'arrêt d'où résulte l'innocence du détenu, qui statue, à l'issue d'une procédure publique et contradictoire, par décision motivée susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions placée auprès de la Cour de cassation (CNRD).

PÉNOLOGIE

229. Qu'est-ce qu'une peine ?

La peine est la sanction pénale infligée à l'auteur d'une infraction. Le Code pénal fixe la nature et le quantum des peines selon qu'elles sont criminelles, correctionnelles ou contraventionnelle.

230. Qui a écrit « Surveiller et Punir » ?

Michel Foucault.

Il montre comment, du Moyen Âge à nos sociétés modernes, la punition est passée de la violence visible (tortures, exécutions publiques) à des formes plus discrètes mais plus efficaces de contrôle (prisons, surveillance, discipline). Foucault explique que le pouvoir ne s'exerce plus seulement par la force, mais en façonnant les comportements au quotidien, en rendant les individus "dociles et utiles". C'est une réflexion percutante sur la façon dont nos sociétés organisent le contrôle social derrière une apparente humanisation des peines.

231. Quelles sont les différentes peines en France ?

On peut tout d'abord distinguer les peines en fonction du type d'infraction qu'elles sanctionnent (dans l'ordre de gravité): les peines contraventionnelles (réparties en 5 classes), délictuelles ou criminelles. On peut également différencier les peines dites principales (essentiellement la privation de liberté et l'amende), des peines alternatives (comme le travail d'intérêt général, qui peut être prononcé à la place de l'emprisonnement), et des peines complémentaires qui viennent s'ajouter à la sanction principale (souvent des peines de privation ou d'interdiction, par exemple la suspension du permis de conduire).

232. Qu'est-ce que la contrainte pénale ?

La contrainte pénale est une sanction pénale alternative à la prison. Elle permet au condamné de rester à l'extérieur de la prison tout en étant soumis à certaines obligations. (ex : le bracelet électronique).

233. Citez la liste des aménagements de peine

- **La semi-liberté** : le condamné bénéficie d'horaires de sortie pendant la journée et doit réintégrer l'établissement pénitentiaire tous les soirs ;
- **Le placement sous surveillance électronique** : le condamné est assigné à résidence par le biais d'un bracelet et d'un boîtier relié à sa ligne téléphonique. Il bénéficie d'horaires de sortie pendant la journée ;
- **Le placement extérieur** : le condamné est pris en charge dans un centre à l'extérieur de la prison. Il exerce une activité pendant la journée et réintègre son lieu d'hébergement le soir ;
- **La réduction de peine** ;
- **La liberté conditionnelle**.

234. La motivation des peines criminelles est-elle une exigence conventionnelle ?

Aucune disposition de la Convention européenne des droits de l'homme n'oblige une cour d'assises à motiver la peine qu'elle prononce après avoir statué sur la culpabilité. (Crim. 20 juin 2018, F-P+B, n° 17-82.237).

235. Quel juge prononce les aménagements de peine ?

Le juge de l'application des peines. C'est un magistrat du siège du tribunal judiciaire qui est compétent pour fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives ou restrictives de libertés.

236. La police doit-elle également être indépendante de l'exécutif ?

La police ne fait pas partie de l'autorité judiciaire au titre de la Constitution, il n'est donc pas nécessaire qu'elle soit indépendante de l'exécutif.

237. Un enfant de 10 ans peut-il être mis en examen ?

L'article 80-1 du code de procédure pénale dispose que : « A peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi ».

Dans certains cas, le juge des enfants peut aussi user de cette habilité si un mineur commet une infraction ou un crime.
Le procureur, en fonction de la gravité de l'infraction, va déterminer le magistrat compétent. Il s'appuie pour cela sur l'article 1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, laquelle donne un cadre au suivi judiciaire du mineur : « Les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants ou des cours d'assises des mineurs. Ceux auxquels est imputée une contravention de police de cinquième classe sont déférés aux juridictions pour enfants ».
La loi distingue la responsabilité et la majorité pénale. La loi ne prévoit pas d'âge minimum à partir duquel un mineur peut être sanctionné. Pour être déclaré pénalement responsable des infractions qu'il a commises, il faut que le mineur soit "capable de discernement ».
L'article 122-8 du code pénal précise que : « Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dont ils peuvent faire l'objet. Cette loi détermine également les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs de 10 à 18 ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de 13 à 18 ans, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge ».
Dès lors rien n'empêche qu'un enfant de moins de dix ans soit mis en examen. Il en va autrement de sa condamnation.

238. À quelle peine pourrait-il être condamné ?

Avant 10 ans, seules des mesures éducatives peuvent être prononcées : remise aux services d'assistance à l'enfance, placement dans un établissement d'éducation, admonestation, liberté surveillée...
De 10 à 13 ans, ces mesures peuvent être accompagnées de sanctions éducatives : avertissement solennel prononcé par le tribunal, interdiction de fréquenter des lieux ou des personnes jusqu'à un an, réparation des dommages, travaux scolaires ou stages de formation civique...
A partir de 13 ans, des sanctions plus dures peuvent être prononcées, comme le placement en centre éducatif fermé, des amendes (jusqu'à 7 500 euros) et des peines de prison, qui ne peuvent pas excéder la moitié de celle d'un adulte pour les mêmes faits.
A partir de 16 ans, les sanctions peuvent encore être durcies, et atteindre, selon les circonstances, celles réservées aux adultes.

239. Dans quel cas peut-on être condamné à une peine de perpétuité en France ?

La décision revient à la Cour d'assise dans deux cas, lorsque la victime d'un assassinat (meurtre avec préméditation) est :
- un mineur de moins de 15 ans et que l'acte est accompagné « d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie »
- un dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice ou en raison de ses fonctions (policier, gendarme, surveillant pénitentiaire...). Il en est de même si un expert décide qu'un prisonnier a un risque très élevé de récidive (art. 706-53-13 et s. du code de procédure pénale).

240. La prison à perpétuité est-elle conforme à la CEDH ?

D'après la Cour Européenne des Droits de l'Homme, dans une décision du 13 novembre 2014, « le droit français offre une possibilité de réexamen de la réclusion à perpétuité, qui est suffisante ». Pour la Cour Européenne des Droits de l'Homme, la lueur d'espoir d'une éventuelle sortie de prison, prévue par l'article 720-4 du code de procédure pénale, est indispensable.

QUESTIONS DIVERSES

241. Qui peut autoriser les écoutes téléphoniques ?

L'autorisation d'écouter les communications téléphoniques est accordée par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR). Elle est donnée sur proposition écrite et motivée des ministres en charge de la défense, de l'intérieur, de la justice, de l'économie, du budget ou des douanes.

242. Est-on obligé d'avoir une carte d'identité ?

Avoir une carte d'identité n'est pas obligatoire. Néanmoins, pour la plupart des démarches, il est nécessaire de justifier son identité. Si vous n'avez aucun titre d'identité, vous risquez donc d'être confronté à des difficultés.
Il s'agit, par exemple, des situations suivantes :
- Passer un examen ou un concours,
- S'inscrire à France Travail,

- S’inscrire sur les listes électorales et voter aux élections,
- Effectuer des opérations bancaires (paiement par chèque, retrait au guichet de votre banque),
- Voyager à l'étranger...

243. Quelles sont les conditions pour mettre en place une écoute téléphonique judiciaire ?

Lors d'une enquête en matière criminelle ou correctionnelle, le juge d'instruction peut ordonner des écoutes téléphoniques si l'affaire l'exige. La décision du juge est écrite. Elle est prise pour une durée maximum de 4 mois renouvelable.
La peine prévue pour le crime ou le délit concerné doit être égale ou supérieure à 2 ans de prison.

244. Quelles sont les heures pendant lesquelles une perquisition est possible ?

Une perquisition doit commencer entre 6 heures et 21 heures. Une perquisition commencée avant 21 heures peut se finir après cette heure. En cas d'infraction liée à la criminalité organisée (trafic de stupéfiants, vol à main armée...) ou au terrorisme, une perquisition peut débuter en dehors de ces horaires.
La police et la gendarmerie doivent avoir une autorisation explicite et écrite :
- du juge des libertés et de la détention, au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit,
- ou du juge d'instruction, via une commission rogatoire spéciale, au cours d'une information judiciaire.

245. Est-ce que les personnes morales peuvent être responsable pénalement ?

Conformément à l’article 121-2 du Code pénal, elles sont responsables pénalement pour les infractions réalisées, pour leur compte, par leurs organes ou représentants (qui sont nécessairement des personnes privées).

246. Comment est organisé le casier judiciaire ?

Le casier judiciaire contient les condamnations pénales d'une même personne. Il existe 3 types de bulletins dont le contenu varie selon la gravité des sanctions. Seul le bulletin n°3 peut être retiré par la personne concernée. Certaines condamnations peuvent être effacées.
Le bulletin n°1 comporte toutes condamnations et décisions de justice concernant la personne (peines de prison, amende...) y compris lorsqu'elle était mineure. C'est le casier le plus complet. Les condamnations pénales prononcées depuis plus de 40 ans et qui n'ont pas été suivies d'une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle sont retirées du casier judiciaire.
Le bulletin n°2 comporte la plupart des condamnations et décisions de justice sauf certaines comme les décisions à l’encontre des mineurs, condamnations pour contraventions.
Le bulletin n°3 est le bulletin au contenu le plus restreint. Il comporte uniquement les condamnations les plus graves comme les condamnations pour crimes et délits supérieures à 2 ans d’emprisonnement sans sursis, condamnations pour crimes et délits inférieures à 2 ans d'emprisonnement sans sursis si tribunal en a ordonné la mention.

247. Existe-t-il un délit de blasphème ?

Le délit de blasphème n’existe plus en France depuis 1881 avec une réserve pour le droit local Alsace- Moselle jusqu’en 2016 mais qui n’a jamais été appliqué. Attention, en Europe, certains pays considèrent encore l’offense à la religion comme un délit. En Allemagne, le code pénal sanctionne « l’insulte aux croyances religieuses » par exemple.

248. Pourquoi est-ce que les avis d’infraction au code de la route font grief et ne sont pas motivés ?

En application de l’article 537 du code de procédure pénale, en matière de contravention, les PV font foi jusqu’à preuve du contraire. Celle-ci ne pourra être rapportée que par écrit ou par témoins.
Article 537 : « Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ».

249. Pourquoi ne pénalise-t-on pas les suicides ?

Le principe d’inviolabilité protège le corps humain contre autrui, ce qui explique que le suicide ne fasse l’objet d’aucune incrimination légale, pas plus que l’automutilation.

250. Puis-je porter une atteinte à mon corps qui serait qualifiée d'infraction ?

Auparavant, le suicide était une infraction mais il n'est plus réprimé par le droit. Néanmoins, la loi 87-1133 du 31 décembre 1987 incrimine la provocation au suicide (art. L. 223-13 à 15 du Code pénal). En effet, le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide (5 ans et 75 000 euros si la victime est un mineur de 15 ans).

251. Peut-on écrire un blog sur les diverses manières de se suicider ?

Suite à la publication de l'ouvrage « Suicide mode d'emploi », le législateur a introduit deux lois en 1987 :

- Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide (art. 223-13 du code pénal).
- La propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (art. 223-14 du code pénal).

252. Est-il légal d'avoir recours à la prostitution ?

La loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système de prostitution et à accompagner les personnes prostituées a instauré une interdiction d'achat d'acte sexuel. L'infraction de recours à la prostitution est punie d'une contravention de cinquième classe (amende de 1 500 euros). En cas de récidive, l'amende est portée à 3 750 euros. Une peine complémentaire de stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels est également prévue.

VII- DROIT DES ÉTRANGERS

253. Qui accorde le statut de réfugié ?

L'OFPRA : Office français de protection des réfugiés et apatrides.

254. A qui est accordé le statut de réfugié ?

La qualité de réfugié est accordée :

- à l'étranger persécuté dans son pays et qui ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de ce pays. Il doit s'agir de persécutions fondées sur la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un certain groupe social (y compris pour des considérations liées au genre et à l'orientation sexuelle, au risque d'excision pour les femmes) ou les opinions politiques. On parle d'asile conventionnel en référence à la Convention de Genève du 28 juillet 1951.
- ou à l'étranger persécuté dans son pays en raison de son action en faveur de la liberté. Il peut s'agir, par exemple, de militants politiques ou syndicalistes, d'artistes ou d'intellectuels menacés pour leur engagement en faveur de la démocratie dans leur pays. On parle d'asile constitutionnel,
- ou à l'étranger qui a obtenu dans son pays la protection du Haut-Commissariat des Nations unies, mais ne peut plus y rester.

255. Qu'est-ce que la protection subsidiaire accordé à un étranger ?

La protection subsidiaire est accordée à l'étranger lorsqu'il ne remplit pas les conditions pour obtenir le statut de réfugié mais prouve qu'il est exposé dans son pays à l'un de ces risques :

- peine de mort ou exécution,
- torture, peines ou traitements inhumains ou dégradants,
- menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.

256. Qu'est-ce que la RAEC ?

Le régime d'asile européen commun (RAEC) est un ensemble de textes législatifs fixant des normes et procédures communes aux États membres de l'Union européenne en matière de protection internationale, afin d'offrir aux demandeurs comme aux bénéficiaires un statut uniforme et un degré égal de protection sur tout le territoire de l'Union.

257. Un allemand vivant en France peut-il participer aux élections ?

Un citoyen de l'Union européenne résidant en France peut participer aux élections municipales et aux élections européennes dans les mêmes conditions qu'un électeur français. Pour exercer ce droit de vote, il doit être inscrit sur les listes électorales et remplir les conditions d'âge et de capacité juridique.

258. Qu'est-ce que le regroupement familial ?

L'étranger non-européen titulaire d'un titre de séjour en France peut être rejoint par son époux et ses enfants.

259. Qu'est-ce que la carte Talent ?

La carte de séjour Talent (anciennement appelée Passeport Talent) est un titre de séjour pluriannuel délivré par la France aux ressortissants étrangers hors Union européenne souhaitant venir travailler, créer une entreprise, ou mener une activité professionnelle spécifique en France.

260. Quels sont les moyens d'acquérir la nationalité française ?

L'acquisition de plein droit (compétence du ministère de la Justice) :	
A la naissance :	A la majorité :
- Pour l'enfant né en France ou à l'étranger dont l'un au moins des parents est français (droit du sang) ; - Pour l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né (double droit du sol) ; - Pour l'enfant né en France de deux parents apatrides (simple droit du sol).	Pour l'enfant né en France de deux parents étrangers sous plusieurs conditions dont celle d'une résidence continue ou discontinue en France de 5 années dès l'âge de 11 ans.

L'acquisition par déclaration

- Les jeunes nés en France de parents étrangers (compétence du ministère de la Justice) :
- Possibilité pour les jeunes âgés de plus de 16 ans d'acquérir eux-mêmes la nationalité française par déclaration durant leur minorité,
- Les enfants âgés de 13 à 16 ans non révolus peuvent également acquérir la nationalité française s'ils justifient d'une résidence en France de 5 années dès l'âge de 8 ans.

Les conjoints de Français (compétence du ministère de l'Intérieur) :

L'étranger marié à une Française ou un Français peut obtenir la nationalité française par déclaration quatre ans après le mariage. Il doit notamment pouvoir justifier d'une communauté de vie affective et matérielle et d'une connaissance suffisante de la langue française.

L'acquisition par décret du premier ministre, sur proposition du ministre de l'Intérieur, chargé des naturalisations Toute personne étrangère majeure possédant un titre de séjour peut déposer une demande de naturalisation française. Certaines conditions légales doivent être remplies comme résider en France de manière habituelle et continue avec sa famille depuis 5 ans, être assimilé à la société ainsi que par l'adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République française, être de bonnes vie et mœurs, c'est-à-dire ne pas avoir subi certaines condamnations.

VIII- DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF

DÉFINITIONS

261. Les AAI et les API

Les autorités administratives indépendantes (AAI) et les autorités publiques indépendantes (API) sont des institutions de l'État chargées, en son nom, d'assurer la régulation de secteurs considérés comme essentiels et pour lesquels le Gouvernement veut éviter d'intervenir directement. Les API sont, quant à elles, dotées de la personnalité morale (droit de soutenir une action en justice par exemple).

Les AAI sont une catégorie juridique relativement nouvelle. C'est dans la loi du 6 janvier 1978 créant la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) que le terme est apparu pour la première fois. Les lois organique et ordinaire du 20 janvier 2017 ont modifié leur statut et réduit leur nombre à 26 (19 AAI et 7 API). Elles ne peuvent être créées que par une loi.

On distingue celles chargées de la régulation des activités économiques (ex : Autorité de la concurrence) et celles protégeant les droits des citoyens (ex : Défenseur des droits).
Les AAI/API présentent trois caractères. Ce sont :

- des autorités : elles disposent d'un certain nombre de pouvoirs (recommandation, décision, réglementation, sanction) ;
- administratives/publiques : elles agissent au nom de l'État et certaines compétences dévolues à l'administration leur sont déléguées (ex : le pouvoir réglementaire) ;
- indépendantes : à la fois des secteurs contrôlés mais aussi des pouvoirs publics. Toutefois, les lois du 20 janvier 2017 ont renforcé leur contrôle par le Parlement et le Gouvernement.

Les AAI/API sont donc placées en dehors des structures administratives traditionnelles et ne sont pas soumises à l'autorité d'un ministre. Les pouvoirs publics ne peuvent pas leur adresser d'ordres, de consignes ou même de simples conseils et leurs membres ne sont pas révocables. Elles constituent donc une exception à l'article 20 de la Constitution selon lequel le Gouvernement dispose de l'administration.

262. Qu'est-ce qu'un acte de droit souple ?

Les personnes publiques recourent de plus en plus aux actes de droit souple pour diversifier leurs moyens d'action. Leurs dénominations sont diverses : recommandations, lignes directrices, schémas, chartes, plans, protocole, etc. Ils sont notamment répandus parmi les autorités de régulation, et ont une caractéristique commune : leurs destinataires ne sont pas juridiquement tenus d'y obéir.
Toutefois, si le droit souple ne peut être sanctionné directement, il peut être pris en compte dans une décision de sanction ou entraîner des conséquences défavorables sur un plan extra-juridique (dégradation de l'image, désaffectation des investisseurs, incitation au dépôt de recours contentieux ou de demandes de règlement de différends, etc.).
Alors qu'ils étaient encore récemment insusceptibles de recours juridictionnel, le Conseil d'État, saisi de deux recours en annulation d'actes de droit souple (en l'espèce, des communiqués de presse et prises de décision d'autorités de régulation), a reconnu leur légalité, sous réserve qu'ils remplissent l'une des deux conditions suivantes (cf. CE. Ass. 21 mars 2016, n°390023).

- être constitutifs d'avis, recommandations, mises en garde et prises de position qui pourraient ensuite justifier des sanctions de la part des autorités ;
- être de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou avoir pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s'adressent.

263. Qu'est-ce que la déconcentration ?

La déconcentration est un processus d'aménagement de l'État unitaire qui consiste à implanter dans des circonscriptions locales administratives des autorités administratives représentant l'État. Ces autorités sont dépourvues de toute autonomie et de la personnalité morale.

264. Qu'est-ce qu'un service public ?

La notion de service public peut désigner :

1. Au sens matériel, une activité d'intérêt général, assurée sous le contrôle de la puissance publique, par un organisme (public ou privé) bénéficiant de prérogatives lui permettant d'en assurer la mission et les obligations (continuité, égalité, mutabilité) et relevant de ce fait d'un régime juridique spécifique (le droit administratif) ;
2. Au sens organique et par métonymie, l'organisme public gérant un service public (soit le plus souvent une administration ou un établissement public).

265. Que dit l'arrêt ARCELOR ?

D'après l'arrêt Arcelor, le Conseil d'État contrôle les décrets qui transposent une directive par rapport à la constitution.

266. Qu'est-ce qu'une circulaire ?

La circulaire est un texte qui permet aux autorités administratives (ministre, recteur, préfet...) d'informer leurs services. Il peut s'agir par exemple de faire passer l'information entre les différents services d'un ministère ou du ministère vers ses services déconcentrés sur le terrain.

267. Qu'est-ce que la voie de fait ?

Auparavant, le Tribunal des conflits la considérait comme une « atteinte grave à la propriété privée ou à une liberté fondamentale » (T. confl. 19 nov. 2001, Mlle Mohamed).
Cette notion doit maintenant être comprise comme une « atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction du droit de propriété » (T confl. 17 juin 2013, M. B. c/ Sté ERDF Annecy).
En conséquence, désormais seule l'atteinte au droit de propriété qui entraîne l'extinction peut constituer une voie de fait.

JURIDICTION

268. Le juge administratif appartient-il à l'autorité judiciaire ?

Le Conseil constitutionnel (dans une décision du 22 juillet 1980) a consacré l'existence et l'indépendance de la juridiction administrative qui figurent parmi les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR). Les magistrats de l'ordre administratif bénéficient ainsi d'un statut particulier qui garantit leur indépendance, en assurant notamment leur inamovibilité.

269. Que dit l'arrêt ARRIGHI ?

Le juge administratif ne peut pas contrôler la constitutionnalité d'une loi.

270. Les magistrats de l'ordre administratif sont-ils des magistrats professionnels ?

Non. Ils ont un statut distinct de celui des magistrats de l'ordre judiciaire. Les membres des tribunaux et des Cours administratives d'appel (1200 magistrats environ) appartiennent à un même corps, recrutés par l'École nationale d'administration ou lors de concours d'accès direct.

271. Par quels moyens le juge administratif défend t-il les libertés fondamentales ?

Le pouvoir d'injonction institué par la loi du 8 février 1995 n'est pas spécifiquement conçu pour protéger les droits et libertés mais pour assurer l'efficacité des décisions juridictionnelles. Il entretient néanmoins avec cette protection un double rapport. D'une part, ce pouvoir est lui-même la mise en œuvre d'un droit, le droit à l'exécution des décisions de justice, qui est un aspect du droit à un recours effectif, aussi bien sur le fondement de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme que sur le fondement la garantie des droits exigée par l'article 16 de la Déclaration de 1789. D'autre part, l'exécution du jugement et la protection des droits et libertés se rejoignent quand les mesures impliquées par la chose jugée sont en même temps des mesures qui permettent de rétablir ou de réaliser un droit ou une liberté.
L'institution centrale est le référé-liberté (art. L. 521-2 du code de justice administrative). Avec celui-ci, le juge administratif a enfin été doté d'une procédure efficace de protection dans l'urgence des libertés fondamentales.

272. Qu'est-ce qu'un recours gracieux ?

Le recours gracieux est un recours administratif qui s'effectue auprès de l'autorité administrative qui a pris l'acte contesté (décision administrative, acte réglementaire).
Il se distingue donc du recours hiérarchique qui s'exerce auprès de l'autorité hiérarchique de l'autorité qui a pris la décision.

273. Le référé-liberté

Le référé liberté peut être utilisé par un justiciable si une décision prise à son encontre par une administration ou un organisme chargé d'un service public porte une atteinte grave et « manifestement » illégale à l'une de ses libertés fondamentales.

274. Le référé-suspension

Le référé suspension permet d'obtenir la suspension de l'exécution d'une décision prise par l'administration (par exemple : un refus de titre de séjour, un permis de construire). La décision est prise par le juge des référés. Son effet cesse lorsque le juge s'est prononcé sur le fond.

275. Est-ce que le ministère d'avocat est obligatoire devant les juridictions administratives ?

Le recours à un avocat est obligatoire lorsqu'un contrat ou une somme d'argent est en jeu. Toutefois, l'article R431-3 du CJA précise qu'il existe des exceptions dans les matières énumérées :
- Contraventions de grande voirie ;
- Contributions directes, taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ;
- Décisions d'ordre individuel concernant les agents publics ;
- Pensions, prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, les emplois réservés et l'indemnisation des rapatriés ;
- Décisions d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant ;
- Demande d'exécution d'un jugement définitif.

276. Décrivez-nous la procédure du recours pour excès de pouvoir

Par un arrêt en date du 17 février 1950, « Dame Lamotte », le Conseil d'État a eu l'occasion de consacrer un nouveau principe général du droit selon lequel toute décision administrative peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'agit d'un recours dirigé contre des actes émanant d'une autorité administrative, qu'ils soient réglementaires (actes ayant un caractère général et impersonnel) ou individuels (actes nominatifs).
L'objectif de ce recours est de contrôler la légalité de l'acte et, le cas échéant, de l'annuler. Ce recours est possible contre toute décision administrative (décision qui n'est pas qualifiée de « mesure d'ordre intérieur ») sans qu'il soit besoin qu'un texte particulier le prévoit.
Le recours pour excès de pouvoir est généralement exercé devant le tribunal administratif. Il existe néanmoins des exceptions, notamment pour les recours effectués contre les décrets car ceux-ci sont alors jugés en premier et dernier ressort par le Conseil d'État.
Les motifs pouvant justifier un recours pour excès de pouvoir sont nombreux. Le recours peut être motivé par une incompétence, un vice de forme, un vice de procédure ou un détournement de loi voire une violation de la loi.
Au regard de la procédure à suivre en matière de recours pour excès de pouvoir, le juge administratif est saisi par le biais d'une requête.
La requête doit contenir certaines mentions obligatoires, notamment le nom, le prénom et l'adresse du demandeur.
Le délai pour contester une décision de l'administration est un délai de 2 mois à compter de :

- la notification et la réception par voie postale ou la remise en main propre, s'il s'agit d'un acte individuel dont le requérant est le destinataire,
- la publication au Journal officiel (ou dans un recueil des actes administratifs) ou l'affichage s'il s'agit d'un acte règlementaire ou d'un acte individuel dont le bénéficiaire est un tiers.

La requête doit impérativement arriver au greffe du tribunal administratif avant l'expiration de ce délai. A défaut, elle est déclarée irrecevable. Le requérant peut l'envoyer par courrier ou la déposer sur place.
Conditions de recevabilité :
- Le requérant doit avoir un intérêt à agir.
- Le requérant doit avoir la capacité d'agir
- L'acte attaqué doit être un acte administratif qui fait grief
- Le recours doit être rédigé en français
- La décision attaquée doit être produite en annexe de la requête. -Les pièces produites en annexe de la requête.
-La requête doit être accompagnée de plusieurs copies.

PUBLIC

277. Comment est nommé un préfet de région ?

Le préfet du chef-lieu de la région est préfet du département où il se situe et préfet de région. Il est nommé par décret du président de la République, pris en Conseil des ministres, sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur.

278. Existe-t-il une obligation de réserve des personnes publiques ?

Tout agent public doit faire preuve de réserve et de mesure dans l'expression écrite et orale de ses opinions personnelles.
Cette obligation ne concerne pas le contenu des opinions (la liberté d'opinion est reconnue aux agents publics), mais leur mode d'expression.
L'obligation de réserve s'applique pendant et hors du temps de service.

279. Peut-on mettre sur la place publique une statue d'un pape avec une croix ?

Le conseil municipal de Ploërmel a accepté le don d'une statue représentant le pape Jean-Paul II, destinée à être érigée sur une place publique de la commune.
La Fédération morbihannaise de la libre pensée, Mme P. et M. K. ont demandé au maire de Ploërmel de retirer le monument consacré à Jean-Paul II de tout emplacement public de la commune. Des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par le maire.
L'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 dispose que : « Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions ».
Dès lors que la croix constitue un signe ou un emblème religieux au sens de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et que son installation par la commune n'entre dans aucune des exceptions ménagées par cet article, sa présence dans un emplacement public est contraire à cette loi.
Le Conseil d'État, statuant comme juge d'appel dans la limite de la cassation, confirme l'injonction prononcée par le tribunal administratif dans son jugement du 30 avril 2015 et ordonne de procéder au retrait de la croix.

Conseil d'État, 25 octobre 2017, Fédération morbihannaise de la Libre Pensée et autres

280. Qu'est-ce que le droit de préemption ?

Le propriétaire d'un bien situé dans une zone définie par une collectivité (commune ou établissement public de coopération intercommunale) en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement urbain doit, en priorité, proposer la vente du bien à cette collectivité. C'est ce que l'on appelle le droit de préemption. Le propriétaire du bien n'est donc pas libre de vendre son bien à l'acquéreur de son choix.

281. Qu'est-ce que l'encadrement des loyers ?

L'encadrement des loyers consiste à limiter l'évolution du loyer d'un logement lors de sa première mise en location ou lors de sa remise en location, ou lors du renouvellement du bail. Cette réglementation s'applique uniquement dans les communes situées en zone tendue.

282. Qu'est-ce que l'expropriation ?

L'expropriation est une procédure qui permet à une personne publique (État, collectivités territoriales...) de contraindre une personne privée (particulier) ou morale (entreprise) à céder la propriété de son bien, dans un but d'utilité publique préalablement constaté et moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou par le juge judiciaire. Compte tenu de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété, l'expropriation ne peut intervenir que si elle présente une utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.

283. Qui règlemente le son des cloches des églises ?

Depuis la loi de 1905, les sonneries de cloches sont réglées par arrêté municipal. Le maire règle les cloches des églises dans l'intérêt de l'ordre et de la tranquillité publique.

284. Un maire peut-il interdire aux mineurs de moins de 13 ans de circuler librement entre 23h et 6h ?

Dans un arrêt du 6 juin 2018, Conseil d'État a annulé l'arrêté "couvre-feu" de Robert Ménard, maire de Béziers qui prévoyait cette interdiction.

285. Parlez-nous de la QPC sur la liberté de conscience des maires

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une QPC transmise par le Conseil d'État le 18 septembre 2013. A l'origine de la procédure, un recours déposé par un certain nombre d'élus contre la circulaire du ministre de l'intérieur du 13 juin 2013 relative aux "conséquences du refus illégal de célébrer un mariage de la part d'un officier d'état civil". La circulaire n'a aucun caractère réglementaire et se contente de donner l'interprétation officielle de la loi du 17 mai 2013 relative à l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. Elle avait donc peu de chances d'être annulée par le Conseil d'État. Ce recours devant la juridiction administrative, et c'était probablement son objet initial, offre cependant l'opportunité de déposer une QPC visant les dispositions législatives dont le Conseil constitutionnel n'a pas examiné la conformité à la Constitution dans sa décision du 17 mai 2013.

286. Peut-on tout faire des cendres après une crémation ?

Il est possible de les disperser selon les règles précisées à l'article L2223-18-2 du CGCT. En effet, « à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :

- soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40;
- soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ;
- soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques ». Il est donc interdit de les garder chez soi.

287. Peut-on enterrer un cercueil ou une urne dans une propriété privée ?

Article L2223-9 CGCT : Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l'enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite.

Une inhumation dans le terrain d'une propriété privée est possible à titre exceptionnel. Les formalités peuvent être accomplies par l'opérateur de pompes funèbres. 3 conditions suivantes doivent être remplies :

- La propriété doit être située hors zone urbaine (De plus, Article L2223-1 CGCT : la tombe doit être située à une distance minimale de 35 mètres de la première habitation.)
- Il faut solliciter l'avis d'un hydrogéologue en vous adressant à l'Agence régionale de santé (ARS)

- Il faut obtenir l'accord du préfet
- Obtenir l'accord du propriétaire ou exprimer sa volonté de son vivant

288. Le principe de laïcité s'applique-t-il partout en France ?

L'Alsace et la Moselle étaient rattachées à l'Allemagne lors du vote de la loi de séparation des églises et de l'État de 1905. De ce fait, elles bénéficient d'un statut dérogatoire fondé sur le Concordat de 1801 signé par le Consul Napoléon Bonaparte. La loi de 1905 ne s'applique pas non plus à Mayotte, en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie et à Wallis-et-Futuna.

289. Qu'est-ce que le droit à l'erreur ?

Le droit à l'erreur, qui concerne aussi bien les particuliers, que les entreprises, permet à chaque Français de se tromper dans certaines déclarations à l'administration sans risquer une sanction dès le premier manquement.
Le Parlement a adopté définitivement le 31 juillet 2018, via un vote de l'Assemblée, le projet de loi instaurant un « droit à l'erreur ». Selon ce texte, outre en cas de « mauvaise foi » ou « fraude », « une personne ayant méconnu pour la première fois une règle » ou « ayant commis une erreur matérielle » ne peut faire l'objet d'une sanction « si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration ». Les entreprises pourront demander à l'administration un contrôle pour s'assurer qu'elles sont en conformité. Le Gouvernement a lancé un site internet : oups.gouv.fr.

IX- DROIT SOCIAL

LICENCIEMENT

290. Peut-on créer pour l'employeur un droit de licencier sans motiver ?

Non. Cela est contraire à la convention n°158 de l'OIT sur le licenciement et plus précisément à l'article 4 qui dispose qu'« *un travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service* ».
Le licenciement d'un salarié doit donc reposer sur une cause réelle et sérieuse.

291. Peut-on licencier un salarié absent pour maladie ?

Aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé. Ainsi, par exemple, un employeur ne peut pas licencier un salarié au seul prétexte qu'il est régulièrement malade.
Le licenciement du salarié malade peut être envisagé lorsque les absences pour maladie se prolongent ou se répètent, selon les motifs suivants. Un salarié peut être licencié lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :
Son absence prolongée ou ses absences répétées perturbent le fonctionnement de l'entreprise
L'employeur se trouve dans la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif
L'origine des absences du salarié n'est pas liée à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (par exemple, absences liées à un harcèlement moral).

292. Peut-on licencier une femme enceinte ?

Avant le congé de maternité, le licenciement est possible pour faute grave de la salariée non liée à son état de grossesse ou pour impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse et indépendant du comportement de la salariée. Pendant le congé de maternité, la protection est absolue. Aucun licenciement ne peut être prononcé.
Après son retour de congé maternité, elle dispose d'une protection pendant 10 semaines (sauf faute grave ou motif indépendant).

293. Un employeur peut-il licencier son salarié car il porte une boucle d'oreille ?

En vertu de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son sexe ou de son apparence physique. L'employeur n'ayant pas pu justifier la décision d'empêcher d'enlever des boucles d'oreilles par des éléments objectifs, le licenciement reposait sur un motif discriminatoire (Soc, 11 janvier 2012, n°10-28.213).

294. Peut-on être licencié pour refuser de prêter serment en vertu de sa foi ?

Un agent de la RATP a refusé de prêter serment, estimant que sa foi chrétienne lui interdisait de dire "Je le jure" et proposait une formule de promesse solennelle en lieu et place. Le Président du TGI de Paris a fait acter le refus de prestation de serment et la salariée a été licenciée pour faute grave au motif qu'elle n'avait pas obtenu son assermentation.

La Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er février 2017, a déclaré le licenciement nul, puisque considéré comme prononcé en raison de ses convictions religieuses en méconnaissance de l'article L 1132-1 du Code du travail et de l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme visés par l'arrêt. (Cass. soc. 1er févr. 2017 n° 16-10.459).

295. Qu'est-ce qu'est le « Barème Macron » ?

Pour les licenciements notifiés depuis le 24 septembre 2017 et dépourvus de cause réelle et sérieuse, le juge doit, pour fixer le montant de l'indemnité, se référer au barème fixé à l'article L. 1235-3 du code du travail, qui prévoit des planchers et des plafonds d'indemnisation.

Par deux arrêts du 11 mai 2022, la Chambre sociale de la Cour de cassation a validé le Barème Macron en confirmant qu'il permet une indemnisation « adéquate » et suffisamment « dissuasive » en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. (Cass. Soc. 11/05/2022, n° n°21-14.490 et n° 21-15.247)

RÉSEAUX SOCIAUX

296. Insulter son employeur sur un groupe Facebook fermé constitue-t-il une faute grave ?

Le 12 septembre 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation s'est prononcée sur un licenciement pour faute grave d'une salariée qui avait dénigré son employeur sur un groupe fermé, constitué de 14 personnes. Pour la Haute Cour, les propos relèvent d'une conversation de nature privée.
Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass.soc., 12 septembre 2018, n°16-11.690).

297. Les informations contenues dans le profil LinkedIn d'un salarié peuvent-elle être utilisées comme éléments de preuve lors d'un contentieux prud'homal ?

Les informations contenues dans le profil LinkedIn d'un salarié peuvent-elle être utilisées comme éléments de preuve lors d'un contentieux prud'homal ? La Cour de cassation répond de manière implicite par l'affirmative dans son arrêt du 30 mars dernier (Cass. soc. 30 mars 2022, n°20-21.665).

La distinction entre espace privé et public a récemment fait l'objet d'un infléchissement jurisprudentiel dans le cadre de l'arrêt « Petit Bateau » (Cass. soc. 30 septembre 2020, n° 19-12.058).
Dans cette affaire, une photographie postée par une salariée sur son compte Facebook privé, partagé à l'employeur par un des « amis » de cette salariée, avait permis à l'employeur de justifier le licenciement de cette dernière.

Ainsi, l'atteinte portée à la vie privée du salarié, du fait d'un élément de preuve tiré de son espace privé, peut être justifié à certaines conditions strictes, si :

L'utilisation de cette preuve est indispensable à l'exercice du droit à la preuve ;

L'atteinte à la vie privée est proportionnée au but poursuivi ;

La preuve a été obtenue loyalement.

298. Un salarié peut-il se voir communiquer l'ensemble de sa boîte mail professionnelle ?

La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 juin 2025 (Cass. soc. 18-6-2025 n° 23-19.022 FS-B, Sté Publicis Sapient France c/ M.), a jugé que « les courriels émis ou reçus par le salarié grâce à sa messagerie électronique professionnelle sont des données à caractère personnel sur lesquelles il peut exercer son droit d'accès, l'employeur devant alors lui fournir tant les métadonnées que leur contenu, sauf exception »

299. L'employeur peut-il fouiller dans les dossiers de l'ordinateur de son salarié ?

Oui sauf si le salarié précise la mention « privé » de manière précise sur le fichier.

Pour mener une fouille l'employeur doit respecter certains principes clés :

- Le salarié doit être préalablement averti de la fouille et il peut y assister.
- La fouille doit être motivée et nécessaire.
- La fouille doit respecter le contenu du règlement intérieur
- La fouille préventive doit être justifiée au regard de la nature de l'activité menée par l'entreprise

En l'absence du salarié, les documents contenus dans son bureau sont présumés professionnels, de sorte que l'employeur auquel appartient ce bureau peut y accéder sans que le salarié ne soit présent.
Pour échapper à cette fouille, le salarié peut identifier ses fichiers comme personnels. En revanche, il ne suffit pas au salarié de nommer « personnel » le disque dur de son ordinateur pour soustraire à la fouille tous les documents que l'appareil peut contenir.

VIE DE L'ENTREPRISE

300. Qu'est-ce que le Comité social et économique (CSE) ?

Il s'agit du comité social et économique qui est venu remplacer les représentants élus du personnel dans l'entreprise. Il a fusionné l'ensemble des instances représentatives du personnel (IRP), délégués du personnel (DP), comité d'entreprise (CE) et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Le CSE devait être mis en place dans toutes les entreprises concernées le 1er janvier 2020 au plus tard.

301. Quelle loi a reconnu la liberté syndicale en France ?

La Loi Waldeck-Rousseau, du nom du ministre de l'Intérieur républicain Pierre Waldeck-Rousseau qui la fit voter, le 21 mars 1884. Elle autorise la mise en place de syndicats en France, abroge la loi Le Chapelier et fixe leurs domaines de compétence. Ce texte vise tous les groupements professionnels et non les seuls syndicats de salariés. Elle est désormais intégrée au Code du travail (Articles L. 2131-1 et suivants).

302. Citez quatre syndicats de travailleurs en France.

Les cinq syndicats représentatifs au niveau national sont :

- Confédération générale du travail (CGT),
- Confédération française démocratique du travail (CFDT),
- Confédération générale des cadres (CGC),
- Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
- Force ouvrière (FO).

303. Quelles sont les conditions de la grève ?

Pour qu'une grève soit valable, trois conditions doivent être réunies :

- un arrêt total du travail,
- un arrêt collectif : la grève est un droit individuel exercé collectivement,
- un arrêt concerté : la grève est un mouvement organisé avant son déclenchement effectif sans que pour autant les salariés aient à informer l'employeur ,
- des revendications professionnelles.

Si l'une de ces conditions n'est pas respectée il s'agit d'une grève illicite.

304. Les conditions pour qu'un syndicat soit représentatif

La représentativité des organisations syndicales est appréciée selon les critères cumulatifs suivants :

- Le respect des valeurs républicaines
- L'indépendance
- La transparence financière
- Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts
- L'audience

- L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience
- Les effectifs d'adhérents et les cotisations

305. Qu'est-ce qu'une grève perlée ?

Il s'agit d'une grève où le travail est effectué au ralenti ou dans des conditions volontairement défectueuses. Il s'agit d'une grève illicite.

306. Existe-t-il une obligation de loyauté du salarié envers son employeur même si elle n'est pas prévue dans le contrat de travail ?

L'obligation de loyauté résulte des termes de l'article 1135 du Code civil selon lequel « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ». Ce principe est rappelé par l'article L 1222-1 du Code du travail disposant que le contrat doit être exécuté de bonne foi.
L'obligation de loyauté est inhérente au contrat de travail, elle impose au salarié de ne pas commettre des agissements sanctionnables. Elle s'accompagne d'une obligation de fidélité et de non-concurrence.

307. Un règlement intérieur peut-il instituer une clause de neutralité ?

Depuis la Loi El Khomri, Article L.1321-2-1 du code du travail :
"Le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché."

308. Peut-on fumer une cigarette électronique au bureau ?

Depuis le 1er octobre 2017, l'article R. 3513-2 du Code de la santé publique interdit l'usage de la cigarette électronique dans certains lieux de travail :
« Les lieux de travail soumis à l'interdiction de vapoter [...] s'entendent des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public ».

309. Existe-t-il un droit au deuil ?

Tout salarié peut obtenir une autorisation d'absence en cas de décès d'un membre de sa famille. Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour avoir droit à ce congé. En droit du travail, il existe des jours de congés qui sont attribués aux salariés qui ont un décès dans leur famille :

- Cinq jours pour le décès d'un enfant ;
- Trois jours pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur.
  Des dispositions conventionnelles peuvent prévoir des droits plus avantageux pour le salarié.

310. Parlez-nous de l'affaire Baby Loup

L'affaire BABYLOUP porte sur la question de savoir si la laïcité peut être appliquée dans des cadres de droit privé et non public. Il s'agissait d'une crèche, créée par une association, subventionnée par diverses collectivités territoriales, la directrice de la crèche avait refusé d'enlever son voile islamique au retour d'un congé parental. Sa supérieure lui a demandé de retirer le voile, ce qu'elle a refusé, et elle a été licenciée pour faute. Elle s'est retournée vers le Conseil des prud'hommes qui aconsidéré que ce licenciement était justifié car elle exerçait une fonction de service public, bien qu'agent de droit privé. Le raisonnement se tenait dès lors qu'il y a accomplissement d'une mission de service public. Le doute portait sur la pertinence de la qualification de la crèche de service public. Qu'est-ce qu'un service public ? Un service public est une activité d'intérêt général organisé ou contrôlé par l'État. Or, en l'occurrence la crèche était bien subventionnée par des fonds publics, en revanche l'État exerçait sur cette crèche aucune tutelle, par conséquent on pouvait douter de la qualité de service public.
La Cour de cassation dans un arrêt important du 19 mars 2013 a jugé que le licenciement de cette personne pour le motif invoqué à savoir le non-respect de la laïcité ne pouvait être évoqué dans ce cas pour la simple raison que la crèche n'accomplissait pas une mission de service public. La notion de laïcité ne s'applique que dans le cadre de relations avec l'État.
Le Comité des droits de l'homme, chargé de contrôler la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a adopté le 10 août 2018 des « constatations » selon lesquelles la salariée licenciée en 2008 par la crèche associative Baby Loup pour avoir refusé de retirer son voile durant ses fonctions avait été victime de discrimination (art. 26 du Pacte) et d'atteinte à sa liberté de manifester sa religion (art. 11 du Pacte).

311. Peut-on insulter un coiffeur de « PD » sous prétexte qu'il est « reconnu que les salons de coiffure emploient régulièrement des personnes homosexuelles » ?

Le 16 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Paris avait jugé qu'"en se plaçant dans le contexte du milieu de la coiffure, le Conseil considère le terme PD employé par la manager ne peut être retenu comme propos homophobe".
La Cour d'appel de Paris, en date du 21 février 2018 a infirmé ce jugement en affirmant que l'employeur n'avait pas établi que la rupture de la période d'essai était étrangère à une « discrimination en lien avec [...] l'identité sexuelle supposée du salarié ».

312. Est-il discriminatoire de réserver une demi-journée de congés aux salariés du sexe féminin ?

Dans un arrêt du 12 juillet 2017, la Chambre sociale de la Cour de cassation affirme que l'octroi d'une demi-journée de congé aux femmes à l'occasion de la Journée internationale des femmes n'est pas une mesure discriminatoire à l'égard des hommes.

313. Sur qui pèse la preuve en matière de harcèlement moral au travail ?

En droit du travail, le régime probatoire est aménagé : l'article L. 1154-1 du Code du travail prévoit que le salarié doit apporter des éléments de nature à présumer l'existence d'un harcèlement. Il peut s'agir, notamment, de certificats médicaux établissant la dégradation de l'état de santé ou encore de témoignages. Le Conseil constitutionnel (Cons. const. Décision n°2001-455 DC du 12 janv. 2002) a affirmé que « les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse [...] ne sauraient dispenser celle-ci d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants ».

314. Peut-on toucher des allocations chômage après avoir démissionné ?

Le principe est qu'en cas de démission, il n'est pas possible de bénéficier du chômage.

- Il existait d'ores et déjà de nombreuses exceptions, sous conditions, par exemple :
- Démission pour suivre votre conjoint
- Démission en raison d'un mariage ou d'un PACS qui entraîne un changement de résidence
- Démission, car enfant handicapé
- Démission d'un emploi exercé moins de 3 mois
- L'employeur met fin à la période d'essai ou au contrat dans les 3 premiers mois

La loi Avenir professionnel organise l'extension, sous condition, de l'assurance chômage aux démissionnaires.
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 dite loi avenir professionnel a ouvert l'allocation d'assurance chômage aux travailleurs qui ont démissionné et ayant un projet de reconversion à compter du 1er janvier 2019. La mesure a dû attendre deux décrets pour pouvoir être mise en œuvre :

- le Décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses mesures relatives aux travailleurs privés d'emploi et à l'expérimentation d'un journal de la recherche d'emploi, Jo du 28
- le Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, Jo du 28

Selon ces deux décrets, les salariés démissionnaires ayant un projet de reconversion peuvent ainsi avoir droit au chômage depuis le 1er novembre 2019.
Les projets de reconversion devront présenter un caractère réel et sérieux attesté par une commission paritaire interprofessionnelle régionale, créée dans chaque région notamment pour prendre en charge financièrement les projets de transition professionnelle. Il faudra également justifier d'une durée d'affiliation d'au moins 1300 jours travaillés au cours des 60 mois qui précèdent la fin du contrat.

X- DROIT EUROPÉEN

315. Qu'est-ce qu'une directive ?

La directive est un acte juridique européen pris par le Conseil de l'Union européenne avec le Parlement ou seul dans certains les cas. Elle lie les États destinataires de la directive quant à l'objectif à atteindre, mais leur laisse le choix des moyens et de la forme pour atteindre cet objectif dans les délais fixés par elle.

316. Qu'est-ce qu'une initiative citoyenne européenne ?

L'initiative citoyenne européenne permet à un million de citoyens européens d'appeler la Commission européenne à légiférer sur un sujet donné, elle a été mise en place en 2011.

Le traité de Lisbonne la définit comme :

- Devant recueillir au moins un million de signatures de ressortissants d'un nombre significatif d'États membres (seuls les citoyens européens sont comptabilisés) ;
- Devant concerner un domaine relevant de la compétence de la Commission européenne ;
- Devant porter sur une question pour laquelle les signataires estiment qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application des traités.

317. Qu'est-ce que le parquet européen ?

Le parquet européen est en service depuis le 1er juin 2021, à la suite de sa création par le règlement du Conseil du 12 octobre 2017. Il s'agit de la première autorité de poursuite de l'Union européenne, son siège se situe à Luxembourg.

Il sera compétent pour poursuivre les auteurs des fraudes au budget européen, notamment :

- les fraudes transnationales de grande ampleur à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
- les détournements de subventions européennes (aides à l'agriculture, fonds structurels, etc.) ; la corruption de fonctionnaires européens.

Il s'agit d'une formation collégiale, il se compose du chef du Parquet européen assisté de deux adjoints, supervisant toutes les enquêtes et poursuites menées par les procureurs européens délégués, et d'un procureur européen par État membre participant, chargé de la conduite des enquêtes.

Il a mené 1 371 enquêtes en 2023, un chiffre en progression de 58 % par rapport à l'année précédente

318. Qu'est-ce qu'un juge ad hoc à la CEDH ?

Un juge ad hoc est nommé par le gouvernement concerné pour siéger dans des affaires dans lesquelles le juge national se trouve empêché, se déporte ou est dispensé de siéger.

319. Qu'est-ce qu'un arrêt pilote de la CEDH ?

Devant la Cour européenne des droits de l'homme, la procédure de l'arrêt pilote a pour but de traiter de grands groupes d'affaires identiques tirant leur origine d'un même problème.

La Cour rend une solution qui va au-delà d'un cas particulier et qui s'applique à toutes les affaires similaires soulevant la même question. L'arrêt qui est alors rendu est un arrêt dit « pilote ». Cette procédure vise à aider les autorités nationales à éliminer le problème systémique ou structurel mis en évidence par la Cour comme étant celui qui donne lieu à des affaires répétitives.

L'arrêt Broniowski c. Pologne de 2004 a constitué la première illustration de mise en œuvre de la procédure de l'arrêt pilote.

320. Qu'est-ce qu'une déclaration unilatérale devant la CEDH ?

Une déclaration unilatérale est une déclaration que le Gouvernement défendeur dans une affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme peut soumettre à la Cour après l'échec d'une procédure de règlement amiable. Dans cette déclaration, le Gouvernement reconnaît la violation de la Convention européenne des droits de l'homme et s'engage à fournir un redressement adéquat au requérant.

321. Quelle est la définition et quels sont les délais d'un arrêt de grande chambre ?

Lorsqu'un arrêt de chambre est rendu, les parties peuvent demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre, demande qui sera acceptée dans des cas exceptionnels. En effet, c'est le collège de la Grande Chambre qui décide s'il y a lieu ou non de renvoyer l'affaire devant la Grande Chambre pour un nouvel examen

La Grande Chambre peut aussi être saisie par la voie d'un dessaisissement d'une chambre, dans des cas qui restent également exceptionnels. En effet, la chambre à laquelle une requête a été attribuée peut se dessaisir au profit de la Grande Chambre si l'affaire soulève une question grave relative à l'interprétation de la Convention ou s'il y a un risque de contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour.

La Cour s'efforce de traiter les affaires dans les trois ans suivant leur introduction, mais l'examen de certaines affaires prend parfois plus de temps, et il arrive aussi que certaines d'entre elles soient traitées plus rapidement. La durée de la procédure devant la Cour varie bien évidemment en fonction de l'affaire, de la formation à laquelle elle est attribuée, de la diligence des parties à fournir des informations à la Cour et de bien d'autres facteurs (par exemple la tenue d'une audience, un renvoi devant la Grande Chambre, etc). Certaines requêtes peuvent être qualifiées d'urgentes et traitées en priorité, notamment dans le cas où il est fait état d'un danger imminent menaçant l'intégrité physique d'un requérant.

322. Quels pouvoirs exerce le député européen ?

Le député européen exerce 3 pouvoirs :

- Législatif : le Parlement est partie prenante dans l'adoption des actes juridiques communautaires, en « procédure législative ordinaire » (anciennement codécision), en procédure d'approbation ou de consultation, avec dans certains cas un droit d'initiative ;
- Budgétaire : il établit, avec le Conseil de l'Union européenne, le budget annuel de l'UE ;
- De contrôle : il intervient dans la procédure de désignation du président de la Commission européenne et peut censurer la Commission.

et poursuivre directement devant les juridictions nationales les personnes soupçonnées de fraudes aux intérêts financier de l'Union.

323. Quel traité a fondé l'Union européenne ?

Il s'agit du Traité de Maastricht signé le 7 février 1992.

324. Quel est le mode de nomination des juges de la CEDH ?

Ce sont des juges élus par l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, à partir de listes de 3 noms proposées par chaque État. Leur mandat est de 9 ans non renouvelable.

325. Quels sont les critères de recevabilité d'une requête devant la CEDH ?

Critère tenant à la procédure : épuisement des voies de recours interne, délai de 6 mois à compter de la décision interne, requête non anonyme, pas une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une instance internationale d'enquête ou de règlement, requête non abusive.
Critère tenant à la compétence : pas d'incompatibilité ratione personae/loci/temporis/materiae.
Tenant au fond : pas de défaut manifeste de fondement, pas d'absence d'un préjudice important.

326. Combien y a-t-il de juges à la CEDH ?

La Cour se compose d'un nombre de juges égal à celui des États membres, soit 47 juges.

327. Combien de requêtes sont déposées devant la CEDH par an ?

Environ plus de 50 000 requêtes sont déposées chaque année. (Requête attribuées à une formation judiciaire : 41 700 en 2020, 44 500 en 2019 ; requête examinée par un juge unique 26 800 en 2020 ; 44 250 en 2021).

XI- MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES LITIGES

328. Qu'est-ce que la notion d'arbitrage ?

L'arbitrage est un mode alternatif de règlement des conflits dans lequel intervient un arbitre. L'arbitre va rendre une sentence qui possède entre les parties l'autorité de la chose jugée.

329. Qu'est-ce qu'un procès-verbal de conciliation ?

Un salarié et un employeur peuvent mettre un terme à leur litige par un accord établi et signé devant le Bureau de conciliation et d'orientation (BCO) du Conseil de prud'hommes (article L 1235-1 du Code du travail).

Cet accord, matérialisé par un procès-verbal de conciliation, prévoit alors le versement au salarié d'une indemnité forfaitaire de conciliation et vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail.

Un procès-verbal de conciliation peut également permettre de mettre un terme à tout litige relatif au contrat de travail, sous certaines conditions (Cass. Soc. 24 avril 2024, n° 22-20.472)

XII- DROIT DES AFFAIRES

330. Qu'est-ce que la RSE ?

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est un « concept dans lequel les entreprises intègrent les préoccupations sociales, environnementales, et économiques dans leurs activités et dans leurs interactions avec leurs parties prenantes sur une base volontaire».

331. Qu'est-ce qu'un commerçant ? Un avocat est-il commerçant ?

Un commerçant est une personne pratiquant habituellement des actes de commerce et inscrite au registre des commerces et des sociétés (« RCS »). Depuis le 1er juillet 2016, un avocat peut exercer une activité commerciale mais sous de strictes conditions :

- l'activité commerciale doit être exercée à titre accessoire ;
- l'activité commerciale doit être destinée aux clients de l'avocat ou à d'autres membres de la profession.

332. Qu'est-ce que le fichier positif ?

Le fichier positif est une proposition de la loi Hamon invalidée par le Conseil constitutionnel en 2014. L'objectif était de créer un registre des crédits afin de limiter les cas de surendettement en identifiant l'ensemble des crédits à la consommation souscrit par des particuliers. Le dispositif a été jugé dangereux et complexe.

333. Qu'est-ce que la loi PACTE ?

Le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises à 2 objectifs :

- Améliorer les performances des TPE et PME avec comme ambition de donner aux entreprises les moyens d'innover, de se transformer, de grandir et de créer des emplois ;
- Associer les salariés aux résultats de l'entreprise.

10 mesures de ce texte sont emblématiques : simplifier les seuils applicables, supprimer le forfait social sur l'intéressement et la participation, repenser la place de l'entreprise dans la société, créer son entreprise 100% en ligne à moindre coût, faciliter le rebond des entrepreneurs, rapprocher la recherche publique de l'entreprise, faciliter la transmission d'entreprise, simplifier et assurer la portabilité des produits d'épargne retraite, soutenir les PME à l'export, protéger les entreprises stratégiques.
Le projet a été voté en 2019.

334. Qu'est-ce que la loi Sapin II ?

Il s'agit de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 *relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique*.
Ce texte vient compléter la loi Sapin 1 du 29 janvier 1993 relative à la prévention et à la corruption et à la transparence de la vie économique.
Ce texte a notamment pour but de créer l'Agence Française Anticorruption (AFA), qui, placé auprès du ministre de la Justice et du ministre chargé du budget aide à la prévention et à la détection des faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Ce texte inclut également des dispositions visant la protection des lanceurs d'alerte.

335. Les personnes morales ont-elles une vie privée ?

"Mais attendu que, si les personnes morales disposent, notamment, d'un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d'une atteinte à la vie privée au sens de l'article 9 du code civil ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision de la cour d'appel d'écarter le caractère attentatoire à la vie privée de la mesure ordonnée et, par suite, de rejeter la demande de rétractation formée exclusivement par l'association, dont la personnalité juridique est distincte de celle de ses membres, se trouve légalement justifiée " (Cass. Civ. 1re 16 mai 2018 n°17-11210).

336. Une société commerciale privée peut-elle voir sa responsabilité pénale engagée ?

Grande nouveauté du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, toutes les personnes morales de droit privé et de droit public sont, en application de l'article 121-2 du Code pénal, responsables pénalement.

337. Quelle est la responsabilité des associés d'une société civile ?

Dans le cadre juridique des sociétés civiles, chaque associé est tenu des dettes de la société, à proportion de ses droits sociaux. Cela signifie concrètement que, si vous possédez 10% des parts d'une société civile immobilière, vous devrez supporter 10% des pertes de celle-ci à la différence des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés anonymes où votre engagement est limité au montant de votre apport.

338. Comment devenir juge au tribunal de commerce ?

Les juges consulaires sont choisis par leurs pairs et exercent leurs fonctions bénévolement. Ils sont issus de divers secteurs d'activités (industrie, services, conseil...)
Les juges du tribunal de commerce doivent avoir plus de 30 ans et être inscrits au registre du commerce et des sociétés à titre personnel depuis au moins cinq ans ou avoir exercé des fonctions de dirigeant ou de directeur d'entreprise pendant au moins cinq ans.

339. Comment constitue-t-on une association ?

La constitution d'une association est libre et ne nécessite aucune formalité particulière.
Toutefois il faut être deux personnes au minimum pour créer une association (premier alinéa de la loi de 1901). En d'autres termes, une association "unipersonnelle" est légalement impossible.
De plus, pour bénéficier de la personnalité morale (et donc de la possibilité de recevoir des dons et subventions, d'ouvrir un compte en banque, de la capacité d'agir en justice...), l'association doit être déclarée en Préfecture.
La déclaration en Préfecture comprend :

- le nom et l'objet de l'association,
- l'adresse du siège social et des établissements secondaires,
- les nom, profession, domicile et nationalité des personnes chargées, à un titre quelconque, de son administration ou de sa direction,
- un exemplaire des statuts

Le nom, l'objet et l'adresse du siège social doivent ensuite être publiés au Journal Officiel.

XIII- DROIT FISCAL

340. L'impôt sur la fortune existe-t-il toujours ?

Depuis le 1er janvier 2018, l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) a été transformé en un impôt sur la fortune immobilière (IFI).

341. Qu'est-ce que la « Taxe Zucman » ?

La « taxe Zucman » est une proposition d'impôt inspirée par l'économiste Gabriel Zucman visant les « ultra-riches », dont le principe est d'instaurer un impôt plancher (minimum) sur la fortune.

Le principe de cette taxe est un impôt plancher permettant de s'assurer que les foyers fiscaux disposant de plus de 100 millions d'euros de patrimoine contribuent chaque année au moins à hauteur de 2 % du montant de leur fortune.

342. Qu'est-ce qu'une loi de finance ?

Les lois de finances "déterminent, pour un exercice (en France, une année civile), la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'État, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte" (art. 1 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001).

XIV- DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

343. Qu'est-ce que la propriété intellectuelle ?

La propriété intellectuelle regroupe :

- La propriété industrielle (droit des brevets, marques, dessins et modèles) = valorise les innovations, les inventions et les créations. On les acquiert par un dépôt ou par l'usage.

- La propriété littéraire et artistique (droit d'auteur, droit voisins, droit sui generis sur les bases de données)

344. Peut-on parler de vol quand quelqu'un copie des droits de propriété intellectuelle ?

Non. Il s'agit de contrefaçon. La contrefaçon se définit comme la reproduction, l'imitation ou l'utilisation totale ou partielle d'un droit de propriété intellectuelle sans l'autorisation de son propriétaire.

345. Qu'est-ce que l'INPI ?

Institut National de la Propriété Industrielle.
Il s'agit d'un établissement public, sous la tutelle du ministère de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique.
Cet établissement, entre autres missions, enregistre et délivre les titres de propriété industrielle : brevets, marques, dessins et modèles, joue un rôle d'information pour les inventeurs et entreprises au cœur de l'innovation et contribue à l'élaboration du droit de la propriété industrielle.

346. Quelles-sont les composantes du droit d'auteur ?

Le droit d'auteur regroupe l'ensemble des droits rattachés à l'auteur d'une œuvre originale de l'esprit. Le droit d'auteur comprend deux ensembles de droits bien distincts :

- Le droit moral, définissant le lien inaliénable, imprescriptible et perpétuel qui existe entre l'auteur et son œuvre. La paternité de l'œuvre et le respect de l'intégrité de l'œuvre (= l'interdiction de la modifier) découlent de ce droit moral. Le droit moral permet par exemple à un auteur de s'opposer à la divulgation de son œuvre sans son consentement ou à demander que son nom soit mentionné en cas de divulgation.
- Les droits patrimoniaux, qui confèrent à l'auteur le monopole d'exploitation économique sur son œuvre. Les droits patrimoniaux permettent à un auteur de s'opposer à l'utilisation commerciale de son œuvre par exemple ou à en fixer les conditions. Ils lui permettent également de toucher des droits d'auteur. A la différence du droit moral, les droits patrimoniaux ne sont pas perpétuels. Au-delà d'une certaine durée (70 ans à compter du décès de l'auteur en France), une œuvre entre dans le « domaine public » et peut être exploitée par tous sans demande d'autorisation préalable.

XV- DONNÉES PERSONNELLES

347. Qu'est-ce qu'une donnée personnelle ?

Une donnée personnelle est toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro ou par un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Par exemple le nom, numéro de téléphone, numéro de sécurité sociale, etc.

348. Qu'est-ce qu'une donnée sensible ?

Il s'agit d'une catégorie de données personnelles particulière incluant par exemple, les données de santé, l'orientation sexuelle, les origines ethniques encore les données biométriques. Le RGPD interdit, sauf exceptions, leur traitement.

349. Qu'est-ce que la CNIL ?

La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante créée par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

La CNIL a pour mission générale de veiller à ce que l'informatique ne porte atteinte ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.
Dans ce cadre, la CNIL peut proposer au gouvernement des mesures législatives ou réglementaires pour adapter la protection des personnes à l'évolution des techniques, elle est obligatoirement consultée pour tous les projets de loi créant un traitement automatisé de données nominatives (son avis n'est que consultatif).

Les traitements de données à "risques" sont soumis à autorisation de la CNIL et la Commission vérifie que la loi est respectée en contrôlant les applications informatiques. Elle peut prononcer diverses sanctions graduées (avertissement, mise en demeure, sanctions pécuniaires pouvant atteindre 300 000 €, injonction de cesser le traitement...).

La CNIL est composée d'un collège de 17 commissaires : 4 parlementaires (2 députés, 2 sénateurs), 2 membres du Conseil économique et social, 6 représentants des hautes juridictions (2 conseillers d'État, 2 conseillers à la Cour de cassation, 2 conseillers à la Cour des comptes), 5 personnalités qualifiées désignées par le président de l'Assemblée nationale, par le président du Sénat et par le Conseil des ministres.

350. Quelle est la procédure devant la CNIL ?

A l'issue de contrôle ou de plaintes, en cas de méconnaissance des dispositions du RGPD ou de la loi de la part des responsables de traitement et des sous-traitants, la formation restreinte de la CNIL peut prononcer des sanctions à l'égard des responsables de traitements qui ne respecteraient pas ces textes. La formation restreinte de la CNIL peut notamment prononcer un rappel à l'ordre, prononcer une amende administrative, etc. L'organisme mis en cause peut former un recours devant le Conseil d'État contre la décision rendue par la CNIL dans un délai de 2 mois.

351. Parlez-moi du RGPD

Le règlement no 2016/679, dit règlement général sur la protection des données (RGPD, ou encore GDPR, de l'anglais General Data Protection Régulation), est un règlement de l'Union européenne qui constitue le texte de référence en matière de protection des données à caractère personnel. Il renforce et unifie la protection des données pour les individus au sein de l'Union européenne.
Après quatre années de négociations législatives, ce règlement a été définitivement adopté par le Parlement européen le 14 avril 2016. Ses dispositions sont directement applicables dans l'ensemble des 28 États membres de l'Union européenne à compter du 25 mai 2018.
Ce règlement remplace la directive sur la protection des données personnelles adoptée en 1995 (article 94 du règlement) ; contrairement aux directives, les règlements n'impliquent pas que les États membres adoptent une loi de transposition pour être applicables. Les principaux objectifs du RGPD sont d'accroître à la fois la protection des personnes concernées par un traitement de leurs données à caractère personnel et la responsabilisation des acteurs de ce traitement. Ces principes pourront être appliqués grâce à l'augmentation du pouvoir des autorités de régulation.
La loi n°2018-493 du 20 juin 2018 est venue mettre en conformité le droit français avec le RGPD en modifiant la loi Informatique et Libertés de telle sorte à ce qu'elle puisse permettre l'application effective du règlement européen.

352. En quoi l'article 12 du RGPD garantit l'effectivité des droits ?

L'article 12 du RGPD rend les droits des personnes réellement effectifs en imposant au responsable de traitement une obligation de transparence et de clarté : les informations doivent être fournies dans un langage simple, compréhensible et facilement accessible. Il prévoit aussi des modalités pratiques qui facilitent l'exercice de ces droits, comme la possibilité de faire une demande par voie électronique. Enfin, il fixe un délai strict d'un mois pour répondre. Par ces exigences, le texte évite que les droits ne restent purement théoriques et oblige les acteurs à mettre en place des procédures concrètes et adaptées.

353. Les copies d'examen et les annotations des examinateurs sont-elles des données personnelles ?

Dans un arrêt du 20 décembre 2017, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que les copies d'examen d'un candidat et les éventuelles annotations de l'examinateur constituent des données à caractère personnel. De ce fait, le candidat dispose d'un droit d'accès à ses réponses et aux annotations de l'examinateur.
Un expert-comptable stagiaire irlandais avait échoué à un examen professionnel. Pour donner suite au rejet de sa réclamation contestant le résultat, il demandait à l'Ordre des experts-comptables l'accès à l'ensemble aux informations le concernant, sur le fondement de la protection des données personnelles. L'Ordre lui avait communiqué certains documents mais refusait de lui transmettre sa copie d'examen au motif qu'elle ne contenait pas de données personnelles. Pour la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), les réponses écrites fournies par un candidat lors d'un examen et les éventuelles annotations de l'examinateur relatives à ces réponses constituent des données à caractère personnel. À ce titre, la personne concernée dispose d'un droit d'accès à ses réponses et aux annotations de l'examinateur afin de vérifier que les données la concernant sont exactes et qu'elles sont traitées de manière licite.

354. Parlez-moi de la loi relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique

La loi du 3 août 2018 étend l'expérimentation pour trois ans l'usage des caméras individuelles dans le cadre d'une intervention aux sapeurs-pompiers volontaires comme professionnels ainsi qu'aux surveillants de prison de caméra individuelle. Ces caméras doivent être visible et indiquer quelles sont en train d'enregistrer. Par l'article L.241-2 du CSI, les agents de polices sont autorisés à en faire usage dans le cadre de leurs interventions et des conditions de l'article.

Le texte poursuit l'utilisation des caméras individuelles par la police municipale a été expérimentée de juin 2016 à juin 2018 dans trois cents communes.
Les enregistrements audiovisuels seront effacés au bout de six mois exceptés s'ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.

355. Peut-on faire des statistiques ethniques en France ?

Dans son article 8-I, la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 énonce l'interdiction de collecte de "données à caractère personnel qui font apparaitre, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci".
Des exceptions existent, notamment les traitements pour lesquels la personne concernée a donné son consentement exprès, sauf dans le cas où la loi prévoit que l'interdiction ne peut être levée ou encore "les traitements nécessaires à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice".

356. Qu'est-ce que la majorité numérique ? À quel âge a-t-elle été fixée en France ?

La majorité numérique est la capacité de pouvoir consentir seul, sans accord parental exigé, au traitement de ses données.
L'article 8 du RGPD fixe pour l'Union européenne un seuil de majorité numérique à 16 ans en deçà duquel le consentement du représentant légal de l'enfant est exigé avant tout traitement de données. Néanmoins, le règlement européen laisse la possibilité aux États-membres d'abaisser cet âge de majorité numérique pour peu que celui-ci ne soit pas inférieur à 13 ans.
En France, elle a été fixée à 15 ans par la loi du 20 juin 2018 sur la protection des données personnelles.

XVI- DROIT DE L'AUDIOVISUEL

357. Qu'est-ce que l'ARCOM ?

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou Arcom est une autorité publique indépendante française. Elle est chargée de garantir la liberté de communication et le respect des lois dans le secteur audiovisuel.

Siégeant à Paris, elle résulte de la fusion le 1er janvier 2022 du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi).

358. Quels sont les pouvoirs de sanction de l'ARCOM ?

L'ARCOM est une instance de régulation, mais n'est pas censeur. Une loi du 30 septembre 1986 interdit la censure en France, il s'agit d'un contrôle des programmes par les pouvoirs publics avant leur diffusion.
L'ARCOM dispose du droit de regard a posteriori et peut intervenir si la chaîne de diffusion n'a pas respecté ses engagements.
Différents types de sanctions peuvent être infligés, en fonction de la gravité des manquements commis :

- la suspension de l'édition, de la diffusion, de la distribution du ou des services d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires pour un mois ou plus
- la réduction de la durée de l'autorisation ou de la convention dans la limite d'une année
- une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme
- le retrait de l'autorisation ou la résiliation unilatérale de la convention.

Pour l'ensemble des éditeurs, privés ou publics, l'Arcom peut également ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué, dont elle fixe les termes et les conditions de diffusion (cf : Articles 42-4 et 48-3 de la loi du 30 septembre 1986).

359. Qu'est-ce que le CNC ?

Le Centre National de la Cinématographie, créé en 1946, avait pour mission première de remettre en fonctionnement les salles endommagées par l'Occupation et la Libération ainsi que de soutenir la création et l'économie des œuvres cinématographiques.

Désormais, il s'agit du Centre National du Cinéma et de l'Image Animée qui est un établissement public à caractère administratif placé sous l'autorité du ministère de la Culture. Grace à l'Aide aux cinémas du monde cogéré avec l'Institut français il contribue également à

la réalisation de films de toutes nationalités (cf Mustang de Deniz Gamze Ergüven, 2015). Il gère le compte de de divers soutien financier (CNC Talent, Plan effets spéciaux, …) et contribue ainsi au financement du cinéma français.

XVII- DROIT DE LA PRESSE

360. Quelle est la principale loi qui a consacré la liberté de presse ?

La loi du 29 juillet 1881.

361. Un journaliste peut-il être forcé de témoigner lors d'un procès pénal ?

L'arrêt Becker c. Norvège rendu par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) le 5 octobre 2017 sanctionne pour violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme l'injonction faite à une journaliste de témoigner lors du procès pénal de la personne qui a été sa source. C'est la première fois que la CEDH affirme que le secret des sources peut être invoqué lors d'un procès qui n'est pas celui du journaliste.
En effet, depuis l'arrêt Goodwin / Royaume-Uni du 27 mars 1996 de la Cour européenne des droits de l'homme, le secret des sources est considéré comme l'une des conditions d'exercice de la liberté de presse.

362. La notion de responsabilité en cascade en matière de liberté de presse

L'article 42 de la loi de 1881 sur la liberté de presse prévoit que sont passibles comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse dans l'ordre :

- Les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations, et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, les codirecteurs de la publication ;
- A défaut, les auteurs ;
- A défaut des auteurs, les imprimeurs ;
- A défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs.

L'article 43 de la même loi « *lorsque les directeurs ou codirecteurs de la publication ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices* ».
Dans un arrêt en date du 3 mars 2015 (Cass. Crim., 3 mars 2015, n°13-87597), la Cour de cassation est venue préciser les conditions de mise en œuvre de la responsabilité en cascade prévue par l'article 42 de la Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 : « *aucune disposition de la loi sur la presse ne subordonne la mise en cause de l'auteur de l'écrit à la poursuite, à titre d'auteur principal, du directeur de la publication, ou à celle, à quelque titre que ce soit, d'autres personnes pénalement responsables en application de ces textes* ».

363. Quels sont les critères de l'exception de bonne foi ?

La bonne foi peut être retenue comme fait justificatif de la diffamation et emporter exonération de sanctions, mais dans ce cas, quatre conditions doivent nécessairement être remplies :

- La recherche d'un but légitime dans les propos tenus
- L'absence d'animosité personnelle
- La prudence dans l'expression
- L'existence d'une enquête préalable sérieuse, permettant de s'assurer de la véracité des sources.

364. Citez un arrêt récent où la Cour de cassation fait prévaloir la liberté de la presse sur le droit au respect de la vie privée.

En décembre 2013, I. E., est secrétaire général du Front national et conseiller municipal d'Hénin Beaumont, candidat aux municipales qui auront lieu en 2014. A ce moment précis, est publié le livre "Le Front national des villes et le Front national des champs", ouvrage qui évoque clairement son homosexualité. Or l'intéressé n'a jamais fait son Coming Out, et ne souhaite pas le faire. S'adressant au juge civil, il demande réparation du dommage causé par cette divulgation. Il obtient satisfaction en première instance, décision confirmée par la Cour d'appel de Paris le 31 mai 2017. Celle-ci affirme qu'une telle révélation « n'est pas justifiée par le droit à l'information légitime du public, ni proportionnée à la gravité de l'atteinte portée à la sphère la plus intime de sa vie privée ».
La 1ère Chambre civile casse cette décision. Elle commence par affirmer que « le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d'expression revêtent une même valeur normative ». Elle énonce ensuite les critères susceptibles de guider les juges du fond pour résoudre ce conflit de normes : « la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet de cette publication, le comportement antérieur de la personne concernée, ainsi que le contenu, la forme et les répercussions de la publication ».

XVIII- DROIT DE LA SANTÉ

365. En cas de décès d'un membre d'un couple en instance de PMA, quid des embryons ?

Les embryons in vitro doivent être détruits, faire l'objet de recherches dans les conditions prévues à l'article L. 1125-1 du Code de la santé publique ou être donnés à un couple tiers en cas de décès de l'un des membres du couple souhaitant mettre en œuvre une PMA. L'insémination à partir de gamètes conservés ainsi que l'implantation d'embryons fécondés in vitro sont interdites post-mortem (art. L. 2141-2 du CSP).

L'exportation de gamètes à des fins d'insémination post-mortem est également en principe prohibée (art. L. 2141-11-1 du CSP). Pour autant, la prohibition de l'insémination post-mortem doit être conciliée avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu par l'article 8 de la Conv. EDH. En l'absence de toute intention frauduleuse et en présence d'un consentement certain, l'exportation des gamètes conservés est admise afin de permettre l'insémination post-mortem dans un pays étranger l'autorisant (CE, 31 mai 2016, n° 396848).

366. Une femme majeure peut-elle décider de se faire exciser ?

Non, c'est interdit en France selon la loi du 4 avril 2006.

367. La législation française en matière d'euthanasie est-elle suffisante ?

Il convient de distinguer entre :

- L'euthanasie active : une personne peut demander à un médecin voir à un tiers qu'il provoque sa mort (« suicide assisté »),
- L'euthanasie passive : fait de ne pas recourir ou d'arrêter un traitement, toute personne ayant le droit à une fin de vie digne selon l'article 1105 du CSP.

La France ne reconnait pas l'euthanasie active. Une personne est cependant en droit de refuser l'acharnement thérapeutique, c'est-à-dire une thérapie sans espoir réel d'obtenir une amélioration de l'état de santé du malade.

Un avant projet de loi sur la fin de vie a été rendu au Président de la République en septembre 2023. Ce projet devrait être réexaminé à l'Assemblée avant la fin de l'année 2024.

368. L'affaire Vincent Lambert

L'affaire Vincent Lambert est une affaire judiciaire médiatisée concernant la question du droit à la vie. Cette affaire est née de la décision prise par un médecin en charge d'un patient en état végétatif d'interrompre son alimentation et son hydratation artificielle. Les parents, le demi-frère, et la sœur ont contesté cette décision. Dans un arrêt en date du 19 juillet 2017, le Conseil d'État a pu juger que le médecin actuellement en charge de Vincent Lambert devait se prononcer sur l'engagement d'une procédure d'examen de l'arrêt des traitements. Une nouvelle expertise médicale a été ordonnée le 2 juillet 2018 par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Le 2 juillet 2019, la nutrition et l'hydratation artificielles de Vincent Lambert sont arrêtés pour la troisième fois depuis 2013. Le précédent protocole d'arrêt avait été interrompu en mai dernier suite à la décision de la cour d'appel de Paris à la demande des parents de l'ancien infirmier. Le 8, les parents annoncent qu'ils ne déposeront plus de recours. Le 11 juillet 2019, le décès de Vincent Lambert est annoncé.

369. Les transfusions sanguines et les témoins de Jéhovah

Le refus d'absorber du sang, sous quelques formes que ce soit, est chez les Témoins de Jéhovah une de leurs croyances. Cependant, la jurisprudence a pu admettre que le médecin bénéficie d'une immunité dans le cas de transfusions sanguines pratiquées pour sauver la vie d'un patient, malgré son refus motivé par des raisons d'obédience religieuse. L'article 1111-4 du CSP modifie la position de la jurisprudence.

En effet, « le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d'interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L'ensemble de la procédure est inscrit dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l'article L 1110-10 ».

370. Si je meurs et que je n'ai rien indiqué à l'administration ou à mes proches, est-ce que mes organes peuvent-être donnés ?

Le consentement est présumé au don d'organes. Cela signifie que toute personne qui n'a pas fait connaître de son vivant son refus au don est présumé consentir au prélèvement de ses organes au moment de son décès. Il est possible de refuser expressément le prélèvement de ses organes en s'inscrivant au registre national des refus des dons d'organes.
Si la personne est un majeur protégé ou un mineur, il faut une autorisation écrite.

371. Les homosexuels peuvent-ils donner leur sang ?

Depuis juillet 2016, les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes peuvent donner leur sang - geste qui leur avait été interdit depuis 1983 en raison des risques de transmission du sida.
Mais cette possibilité est soumise à des conditions fixées par un arrêté du 5 avril 2016, notamment l'abstinence d'un an, qui doit être déclarée lors d'un entretien préalable contre quatre mois pour les donneurs hétérosexuels. Cependant, le 3 octobre 2018, un amendement de la commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale a été adopté pour aligner la période d'abstinence demandée aux homosexuels sur celle demandée aux hétérosexuels. Or, le 11 octobre dernier, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement qui proposait d'en finir avec la différence de traitement dans l'accès au don du sang pour les homosexuels.
Depuis avril 2020, le délai permettant de donner son sang après la dernière relation sexuelle entre hommes a été réduit de douze à quatre mois. Depuis le 16 mars 2022, l'abstinence nécessaire pour donner son sang est abolie.

372. Cette condition avait-elle été jugée discriminatoire ?

Le Conseil d'État a rejeté, le jeudi 28 décembre 2017, la demande d'associations qui souhaitaient que soit retirée la condition d'un an d'abstinence exigée pour que les homosexuels puissent donner leur sang. En rendant sa décision, l'institution a estimé que « les autorités sanitaires doivent privilégier les mesures les mieux à même de protéger la sécurité des receveurs lorsque les données scientifiques et épidémiologiques disponibles ne permettent pas d'écarter l'existence d'un risque ».

XIX- DROIT DES ANIMAUX

373. D'où vient le nom de l'association L214 qui défend les droits des animaux ?

De l'article L 214-1 du code rural et de la pêche maritime : "Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce."

374. Existe-t-il un droit des animaux ?

Il n'existe pas à l'heure actuelle de discipline à part entière, et les différents textes de lois relatifs à ces questions se retrouvent dispersés dans plusieurs branches, du droit de l'environnement au droit pénal, en passant par le droit rural et le droit civil.
Le délit d'actes de cruauté est créé avec la loi du 19 novembre 1963 et il faut ensuite attendre le 10 juillet 1976 pour que la loi édifiant réellement la politique de protection animale ne voit le jour.
En effet, cette loi issue du Code rural et de la pêche maritime (article L. 214-1 à L.214.3) à énoncée trois principes essentiels :

- L'animal est un être sensible, qui doit être placé dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce,
- Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux,
- Il est interdit d'utiliser des animaux de façon abusive.

Depuis, la place des animaux domestiques dans le droit français n'a que peu évoluée.
Le 13 novembre 2012, sous l'impulsion d'associations de protection animale dont la fondation 30 millions d'amis, une proposition de loi relative à la protection animale est effectuée. Cette proposition aboutira, le 16 février 2015, à la création de la loi 2015-177 qui modifie de nouveau le code civil en qualifiant les animaux d'êtres doués de sensibilité (caractère déjà reconnu par l'article 515-14 du Code rural) : « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. »
En dépit du caractère sensible reconnu aux animaux domestiques, ils restent malgré tout soumis aux règles régissant la propriété.
Actuellement, une proposition de loi, en procédure accéléré, visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale est à l'étude. Ce texte propose, entre autres mesures, d'aggraver les peines applicables en cas d'abandon ou de maltraitance d'un animal et l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques itinérants et delphinariums. L'Assemblée nationale a adopté ce texte qui sera discuté le 30 septembre et 1er octobre au Sénat.

375. La corrida est-elle interdite en France ?

En principe, en France, les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux sont interdits et réprimés par le Code pénal (article 521-1)

Toutefois, il existe une dérogation pour les régions où la corrida fait l'objet « d'une tradition locale ininterrompue » (C. pén., art. 521-1, al. 7 et art. R. 654-1).

376. Quelles sanctions prévues en cas de sévices envers un animal ?

Art. 521-1 du Code pénal réprime l'exercice de sévices graves ou d'actes de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité. La peine peut aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende (4 ans et 60 000 euros en cas de circonstances aggravantes). Le Tribunal peut aussi ordonner la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une association. Un couple d'influenceurs a été condamné en 2022 en raison de la malnutrition et des actes de cruauté envers un chiot de 4 mois.

XX- QUESTIONS DE RÉFLEXION

Attention : Les réponses aux questions proposées ci-après ont vocation à vous apporter des axes de réflexion. Nous vous recommandons de toujours éviter de donner votre avis (sauf si cela vous est demandé précisément).

377. En quoi pensez-vous que punir soit toujours la meilleure solution ?

Cela dépend du cas, la prévention peut parfois donner de meilleurs résultats (ex : personnes dépendantes à la drogue, à l'alcool...).

378. Que pensez-vous de l'exemplarité de la sanction ?

Donnez votre avis.
Pour : éviter le risque de récidive
Contre : une personne va avoir une peine très sévère uniquement pour montre l'exemple alors que le but de la justice est la réparation.

379. Que pensez-vous de la peine de mort ?

La peine de mort est une atteinte à la vie, protégée par l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'Homme, ainsi que par l'article 66 de notre Constitution.
C'est notamment à travers le travail de Robert Badinter que la peine de mort a pu être abolie en France le 18 septembre 1981. A ce jour, 106 États ont aboli la peine de mort pour tous les crimes, 7 l'ont aboli pour les crimes de droit commun, et 29 respectent un moratoire sur les exécutions, soit 142 États au total. En revanche, la peine de mort est toujours appliquée dans 57 États et territoires.

380. La TVA peut-elle être considérée comme un impôt juste pour le contribuable ?

Donnez votre avis
TVA est un impôt indirect, réel et proportionnel soumis à la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI). La TVA est la première source de rendement de l'État.
Le fait que la TVA ne tient pas compte du niveau de vie des contribuables
la TVA est ajusté en fonction des produits, moins importantes sur les produits de premières nécessité, elle l'est davantage sur les produit de luxe : elle apparaît plus « juste » alors pour le contribuable

381. Que pensez-vous du mouvement #MeToo ?

Donnez votre avis.
Prendre du recul sur la situation, mouvement datant de 2007, ayant pris de l'ampleur en 2017. Pour donner suite à l'affaire Weinstein, il y a eu une réelle prise de conscience. Cela a mené en France à la loi Schiappa en 2018 qui étend le délai de prescription des crimes sexuels sur des mineurs à 30 à partir de leur majorité. La charge de la preuve incombe cependant à la victime.

382. « Cass-toi pôv con», est-ce de l'humour ?

Il s'agit d'un arrêt où le requérant est un militant politique ancien élu socialiste qui, en marge d'un déplacement de Nicolas Sarkozy, a exhibé un panneau portant l'expression « casse-toi pov'con », en référence à une insulte devenue célèbre, adressée par N. Sarkozy lui-

même en février 2008 au Salon de l'agriculture, à un agriculteur ayant refusé de lui serrer la main. La formule avait fait florès et fut utilisée comme slogan lors de manifestations. Il est reproché à la France d'avoir prononcé la condamnation pénale, 30 euros d'amende avec sursis, pour offense au Président de la République, d'un homme qui arborait un panneau portant la citation «casse-toi pov'con», popularisée par N. Sarkozy lui-même précédemment (Eon / France, 14 mars 2013).

383. En quoi le terme « fonctionnaire public » visant le juge d'instruction peut paraître choquant ?

Le juge d'instruction est un magistrat du siège chargé des enquêtes judiciaires dans les affaires pénales les plus complexes. Il rassemble les éléments qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité, dirige les interrogatoires, confrontations et auditions, et constitue le dossier qui sera soumis au tribunal correctionnel ou à la cour d'assises. Étant un magistrat du siège, il est censé être indépendant.

384. Les inconvénients de la jurisprudence comme source du droit

Les juges peuvent aller à l'encontre de la volonté du législateur en rendant une décision contra-legem.

XXI- DÉONTOLOGIE

385. La sanction de l'avocat par son barreau

L'avocat est tenu de respecter les règles déontologiques applicables à sa profession. Il peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire plus ou moins graves à l'initiative du bâtonnier : avertissement, blâme, suspension temporaire, radiation.

386. Le secret professionnel de l'avocat

Le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps et couvre toutes les matières (conseil, défense...) et tous les supports (papier, télécopie, voie électronique...). L'avocat doit le faire respecter par tous les membres du cabinet ou de la structure avocats ou non.
L'avocat ne peut en être relevé par son client, par quelque autorité que ce soit ou plus généralement par qui que ce soit, sauf pour les besoins strictement nécessaires à sa défense et dans les cas suivants : mise en cause dans une procédure pénale, recherche de responsabilité civile professionnelle, contestations d'honoraires.
La violation du secret professionnel constitue un délit pénal et un manquement à la règle déontologique susceptible de sanctions disciplinaires.

387. Est-ce que l'avocat peut violer le secret professionnel ?

En principe, cela est interdit. Mais, il existe des entraves légales au secret professionnel telle la révélation imposée par la loi (obligation de dénoncer un délit ou crime qu'il est encore possible de prévenir ou obligation de déclarer à TRACFIN).

388. L'avocat peut-il mentir dans l'intérêt de son client ?

La question est plus une question d'école qu'une réalité pratique ; d'abord parce que l'avocat ignore le plus souvent la réalité de la culpabilité ou de l'innocence de son client, et fait avec ce que son client a bien voulu lui dévoiler, ensuite parce que l'avocat avisé par les confidences du client de la culpabilité de ce dernier et astreint à plaider l'innocence, se révélerait un piètre défenseur ; il n'est pas en effet un acteur qui récite avec talent un texte auquel il demeure étranger, il est l'homme d'une conviction qu'il doit faire partager à d'autres et son enthousiasme serait bien limité s'il doutait de la thèse qu'il défend. Mais en outre, l'avocat, partenaire de la justice, ne peut user de moyens mauvais (le mensonge) même pour une fin estimée bonne (la défense). La morale de sa profession comme la morale tout court le lui interdit, et il perdrait vite le crédit qui est le sien auprès des juges s'il devenait le complice du client.

389. L'avocat est-il indépendant de son client ?

L'avocat a le devoir de demeurer indépendant à l'égard de son client :

- Indépendance matérielle : les honoraires ne doivent pas être liés de manière étroite au profit pécuniaire que le client retire du procès.
- Indépendance morale et intellectuelle : l'avocat doit pouvoir refuser ou rendre un dossier s'il estime devoir le faire dès lors qu'il n'occasionne pas de préjudice à son client.

L'avocat bénéficie d'une large indépendance dans l'exécution de sa plaidoirie. L'avocat est maitre de l'argumentation qu'il présente devant les tribunaux, et peut avoir une conception différente de celle de son client en ce qui concerne la défense de ses intérêts. Il n'a pas à rendre compte à son client de la manière dont il propose son argumentation. L'avocat doit pouvoir choisir librement, avec l'accord de son client, entre une défense de connivence et une défense de rupture.
Pour sauvegarder son indépendance, l'avocat ne doit pas être dans un lien de subordination vis à vis de personnes physiques ou morales extérieures au barreau (dites clientèles dominantes).

390. L'absence de convention d'honoraire prive-t-elle l'avocat de son droit à rémunération ?

Si la loi a généralisé l'obligation faite à l'avocat de conclure une convention d'honoraires avec son client, ce n'est pas pour autant que l'avocat est déchu de son droit à rémunération en cas de non-respect de cette obligation. La Cour de cassation maintient le pouvoir du juge de l'honoraire de fixer ce qui est dû (Cass. 2e civ., 14 juin 2018, no 17-19.709, P+B+I).

391. Que faire si un client déclare à son avocat son intention de commettre une infraction ?

L'article 434-1 du code pénal qui punit la non-dénonciation d'un crime fait une exception pour les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13 du même code. L'avocat est ainsi le seul juge de sa conscience en étant libre de révéler ou non les informations qu'il possède.

392. Quels autres professionnels demandent la même protection des informations qu'ils échangent avec leurs clients au titre du secret professionnel ?

L'obligation de déclaration de soupçon incombe aux avocats dans le cadre de la lutte contre le blanchiment. L'avocat a cette obligation dans d'autres domaines telle que la disparition de mineurs, le recel de criminel.

393. À partir de quand les soupçons sont-ils suffisamment importants pour qu'ils soient déclarés ?

La déclaration doit être effectuée préalablement à l'exécution de la transaction.
La déclaration doit être effectuée à priori afin, le cas échéant, de permettre à Tracfin d'exercer son droit d'opposition. Le professionnel doit, en conséquence, s'abstenir d'effectuer toute opération dont il soupçonne qu'elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

394. Les clients doivent-ils être informés de cette obligation ?

Il est interdit à l'avocat d'informer son client qu'il se soumet à une déclaration de soupçon le concernant. En effet, il existe un principe de confidentialité de la déclaration, sous peine de sanctions pénales le cas échéant.

395. Quelles sont les autres personnes visées à l'article 11 du code de procédure pénale sur le secret de l'instruction ?

Ceux qui concourent à la procédure : magistrats, greffiers, policiers, gendarmes et experts judiciaires.

396. Quand le bâtonnier décide-t-il de signaler le soupçon à TRACFIN ?

L'avocat ne communique pas directement la déclaration à TRACFIN mais au bâtonnier de l'ordre.
Le bâtonnier doit vérifier que les faits décrits par l'avocat justifient une transmission de la déclaration parce qu'elle porte sur des opérations et des sommes visées à l'article L. 561-3 du code monétaire et financier et que l'avocat se situe bien en dehors des exceptions tenant à la consultation juridique donnée au client ou à sa défense dans le cadre d'une procédure juridictionnelle.

397. Un avocat peut-il se dire « spécialisé » dans une matière ?

La spécialisation est acquise par une pratique professionnelle continue d'une durée de quatre ans, validée par un jury qui vérifie les compétences professionnelles dans la spécialité, et attestée par un certificat délivré par le CNB. Sur la base d'un dossier constitué par l'intéressé, le jury se prononce à l'issue d'un entretien qui comprend une mise en situation professionnelle (art. 12-1 loi 31 déc. 1971).

La liste des spécialisations est fixée par arrêté du Garde des Sceaux (art. 86 loi 31 déc. 1971). L'avocat titulaire d'une spécialisation a des obligations de formation dans sa matière, il doit y consacrer la moitié de son temps de formation obligatoire (art. 85 loi 31 déc. 1971).
L'avocat ayant obtenu une spécialisation pourra ajouter à son titre « spécialisé en... ». Une activité dominante traduit simplement un domaine d'activité pratiqué de manière récurrente mais n'ouvre droit à aucune reconnaissance particulière.

398. Qu'est-ce que la CARPA ?

La CARPA est la Caisse des règlements pécuniaires des avocats. C'est une association (loi 1901) créée en 1957. La CARPA a deux missions : la gestion des maniements de fonds et la gestion du service de l'aide juridictionnelle et corrélativement le financement de l'accès au droit.

399. Deux confrères se croisent à la porte du palais. Lequel doit passer en premier ?

Celui qui est en robe a priorité de passage sur celui qui est en civil. Cette règle fait partie des usages de la profession, qui ont un caractère obligatoire, les avocats doivent donc s'y conformer.

400. Est-ce qu'un avocat peut démarcher un client par SMS ?

Les avocats peuvent faire du marketing direct depuis la publication du décret du 28 octobre 2014 « relatif aux modes de communication des avocats » qui autorise la « sollicitation personnalisée » tout en encadrant les conditions de ce démarchage.
Ils peuvent pour offrir leur service, contacter des clients potentiels par courrier électronique ou envoi postal (en revanche, l'envoi de SMS, message textuel, sur un terminal téléphonique leur est interdit). L'avocat qui sollicite ainsi directement une personne doit préciser dans son envoi « les modalités de détermination du coût de la prestation, laquelle fera l'objet d'une convention d'honoraires ». Cette sollicitation personnalisée n'est permise à l'avocat que si elle procure une information sincère sur la nature des prestations de services proposées. Tout élément comparatif ou dénigrant en est exclu.

401. Existe-t-il un code de la déontologie ?

Le décret 2023-552 du 30 juin 2023 institue un Code de déontologie des avocats regroupe les règles de déontologie de la profession jusqu'ici éparses. Ces règles sont reprises à droit constant dans le nouveau Code.

402. Qu'est-ce que la conférence des bâtonniers ?

La Conférence des Bâtonniers est une association de loi 1901, à laquelle adhérent les barreaux français sauf celui de Paris. Elle regroupe des ordres représentés par leurs Bâtonniers en exercice, assistés des anciens Bâtonniers.
Elle reçoit mandat de défendre les prérogatives des Bâtonniers des barreaux locaux, ainsi que les intérêts des Ordres.
Les 163 Bâtonniers en exercice, réunis en assemblée générale, élisent pour 3 ans (renouvelable une fois) leur bureau, composé de 25 membres.
Le président, dont le mandat est de 2 ans, siège au CNB en qualité de vice-président de droit
La Conférence des Bâtonniers a un intérêt légitime pour ester en justice de manière à assurer le respect des règles de la profession.

403. Est-ce qu'un avocat commis d'office peut demander des honoraires à son client ?

Un avocat commis d'office est un avocat désigné par le bâtonnier de la juridiction lorsque le prévenu n'en a pas, ou que l'urgence ne le permet pas.
Un avocat commis d'office n'est pas gratuit. Sa rémunération doit être déterminée lors du premier rendez- vous avec lui. Mais il est possible de demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle en cas de revenus modestes.

404. Un avocat peut-il plaider nu sous sa robe ?

Selon l'alinéa 3 de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 « Ils [les avocats] revêtent dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, le costume de leur profession.
Le port de la robe est réglementé et uniformisé. Aucun signe distinctif d'origine religieuse, philosophique, politique ou culturel ne doit s'observer au nom des principes d'égalité et d'indépendance. Il ne peut exprimer librement ses opinions et ses pensées. Il peut donc être poursuivi pour atteinte à l'honneur et à la dignité de la profession. Il y a donc des limites au droit d'expression de l'avocat qui soient verbales ou physiques. Se balader nu sous sa robe en fait partie.

405. Que pensez-vous du fait que les avocats doivent dénoncer leurs clients contre lesquels ils auraient des soupçons de blanchiment d'argent ?

Il s'agit d'une atteinte importante au secret professionnel, surtout que l'avocat est tenu à une obligation de confidentialité et ne peut révéler au client qu'il a dénoncé ses actes. Cependant, cette obligation pourrait être justifiée par le fait que le blanchiment d'argent issus d'activités illicites est susceptible de servir à financer des activités criminelles, notamment dans le domaine du trafic de stupéfiants ou du terrorisme international.

Pour la CEDH, dans l'arrêt du 6 décembre 2012, elle considère que l'obligation de déclaration de soupçon ne porte pas une atteinte disproportionnée au secret professionnel des avocats, puisque de première part celle-ci ne porte que sur certaines activités limitativement énumérées, puisque de seconde part l'avocat n'y est pas astreint lorsqu'il exerce sa mission de défense des justiciables, enfin puisque de troisième part la déclaration s'effectue au travers du filtre du bâtonnier.

406. Un avocat peut-il tout dire lors d'un procès ?

L'article 41 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 confère une immunité judiciaire quant aux discours prononcés ou écris produits par l'avocat devant les tribunaux, qui ne peuvent donner lieu à son encontre aux actions en diffamation, pour injure ou outrage.

L'alinéa 6 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 dispose à cet effet que « pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers ».

L'appréciation de ce qui est relatif à la cause est largement entendu, il suffit en réalité que les propos soient formulés dans l'intérêt de la défense. Par exemple, le fait pour un avocat d'employer les termes « justice honteuse » bénéficie de l'immunité et n'est pas considéré comme outrageant, mais la conclusion impuissante d'un raisonnement constatant l'impossibilité dans laquelle se trouvait l'avocat de faire entendre une cause dont il était fondé à penser qu'elle était juste. (CA Dijon , 15 déc. 1998, n°98-00779.)

407. Peut-il insulter le magistrat ? Les parties ? Les témoins ?

Il convient de relever que la Cour de Strasbourg avait déjà fait largement prévaloir la liberté d'expression d'un avocat - ou d'anciens avocats - à l'encontre de magistrats dès lors que leurs propos « donnaient des informations intéressant l'opinion publique sur le fonctionnement du pouvoir judiciaire » (CEDH, 1ère section, 11 février 2010, Alfatakis c/ Grèce, n°49330/07), allant même dans certains cas justifier des propos visant à « critiquer la stratégie choisie par un Procureur pour mener l'accusation » (CEDH, 15 juillet 2010, Dumas c/ France, §50, n°34875/07).

L'Assemblée Plénière consacre ainsi en droit interne la possibilité pour l'avocat de porter sa voix au-delà de l'enceinte des tribunaux, sans pour autant lui garantir une immunité, puisque ses propos doivent toutefois répondre aux exigences de légitimité du but poursuivi, d'une base factuelle suffisante et être dépourvus de toute animosité personnelle.

408. Comment s'appelle l'ornement blanc sur la robe d'un avocat ?

Le rabat.

409. L'avocat est-il tenu d'une obligation de conseil en matière fiscale ?

La jurisprudence a de nombreuses fois répondu par l'affirmative, considérant que l'avocat manquait à son devoir de conseil en n'avertissant pas les parties de l'incertitude affectant le régime fiscal applicable à une opération de ce type et du risque de perte des avantages fiscaux recherchés par les clients (Cass. Civ. 1ère 26.01.2012). L'avocat rédacteur d'acte a donc un devoir d'informer les parties à l'acte sur les conséquences fiscales des opérations envisagées (Cass. Civ. 1ère, 02 octobre 2007, Cass. Civ. 1ère 18 décembre 2001). Mais l'avocat peut limiter sa mission s'il le précise à son client et s'il rédige un acte en ce sens.

410. Un avocat peut-il faire de la publicité ?

La publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l'avocat à condition qu'elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et que leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession.

411. Un avocat peut-il porter une robe en dehors du tribunal ?

L'avocat doit porter la robe :

- Toutes les fois qu'il est au Palais de Justice ;
- Dans l'exercice de ses fonctions judiciaires, toutes les fois qu'il assiste ou représente son client devant une juridiction ou une commission exerçant des fonctions juridictionnelles ;
- Dans le cadre de poursuites disciplinaires ;
- Dans les manifestations professionnelles officielles ;

- Dans les cérémonies religieuses telles que les obsèques d'un confrère.

412. Un avocat peut-il plaider contre un ancien client ?

D'après l'alinéa 3 de l'article 4.1 du RIN, l'avocat « ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client. »
La commission des règles et usages du CNB n'approuve que dans des cas très limités la possibilité pour un avocat d'intervenir contre un ancien client, et certainement pas dans le cas où un avocat aurait eu une connaissance personnelle de l'ancien client concerné. Elle invite les avocats au respect du secret professionnel dans toute son étendue (pas seulement infos obtenues de l'ancien client mais aussi ceux déduits de son comportement, son mode de vie etc), au respect des principes essentiels telle la loyauté ou la délicatesse.
Dès que l'avocat a eu connaissance d'éléments de nature à lui conférer un avantage : il y a lieu de caractériser une situation de conflit d'intérêts et donc ne pas plaider mais aussi représenter un client contre cet ancien client.

413. Pourquoi l'avocat parisien ne porte pas d'hermine ?

Les avocats parisiens auraient coupé l'hermine de leur robe d'avocat. Plusieurs explications historiques existent à ce propos, sans que l'on puisse assurément confirmer laquelle est vraie :

- Une des raisons plausibles serait la défiance des avocats parisiens à l'encontre de Napoléon III qui voulait leur faire prêter serment.
- En hommage à la mémoire de Malesherbes, avocat de Louis XVI et qui fut guillotiné.
- Pour donner suite à la défiance des avocats lors du procès de Marie-Antoinette, qui continuèrent de porter son deuil.
- D'autres affirment que ce serait pour porter le deuil du Roi Louis XVI.

414. Un avocat peut-il avoir un mandat parlementaire ?

La profession d'avocat est compatible avec les mandats parlementaires, qu'il soit député, sénateur ou député européen. L'avocat exerçant ce mandat électif est alors soumis aux incompatibilités édictées par les articles LO 149 et LO 297 du code électoral (cf. D. 27 nov. 1991, art. 117). Il résulte de ces textes que l'avocat ne peut :

- En premier lieu, exercer aucun acte de sa profession, même par associé, collaborateur ou secrétaire interposé, à l'occasion d'affaires pénales intéressant la chose publique, la presse, le crédit ou l'épargne (sauf le procès devant la Haute cour ou la Cour de justice de la République) ;
- En deuxième lieu, consulter ou plaider pour une entreprise nationale ou subventionnée par l'État ou une société financière ou de promotion immobilière, sauf s'il en était déjà le conseil habituel avant son élection ;
- En troisième et dernier lieu, consulter ou plaider contre l'État ou une personne morale assimilée sauf affaire concernant un dommage causé par un véhicule de l'État (ou une personne morale de droit public).

415. Quel est le statut de la profession d'avocat ?

Le statut de la profession d'avocat est aujourd'hui régi par deux lois importantes en date du 31 décembre 1971 et du 31 décembre 1990, qui en font une profession libérale, indépendante, mais fortement réglementée.

416. Un client peut-il se dessaisir de son avocat comme il le souhaite ?

Corollaire de la liberté de choix de l'avocat par son client, ce dernier peut librement dessaisir son avocat. Ce faisant, il exerce le droit absolu de retrait de tout client à l'égard de son conseil, lequel ne peut obtenir, sauf hypothèses particulières, aucune indemnisation. En matière judiciaire, la partie qui révoque son mandataire doit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, soit pourvoir au remplacement de son avocat.

417. Qu'est-ce qu'un avocat honoraire ?

L'avocat qui démissionne peut obtenir le titre d'avocat honoraire et continuer d'exercer partiellement son activité sous contrôle du Bâtonnier ou du conseil de l'Ordre. L'avocat honoraire demeure, ainsi, soumis aux obligations résultant du serment d'avocat. L'honorariat peut être conféré, sur demande de l'intéressé, à tout avocat démissionnaire et ayant exercé pendant 20 ans la profession d'avocat. En aucun cas l'honorariat ne peut être accordé ou maintenu à celui qui porte ou aurait porté atteinte aux principes essentiels de la profession.

Il ne peut exercer aucun acte de la profession hormis la consultation ou la rédaction d'actes, sur autorisation du bâtonnier. L'avocat honoraire peut accepter une mission de justice, d'arbitrage, d'expertise ou de médiation. Il peut également participer à une commission administrative ou à un jury d'examen ou de concours.

418. Quelles sont les conditions de l'immunité judiciaire pour un avocat ?

- L'immunité judiciaire s'applique devant toute juridiction affectée par les droits de la défense et soumises au principe du contradictoire (la notion de juridiction est appréciée de manière restrictive) ;
- Les propos ou écrits doivent avoir été tenus ou produits devant la juridiction siégeant en audience publique en chambre du conseil ou en audience de cabinet, dans le prétoire et au cours des débats jusqu'à la fin de l'instance ou dans le cadre de la mise en état (cela concerne toute parole prononcée à l'audience ainsi que l'ensemble du dossier soumis à l'appréciation des juges, jusqu'aux lettres communiquées aux magistrats) ;
- Les faits ne doivent pas être étrangers à la cause (tous les faits servant à justifier les conclusions ou qui ont quelque utilité pour la solution du litige soumis au tribunal ne sont pas étrangers à la cause ; la jurisprudence tend à adopter une conception restrictive des faits étrangers à la cause).
- Les faits doivent constituer des délits d'injure ou de diffamation au sens de la loi de 1881 ou d'outrage au sens de l'article 434-24 du code pénal.

419. Qu'est-ce que la foi du palais ?

La foi du Palais, découlant du devoir de loyauté, concerne les relations entre avocats et celles entre magistrats et avocats qui peuvent engager des conversations pour lesquelles les uns et les autres s'engagent à ne pas en dévoiler le contenu. L'avocat a le droit d'échanger avec d'autres partenaires de justice sans craindre d'être trahi par la confiance qu'il met en eux. La foi du Palais ne relève pas du secret professionnel.

420. Un avocat peut-il communiquer des copies de pièces d'un dossier pénal en cours ?

En principe, cela est impossible, mais il existe des exceptions. Les éléments non couverts par le secret de l'instruction ;

- La partie civile a la faculté, au soutien d'une demande de sursis à statuer présenter au juge civil de produire les éléments tirés de la procédure pénale nécessaires au besoin de la défense ;
- Les rapports d'experts peuvent être copiés et transmis par les parties ou leurs avocats pour le besoin de la défense ;
- Les éléments d'une autre procédure pénale peuvent être annexés à une procédure pénale s'ils sont de nature à éclairer les juges et à contribuer à la manifestation de la vérité ;
- La personne poursuivie pour diffamation en droit de la presse est admise à produire les pièces de l'information en cours pour les nécessités de sa défense ;

421. La correspondance entre avocats

Les correspondances échangées entre l'avocat et ses confrères sont couverts par le secret professionnel à l'exception de celles portant la mention « officiel ».

422. Quels sont les principes essentiels de la profession d'avocat ?

L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité dans le respect des termes de son serment.
Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'égalité, d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Il fait preuve à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.

423. Quelle est la différence entre un collaborateur libéral et un collaborateur salarié ?

- La collaboration libérale est un mode d'exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination, par lequel un avocat consacre une partie de son activité au cabinet d'un ou plusieurs avocats. Le collaborateur libéral peut compléter sa formation et peut constituer et développer une clientèle personnelle.
- La collaboration salariée est un mode d'exercice professionnel dans lequel il n'existe de lien de subordination que pour la détermination des conditions de travail. Le collaborateur salarié ne peut avoir de clientèle personnelle, à l'exception de celle des missions d'aide juridique pour lesquelles il est désigné par le bâtonnier.

Le contrat de travail de l'avocat collaborateur salarié est régi par le droit du travail et par la convention collective signée le 17 février 1995, pour toutes les dispositions autres que celles de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ainsi que par les principes essentiels de la profession.

424. Qu'est-ce que l'omission du barreau ?

L'omission consiste en la suppression, par décision motivée par le conseil de l'Ordre, du nom de l'avocat du tableau des avocats inscrits.
Doit être omis :

- L'avocat qui qui se trouve dans un des cas d'exclusion ou d'incompatibilité prévus par la loi
- Celui qui ne satisfait pas aux obligations de garantie d'assurance

Peut être omis :

- L'avocat qui, soit par l'effet de maladie ou infirmité grave ou permanentes, soit par acceptation d'activités étrangères au barreau, est empêché d'exercer réellement sa profession
- L'avocat qui sans motifs valables n'acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l'ordre ou sa cotisation à la CNBF ou au CNB, ou les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente
- L'avocat qui, sans motif légitime, n'exerce pas effectivement la profession

425. Quelles sont les sanctions disciplinaires de l'avocat ?

Elles visent à sanctionner un manquement disciplinaire commis par l'avocat, sont prononcées par le Conseil de discipline ou le 1er Président de la Cour d'Appel, le cas échéant.

- Avertissement : simple mise en garde
- Blâme : Caractère infamant, montre que le comportement adopté était mauvais
- Interdiction temporaire : interdiction d'exercer la profession pendant une certaine durée qui ne peut être supérieure à 3 ans. On ne peut pas effectuer d'acte de la profession (entretien client, consultation, actes, représentation...). Le cabinet continue à fonctionner grâce à l'administrateur provisoire désigné. Cette sanction peut être prononcée avec sursis.
- Radiation : Retrait du nom de l'avocat sur le tableau de l'Ordre. Il ne peut s'inscrire dans aucun autre barreau. Désignation d'un administrateur qui liquidera les affaires en cours. L'avocat ne peut plus faire usage de sa qualité d'avocat ni même exercer.

La sanction est inscrite dans le dossier administratif de l'avocat.

426. Le secret professionnel a-t-il une valeur constitutionnelle ?

Le secret professionnel est l'un des éléments essentiels de l'exercice de la profession d'avocat. Il serait absolu, d'ordre public, général et illimité dans le temps. Pour autant, a t-il valeur constitutionnelle ? NON selon le Conseil constitutionnel.
En effet, par sa décision du 24 juillet 2015, (Cons. const. 24 juill. 2015, n° 2015-478 QPC, § 16), les Sages ont estimé que le secret professionnel de l'avocat est une obligation dont le domaine n'est pas illimité.
Plusieurs arguments permettent de justifier une telle solution. Tout d'abord, le fait de réserver aux seuls avocats des parties la consultation des éléments séquestrés ne permet pas de garantir le respect du secret des affaires. Les juges du fond avaient en fait confondu secret professionnel et secret des affaires, et comparé à tort le secret des affaires au secret de l'instruction en s'appuyant sur un arrêt de la Cour européenne de droits de l'homme du 14 juin 2005 (CEDH 14 juin 2005, Menet c/ France, n° 39553/02). Or aucun texte ne prévoit, à l'instar de l'article 5 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 interdisant à l'avocat, en matière pénale et à l'effet de protéger le secret de l'enquête et de l'instruction, de communiquer des renseignements extraits du dossier, que l'avocat doit également respecter le secret des affaires. En outre, le fait de réserver aux avocats la consultation des documents séquestrés, en ce qu'il aurait pour effet de priver celle des parties qui n'aurait pas constitué avocat d'accéder aux pièces, conduirait à méconnaitre le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Aussi bien, si l'on s'en tient au fait que l'avocat est avant tout l'avocat de son client, en charge de la défense de ses intérêts et d'élaborer avec lui une stratégie judiciaire, il ne saurait être tenu, au titre de son devoir de loyauté et de délicatesse, de ne pas mettre au profit de son client des éléments qui lui auraient été transmis par l'adversaire de ce dernier et qui pourraient être utiles à sa défense.
Sous cet angle, choisi par la Haute Cour, le secret professionnel de l'avocat ne saurait être étendu aux documents détenus par l'adversaire de son client dès lors que pour le représenter utilement, l'avocat doit être en mesure de discuter préalablement avec son client du contenu des pièces examinées ce qui impliquait, en l'espèce, de lui faire part des éléments utiles pouvant être tirés des documents litigieux.

427. La liberté d'expression de l'avocat

L'article 41 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 vise à offrir une véritable liberté de ton aux auxiliaires de justice, lesquels bénéficient d'une véritable immunité à l'occasion des propos tenus lors des débats judiciaires :
« Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. »

Cette liberté n'a toutefois vocation qu'à s'appliquer dans l'enceinte des tribunaux et ne peut donner lieu à une immunité totale.

428. Pouvez-vous, en tant qu'avocat, accepter le dossier d'un client qui était déjà suivi par un confrère ?

Il existe diverses obligations pour succéder dans un dossier en tant qu'avocat :

- L'obligation d'informer son confrère : il faut le prévenir par écrit et se renseigner sur les sommes qui pourraient lui rester dues.
- L'obligation d'abstention : il est interdit au successeur de défendre les intérêts de son client contre son prédécesseur sauf accord préalable du bâtonnier.

429. Un avocat peut-il refuser de conseiller ou de représenter un client ?

Un avocat a la liberté de refuser de traiter votre dossier pour diverses raisons. Il peut le faire par exemple s'il manque de temps, s'il y a un risque de conflits d'intérêts ou encore s'il n'est pas compétent dans un domaine.

430. Un avocat peut-il exercer une activité commerciale à titre accessoire ?

Un avocat ne peut pas exercer une activité commerciale à titre principal, en revanche, il peut le faire à titre accessoire, dans certaines conditions.
Depuis le décret n°2016-882 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat sous forme d'entité dotée de la personnalité morale autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral ou de groupement d'exercice régi par le droit d'un autre État membre de l'Union européenne, il peut le faire à titre annexe :
« Les incompatibilités prévues aux alinéas précédents ne font pas obstacle à la commercialisation, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l'exercice de la profession d'avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d'autres membres de la profession. » (article 111 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié).

XXII- CULTURE GÉNÉRALE

431. Quel film a obtenu le César du meilleur film en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 ?

2020 : *Les Misérables* de Ladj Ly
2021 : *Adieu les cons* réalisé par Albert Dupontel
2022 : *Illusions perdues*, de Xavier Giannoli
2023 : *La Nuit du 12*, de Dominik Moll
2024 : *Anatomie d'une chute*, de Justine Triet
2025 : *Emilia Pérez*, de Jacques Audiard

432. Citez 3 livres de la Sélection Goncourt 2025 ?

Emmanuel CARRÈRE, *Kolkhoze* (P.O.L)
David DIOP, *Où s'adosse le ciel* (Julliard)
Caroline LAMARCHE, *Le bel obscur* (Seuil)

433. Citez 6 femmes au Panthéon

1. Sophie Berthelot : entrée en 1907 au titre d'épouse du chimiste Marcellin Berthelot,
2. Marie Curie : entrée en 1995, physicienne,
3. Geneviève de Gaulle-Anthonioz : entrée en 2015, résistante française,
4. Germaine Tillion : entrée en 2015, résistante et ethnologue français,
5. Simone Veil : entrée en 2018, femme d'État française ;
6. Joséphine Baker : entrée en 2021, artiste

434. Où se trouve l'exposition universelle 2025 ?

Osaka, Japon.

435. Combien de personnes sont sans logement en France ?

En France, 350.000 personnes sont sans logement, selon la Fondation pour le Logement.

436. Qu'est-ce que l'ubérisation de la société ?

A l'origine de ce néologisme, on trouve la société américaine Uber, qui s'est fait connaître en France avec la révolte des taxis dénonçant une concurrence déloyale, au vu des tarifs particulièrement bas appliqués par l'entreprise.
Le terme d'ubérisation a depuis connu un vif essor dans la sphère médiatique. L'une de ses premières utilisations est le fait du PDG de Publicis Maurice Lévy, lors d'une interview donnée au Financial Times. Il évoque alors la peur des entreprises de se faire « uberiser ». Dans ce cas de figure, l'ubérisation désigne, pour toute entreprise, la crainte de subir la concurrence d'un acteur nouveau de l'économie numérique, à l'instar de ce qu'ont connu les chauffeurs de taxi face au service proposé par Uber.

437. Qu'est-ce que le MEDEF ?

C'est le Mouvement des entreprises de France (Medef), une organisation patronale fondée en 1998, représentant des entreprises françaises.

438. Que signifie le diminutif SMIC ?

Salaire minimum interprofessionnel de croissance.

439. Le salaire médian en France

En 2019, le salaire net médian du secteur privé est de 1 940 euros par mois (d'après l'étude de l'INSEE du 15 juin 2021).

440. Quel philosophe a dit « la propriété c'est le vol » ?

Pierre-Joseph PROUDHON.

441. Quel est le nom de la plateforme pour signaler un cas de cyberharcèlement ?

PHAROS , acronyme de Plateforme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements

442. Peut-on fumer en prison ?

Il est possible de fumer en tant que majeur dans sa cellule mais pas dans les couloirs et les locaux collectifs.

443. Que signifie le drapeau européen ?

Le drapeau européen a été créé par le Conseil de l'Europe. Il s'agit d'un drapeau décoré de douze étoiles d'or à cinq branches, l'une des branches pointées vers le haut, disposées à distance égale en cercle sur champ d'azur. Le cercle fait référence à une médaille porte bonheur, tandis que le nombre d'étoiles symbolise la plénitude. Le drapeau représente la solidarité et l'union entre les peuples d'Europe.

444. Qui est le créateur du festival de Cannes ?

Le festival de Cannes fut créé en 1939 par l'avocat et homme politique français Jean Zay, fondateur également du CNRS.

445. Quand l'enseignement public est-il devenu laïc ?

Les lois Ferry sont une série de lois sur l'école primaire votées en 1881-1882 qui rendent l'école gratuite (1881), l'instruction obligatoire, et impose un enseignement laïc dans les établissements publics (1882).
La loi de 1882 substitue l'éducation morale et civique à l'éducation morale et religieuse.

446. Qu'est-ce que l'endoctrinement ?

L'endoctrinement est l'action de chercher à influencer, gouverner quelqu'un en lui imposant une doctrine, des modèles de pensée, des règles de conduite.

447. Combien gagne le vainqueur du Prix Goncourt ?

Un chèque de 10 euros, qui selon la tradition ne doit pas se faire encaisser, mais encadrer.

448. Qui sont les GAFAM ?

L'acronyme GAFAM (apparu au milieu des années 2000 sous la forme GAFA) est un acronyme formé par la lettre initiale des cinq entreprises Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Il s'agit des cinq grandes firmes américaines qui dominent le marché du numérique.

449. Quel est l'hymne européen ?

Il s'agit de « l'Ôde à la joie », prélude du dernier mouvement de la 9ème symphonie de Beethoven. Sans parole, l'hymne incarne les idéaux de paix, liberté et solidarité afin de célébrer les valeurs des différents états membres.

450. Combien y-a-t-il de juges à la Cour Suprême ?

9 dont un Président

451. Citez des exemples de professions juridiques où l'accès nécessite moins de diplômes que pour la profession d'avocat ?

Secrétaire juridique, greffier, collaborateur de notaire, administrateur judiciaire…

452. Pourquoi le ministère public plaide-t-il à côté du juge ?

La place du « parquet » sur l'estrade trouve son origine sous l'ancien régime. Le Roi de France, désireux de reprendre en main les parlements (c'est ainsi que se dénommaient les juridictions à l'époque), plaça ces agents sous son autorité au plus près des juges indépendants (il a une position supérieure par rapport aux autres parties dans l'agencement de la salle d'audience).
Ce serait contraire aux principes d'égalité des armes, mais la Cour d'appel de Paris a considéré que ce n'était pas un déséquilibre suffisant pour violer l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Pour les magistrats, le ministère public doit être placé sur une estrade, pour les avocats, le parquet n'est qu'une partie comme les autres. Sa place est à terre.

453. Combien y a-t-il de sénateurs ?

348.

454. Comment devenir OPJ ?

Pour devenir OPJ de la gendarmerie nationale, il faut d'abord réussir le concours de sous-officier de la gendarmerie, puis passer au bout de 3 ans de service dans la gendarmerie minimum, faire une demande pour entrer à l'École des Officiers de la Gendarmerie Nationale (EOGN de Melun) pour préparer l'examen d'OPJ.

XXIII- ACTUALITÉ

455. Quel était le budget de la justice pour 2025 ?

2020 : 7,585 milliards d'euros (en hausse par rapport à 2019)
2021 : 8,2 milliards d'euros (soit une hausse de 8% par rapport à 2020)
2022 : 8,9 milliards d'euros (soit une hausse de 8% par rapport à 2021)
2023 : 9,6 milliards d'euros (soit une hausse de 8% par rapport à 2022)
2024 : 10,1 milliards d'euros. (soit une hausse de 5,3% par rapport à 2023)
2025 : 10,24 milliards d'euros.

456. Combien y a-t-il de femmes à la tête de sociétés du CAC40 en 2025 ?

Quatre femmes sont Directrice Générale de société du CAC40 :

Christelle Heydemann chez Orange, Catherine McGregor chez Engie, Estelle Brachlianoff chez Veolia et Hinda Gharbi chez Bureau Veritas

Angeles Garcia-Poveda est Présidente du Conseil d'administration chez Legrand et Barbara Dalibard Présidente du Conseil de Surveillance chez Michelin

457. Combien y a-t-il de personnes écrouées début 2024 ?

Au 1er juin 2025, 84 447 personnes étaient détenues pour 62 566 places opérationnelles.

458. Qu'est-ce que le plan France 2030 ?

Le plan « France 2030 », doté de 54 milliards d'euros déployés sur 5 ans, vise à développer la compétitivité industrielle et les technologies d'avenir. Il poursuit **10 objectifs pour mieux comprendre, mieux vivre et mieux produire, à l'horizon 2030.**

459. Quel est l'âge de départ à la retraite ?

La loi n° 2023-270 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 et ses différents décrets d'application, ont modifié le régime de retraite qui était jusqu'alors en vigueur. L'ensemble de ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2023.
En application de ces dispositions, l'âge légal de départ à la retraite augmentera progressivement, à raison de 3 mois supplémentaires par an, pour les assurés nés à partir du 1er septembre 1961 et atteindra 64 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968.
Les assurés devront à terme justifier de 172 trimestres de cotisation pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
L'âge d'annulation de la décote est quant à lui maintenu à 67 ans pour les assurés ne justifiant pas de 43 annuités (soit 171 trimestres).

460. Qu'est-ce que la retraite progressive ?

La retraite progressive permet à un assuré de percevoir un pourcentage de sa pension de retraite tout en exerçant une activité professionnelle à temps partiel.
Actuellement, pour bénéficier de ce dispositif, un assuré doit :
Être à deux ans de l'âge minimal de départ à la retraite (sans être inférieur à 60 ans) ;
Justifier de 150 trimestres d'assurance ;
Respecter une quotité de temps de travail : entre 40 et 80% d'un temps plein (exprimé en heures ou en jours si le salarié est soumis à un forfait annuel en jours).
Seul l'âge minimum auquel tout salarié peut prétendre à ce dispositif est modifié par la réforme des retraites.

461. Peut-on cumuler un emploi et sa retraite ?

Avant la réforme des retraites, l'activité professionnelle exercée par le retraité dans le cadre de ce dispositif n'ouvrait droit à aucun droit complémentaire à la retraite.
En application des nouvelles dispositions légales, entrées en vigueur le 1er septembre 2023, dans le cadre du cumul emploi-retraite intégral, les retraités acquièrent des droits complémentaires à la retraite à l'occasion de leur activité professionnelle.
En cas de reprise d'activité chez l'ancien employeur, la création de nouveaux droits de retraite n'interviendra qu'au terme d'un délai de carence de 6 mois.
Ces nouveaux droits acquis seront sans incidence sur le montant de la pension de vieillesse résultant de la première liquidation, mais permettraient une seconde liquidation qui viendrait compléter la première. Le montant de la nouvelle pension ne pourrait dépasser un plafond annuel fixé par décret.
Il est précisé que le salarié ne pourra bénéficier que d'une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite, celle-ci étant attribuée lors de la première liquidation complète de la retraite.

462. Qu'est-ce que le compte professionnel de prévention ?

Le compte professionnel de prévention (C2P) permet de déterminer et de référencer les facteurs de risques professionnels d'exposition d'un travailleur au-delà de certains seuils.
Dans ce cas, l'employeur établit une déclaration de façon dématérialisée.
En fonction de son exposition à ces risques, le salarié cumule des points sur son C2P.

Les règles d'alimentation du compte professionnel de prévention ont été modifiées : (i) déplafonnement des points pouvant être accumulés au cours de la carrière et (ii) prise en compte des cas de multi-exposition dans l'attribution des points.
Il est désormais possible pour un salarié de mobiliser les points de son compte pour financer sa reconversion professionnelle dans un emploi non exposé aux facteurs risques.
Les règles préexistantes de mobilisation du fonds sont modifiées : (i) plafonnement des points mobilisables pour passer au temps partiel avant 60 ans et (ii) utilisation possible du compte pour réduire la décote subie par le salarié qui liquide sa retraite avant d'avoir réuni les conditions légales d'âge et /ou de trimestres d'assurance.

463. Un salarié absent sans justificatif doit-il être licencié ?

Le nouvel article L. 1237-1-1 du Code du travail prévoit que :
« *Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l'employeur, est présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai.* »
Pour entrer dans le champ d'application de la présomption de démission, l'abandon de poste doit être volontaire. Comme l'a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 décembre 2022, l'abandon de poste ne peut être considéré comme volontaire s'il est justifié par un motif légitime (Cons. const., 15 décembre 2022, nº 2022-844).
Les motifs légitimes sont notamment les suivants : raisons médicales, droit de retrait, droit de grève, refus du salarié d'exécuter une instruction contraire à une réglementation, modification du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.

464. Les contributions sur la rupture conventionnelle sont-elles les mêmes que celles de mise à la retraite ?

Dans le cadre de la réforme des retraites, les contributions payées par l'employeur sur les indemnités versées à l'occasion d'une rupture conventionnelle et d'une mise à la retraite seront unifiées à compter du 1er septembre 2023. Le taux de cette contribution unique est fixé à 30 % de l'indemnité versée.

465. Une salariée est-elle protégée en cas de fausse couche ?

L' article L. 1225-4-3 du Code du travail accorde une protection contre le licenciement à toute salariée victime de fausse couche pendant les 10 semaines suivant la constatation de l'interruption spontanée de grossesse, à condition que cette interruption ait eu lieu entre 14ème et la 21ème semaine d'aménorrhée incluse.
Pendant la période de protection de dix semaines, l'employeur peut néanmoins rompre le contrat de travail de la salariée concernée s'il justifie d'une faute grave ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'interruption spontanée de grossesse.
Ces dispositions viennent compléter le dispositif de protection de la salariée victime de fausse couche préexistant. En effet, en cas d'interruption spontanée de grossesses intervenant à compter de la 22ème semaine d'aménorrhée, la salariée bénéficiait déjà de la protection contre le licenciement durant toute la durée potentielle du congé de maternité, soit 16 semaines au minimum, durant les congés payés pris immédiatement après un congé de maternité, et durant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.

466. De combien de temps un employeur dispose-t-il pour informer l'inspection du travail en cas de décès d'un salarié sur le lieu de travail ?

Lorsqu'un salarié décède à la suite d'un accident du travail, l'employeur doit désormais informer immédiatement, et au plus tard dans les 12 heures suivant le décès, l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent du lieu où l'accident s'est produit (Décret nº 2023-452, 9 juin 2023).

467. Une clause de mobilité peut-elle être insérée dans un contrat de travail ?

La chambre sociale réaffirme sa position selon laquelle la mise en œuvre de la clause de mobilité doit tenir compte des droits du salarié à une vie personnelle et familiale, être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et être proportionnée au but recherché. *(Cass. soc., 28 juin 2023, n° 22-11.227)*

468. L'avis du médecin peut-il obliger à proposer un poste de reclassement en télétravail alors que l'entreprise ne pratique pas le télétravail ?

La Cour de cassation a considéré que lorsque le médecin du travail préconise, pour le salarié déclaré inapte, **un poste en télétravail compatible avec ses fonctions**, il appartient à l'employeur de proposer ce poste même si le télétravail n'a pas été mis en place dans l'entreprise.

Dans ce contexte, un employeur qui ne proposerait pas au salarié inapte un poste en télétravail manquerait à son obligation de reclassement. *Cass. soc., 29 mars 2023, n° 21-15. 472*

469. En cas d'impossibilité de reclassement, l'employeur qui licencie au-delà du délai d'un mois, s'expose t-il à une sanction autre que le paiement des salaires ?

Non. Il résulte des articles L.1226-2 et L 1226-4 du code du travail qu'en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, le préavis n'est pas exécuté, et cette inexécution ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Cette règle s'applique en cas de non reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois, y compris en cas de licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire en dehors de tout manquement de l'employeur.
En effet le non-paiement des salaires au-delà du délai d'un mois ne peut être sanctionné par le versement d'une indemnité de préavis. La seule voie possible pour ce versement, c'est de démontrer que la rupture du contrat est fondée sur un manquement de l'employeur (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-25.797).

470. Un salarié peut-il enregistrer son employeur à son insu ?

La Cour de cassation a considéré que lors de l'entretien préalable, le salarié pouvait valablement **enregistrer l'employeur sans l'en avertir**.
Dans les faits de l'arrêt, un délégué syndical assistait le salarié lors de l'entretien, et a enregistré l'employeur à son insu. L'employeur avait alors porté plainte pour atteinte à la vie privée.
Il a été jugé que le délégué syndical n'avait pas commis de faute et que l'entretien entrait dans le cadre de la seule activité professionnelle de l'employeur. L'enregistrement n'était, dès lors, pas de nature à porter atteinte à l'intimité de la vie privée.
Il est à noter que les juges ne se sont pas prononcés sur la possibilité d'utiliser cet enregistrement dans le cadre d'un litige prud'homal. Toutefois, la Cour de cassation a assoupli sa position sur certaines preuves illicites, et pourrait juger valable ce type de preuve. *Cass. crim., 12 avril 2023, n° 22-83.581*

471. Une sanction disciplinaire peut-elle être établie par des témoignages anonymes ?

Il est constant que, dans le cadre d'un contentieux relatif au bien-fondé d'un licenciement disciplinaire, le juge prud'homal ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes.
Dans cette affaire, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de la mise à pied disciplinaire dont il avait fait l'objet. Pour corroborer les faits reprochés, l'employeur produisait une attestation anonymisée d'un autre salarié ainsi que le compte-rendu, également anonymisé, de l'entretien de ce dernier avec un membre de la direction des ressources humaines.
La cour d'appel avait écarté ces pièces, estimant qu'elles n'avaient pas de valeur probante puisqu'elles ne permettaient pas au salarié de se défendre d'accusations anonymes.
Toutefois, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel, en indiquant que dès lors que ces deux pièces n'étaient pas les seules produites par l'employeur pour caractériser la faute du salarié dont il se prévalait, les juges du fond n'auraient pas dû les écarter.
Il résulte de cette décision que la **légitimité d'une sanction disciplinaire peut être établie par des témoignages anonymes**. *(Cass. soc. 19 avril 2023, n° 21-20.308)*

472. Qu'est-ce que le taux d'usure ?

Le taux d'usure correspond au taux maximum que tous les prêteurs sont autorisés à pratiquer lorsqu'ils accordent un crédit. L'instauration d'un tel seuil vise à protéger l'emprunteur d'éventuels abus.

473. Un pharmacien peut-il prescrire des vaccins ?

Un décret publié au Journal officiel le 9 août 2023 élargit les compétences des pharmaciens. Ils peuvent désormais prescrire et administrer l'ensemble des vaccins du calendrier vaccinal aux personnes âgées d'au moins 11 ans.
Depuis novembre 2022, il était déjà possible à partir de 16 ans de réaliser en pharmacie l'injection de 14 vaccins, mais il fallait disposer d'une ordonnance de son médecin traitant ou de sa sage-femme
. Désormais, les pharmaciens peuvent à la fois prescrire et administrer, aux personnes âgées d'au moins 11 ans, les vaccins obligatoires et recommandés. Il n'est donc plus nécessaire d'aller voir son médecin pour cela.

474. Qu'est-ce que l'audience de règlement amiable ?

Afin de faciliter et de moderniser le règlement des conflits, l'audience de règlement amiable (ARA) sera introduite pour les litiges civils (procédure écrite ordinaire et procédure de référé devant le tribunal judiciaire). Cette nouvelle procédure permet au juge d'aider les parties à trouver un accord. Elle sera mise en place à compter du 1er novembre 2023.

475. Qu'est-ce que le règlement DSA ?

Le règlement DSA (pour *Digital Services Act),* l'un des grands chantiers numériques de l'Union européenne, vient d'entrer en vigueur. Les obligations posé par ce texte s'imposent aux très grandes plateformes en ligne et aux très grands moteurs de recherche (les Gafam) depuis le 25 août 2023.

L'ensemble du DSA est entré en vigueur en février 2024. Ce règlement vise trois objectifs :

- mieux protéger les internautes européens et leurs droits fondamentaux (liberté d'expression, protection des consommateurs, etc.) ;
- aider les petites entreprises de l'UE à se développer ;
- renforcer le contrôle démocratique et la surveillance des très grandes plateformes et atténuer leurs risques systémiques (manipulation de l'information, etc.).

476. Qu'est-ce que la loi du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes ?

La loi facilite les procédures administratives pour accélérer la construction de nouveaux réacteurs de type EPR2, prévus sur des sites nucléaires existants. Plusieurs mesures traitent aussi de la planification énergétique, de la prolongation des vieilles centrales et des sûreté et sécurité nucléaires.

477. Qui a obtenu l'Oscar de la meilleure réalisation en 2025 ?

Sean Baker pour *Anora*

478. Quelle interprétation faire de la loi permettant la protection de la dignité des personnes placées en garde à vue ?

En cas d'atteinte à la dignité d'une personne résultant des conditions de sa garde à vue, le magistrat compétent doit immédiatement prendre toute mesure afin de mettre fin à cette atteinte ou, si aucune mesure ne le permet, ordonner sa remise en liberté (décision n°2023-1064 QPC du 6 octobre 2023).

479. Peut-on fumer sur la plage ?

Le décret n°2025-582 du 27 juin 2025, publié au Journal officiel, interdit formellement de fumer sur plusieurs types d'espaces publics à ciel ouvert, y compris les plages, les abords des écoles, les forêts et les parcs.

480. Un maire peut-il reporter un mariage pour risques de troubles à l'ordre public ?

Le juge des référés du Conseil d'État, dans sa décision du 1er juin 2024 (Conseil d'État, Juge des référés, 01/06/2024, 494703), retient la demande du maire et annule l'ordonnance du juge administratif, relevant les faits suivants :

- le climat de forte tension dans lequel le maire a dû prendre sa décision de reporter le mariage, dans la mesure où cette décision n'a que des effets temporaires strictement nécessités par les exigences de la préservation de l'ordre public ;
- même si les futurs époux ont signé « la charte de bonne conduite lors des cérémonies de mariage civil » et versé des cautions à ce titre, des risques suffisamment graves à l'ordre public sont avérés.

Il estime que les mesures prises par le maire sont proportionnées aux nécessités de l'ordre public et que même un renforcement ponctuel de la présence des forces de police, comme proposé par les futurs époux, n'est pas de nature à y remédier.

L’arrêté et la décision pris par le maire sont donc justifiés par les circonstances et ne portent aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et à la liberté de se marier.

Mme C et M. D doivent en conséquent se rapprocher de la commune afin que celle-ci prenne toutes les dispositions pour que leur mariage puisse être célébré dans des conditions satisfaisantes correspondant aux exigences de l’ordre public.

481. Quelle agence de notation a dégradé la note de la France en 2025 ?

C’est l’agence Fitch Ratings qui a dégradé la note souveraine de la France en septembre 2025, passant de AA- à A+.

482. Nicolas Sarkozy bénéficie-t-il toujours de la présomption d’innocence après le jugement du Tribunal Judiciaire du 25 septembre 2025 ?

Oui, car il a interjeté appel.

483. Échanger des mails racistes et xénophobes via sa messagerie professionnelle peut-il justifier un licenciement disciplinaire ?

Des faits tirés de la vie personnelle du salarié ne peuvent, en principe, servir de motifs pour justifier son licenciement disciplinaire. Par exception, le licenciement pour faute est possible s’il y a manquement du salarié aux obligations résultant de son contrat de travail (manquement qui pourrait éventuellement découler de ces faits privés) ou si les faits tirés de la vie privée se rattachent à la vie professionnelle.

Dans cette affaire, une mauvaise manipulation informatique avait conduit à rendre publics des messages à caractère privé et identifiés comme tels par leur auteur. C’est à cette occasion que l’employeur avait décidé de licencier pour faute grave la salariée concernée. Pour la cour d'appel, le licenciement est prononcé à tort. Cet arrêt est confirmé par la Cour de cassation : les faits reprochés ne pouvaient pas être rattachés au contrat de travail.

La Cour de cassation profite de cette décision pour réaffirmer le principe du droit pour le salarié au respect de l’intimité de sa vie privée, y compris sur le lieu de travail et sur le temps du travail. (Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-11.016)

484. Quel premier ministre est resté le moins longtemps en place sous la Vème République ?

Michel BARNIER qui est resté Premier Ministre 99 jours.

485. Une personne sous mesure de protection peut-elle aller voter ?

Le droit de vote fait partie des droits fondamentaux des majeurs protégés.

Toutes les personnes protégées peuvent voter sans exception, qu’elles soient placées sous mesure de :

- tutelle ;
- curatelle (simple, renforcée, aménagée ou allégée) ;
- sauvegarde de justice ;
- habilitation familiale (générale ou à titre particulier).
- Ou qu’il existe pour elles un mandat (mandat de protection future, mandat notarié), si elles sont inscrites sur les listes électorales de leur commune de résidence.

De même, tous les actes qui impliquent un consentement strictement personnel ne peuvent jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.

486. Pouvez-vous citer 2 principales recommandations données par la CNIL concernant les dispositifs de télésurveillance des examens ?

Le recours au passage d'examen à distance sous forme numérique par les établissements d'enseignement supérieur publics et privés est de plus en plus répandu. Les dispositifs de télésurveillance utilisés dans ce cadre étant par nature intrusifs, la CNIL rappelle les obligations du RGPD et incite au respect de bonnes pratiques. La CNIL recommande notamment :

- Que les établissements et organismes organisant des examens, ainsi que leurs éventuels sous-traitants devraient garantir aux candidats que leurs données ne seront pas utilisées pour un autre objectif que le passage et la surveillance d'un examen à distance
- Que les modalités d'examens permettant une validation à distance des compétences sans recours à des dispositifs de télésurveillance devraient être privilégiées lorsque cela est possible

487. Un état d'urgence a-t-il été décrété en 2024 ?

En Nouvelle-Calédonie, l'état d'urgence déclaré par le président de la République le 13 mai a été levé le 28 mai 2024 à 5 heures (heure locale), 20 heures (heure hexagone).

488. Quel est le taux du livret A ?

Au 1er août 2025, le taux du livret A est abaissé à 1,7 %

489. Quelle est la Palme d'or 2025 ?

Un simple accident de Jafar Panahi

490. Quel est le nouveau nom de la Fondation Abbé Pierre ?

La Fondation pour le Logement.

491. Le kérosène est-il taxé ?

Le carburant utilisé pour faire voler les jets privés est entièrement détaxé. Un avantage important, alors que la fiscalité sur les produits pétroliers représente plus de la moitié du prix de l'essence ou du gasoil utilisé pour le transport routier. En France, seul le kérosène utilisé pour des avions de tourisme est taxé, mais à un niveau de 35 % à 40 % moindre que le carburant utilisé pour les voitures. La raison de cette exonération remonte à la Convention internationale de Chicago adoptée en 1944, qui interdit aux pays signataires de taxer le carburant contenu dans le réservoir des avions.

492. Quel nom a pris Pôle Emploi ?

France Travail.

493. Quel est le prix Nobel de la paix 2024 ?

Nihon Hidankyo, pour ses efforts en vue d'un monde sans armes nucléaires et pour avoir démontré par des témoignages que les armes nucléaires ne doivent plus jamais être utilisées

494. Peut-on prévenir un salarié de son licenciement par téléphone par correction ?

Conformément aux termes de l'article L1232-6 du code du travail, l'employeur doit notifier sa décision de licencier par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de licenciement doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

L'appel téléphonique au salarié constituait un licenciement verbal (et donc sans cause réelle et sérieuse), même si un courrier de licenciement pour faute grave avait été envoyé le même jour. Les juges n'ont pas non plus retenu l'intention louable de l'employeur.

Même par correction ou avec une bonne intention, il n'est pas possible d'informer le salarié de la rupture de son contrat par téléphone avant d'avoir envoyé la lettre de licenciement. (Cour de cassation, chambre sociale, 3 avril 2024, n°23-10.931)

495. L’effacement de son nom sur les registres de baptême peut-il être refusé par l’Église ?

Par une décision n°461093 du 2 février 2024, le Conseil d'État a posé le principe selon lequel l'Église pouvait légalement refuser les demandes d'effacement du registre des baptêmes.

496. Qu’en est-il du caractère répréhensible d’écoutes judiciaires irrégulières ?

Chambre criminelle 13/12/2022 : en présence d’écoutes judiciaires irrégulières, seul un détournement de procédure, matérialisant l’intention de porter atteinte à des correspondances protégées, peut caractériser l’élément moral du délit de violation du secret des correspondances prétendument commis par les services enquêteurs (art. 432-9 du code pénal).

497. Combien de voitures sont en circulation en France en 2025 ?

Au 1er janvier 2025, 39,7 millions de voitures circulent en France.

498. Les soignants ont-ils toujours l’obligation d’être vaccinés ?

L’obligation de vaccination contre la covid-19 des professionnels de santé et des étudiants est suspendue. Le gouvernement estime qu’une telle mesure n’est plus justifiée en raison de l’évolution de la situation épidémiologique ou des connaissances médicales et scientifiques.

499. Qui a été choisi par Emmanuel Macron pour diriger La Poste ?

Le 26 septembre 2025, Emmanuel Macron a désigné Marie-Ange DEBON.

Ce choix doit maintenant franchir le cap du Parlement, la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale et celle du Sénat devant entendre Mme DEBON. Une majorité des trois cinquièmes serait nécessaire pour l’invalider.

500. Comment le handicap est-il défini par la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) ?

Dans son article premier, la Convention précise la notion de handicap : « Par personnes handicapées, on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres ».

Selon le rapport 2020 du Défenseur des droits sur la mise en œuvre – au plan national –de la CIDPH, la définition française du handicap retenue dans la loi de 2005 n'est pas conforme à la Convention, « la définition nationale n'identifie pas le facteur environnemental comme un "facteur causal" sur lequel il convient d'agir (...) pour prévenir ou remédier aux situations de handicap ».

501. Parlez-nous de l’association « Ultime Liberté »

L’association Ultime Liberté a été déclarée à la préfecture de la Haute-Marne le 23 octobre 2009, inscrite au Journal Officiel le 5 décembre 2009.
Elle se définit comme une association internationale qui milite pour la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie volontaire.
Elle revendique environ 3000 adhérents répartis en France.
Depuis le 15 septembre 2025, douze cadres de cette association assumant d’aider ses adhérents à se donner une mort choisie comparaissent au tribunal correctionnel de Paris, notamment pour « importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique ».
C’est ici l’occasion de développer en quelques mots l’état de la législation sur la fin de vie en France.

502. Une épouse peut-elle être condamnée à régler une dette personnelle de son conjoint ?

Après avoir constaté que la créance née au cours de la communauté, correspondait à une dette personnelle du mari, comme résultant de fautes délictuelles de celui-ci, la cour d'appel en a justement déduit que le règlement pouvait en être poursuivi sur les biens communs mais que, l'épouse n'étant pas débitrice de ces sommes, elle ne pouvait être condamnée à titre personnel en paiement. (Cass. Soc, 1ère ch. Civ., 21 mai 2025, n°23-21.684)

503. Dans quelle ville les jeux olympiques de 2032 se tiendront-ils ?

Brisbane (capitale de l'Etat de Queensland en Australie).

504. Un dispositif de vidéo-surveillance filmant un chemin voisin est-il légal ?

Selon la Cour de cassation, la captation de l'image des personnes empruntant d'u chemin commun au voisinage constitue une atteinte à leur vie privée. (Cass civile, Chambre civile 3, 10 avril 2025, 23-19.702)

505. Qui possède le Média « Brut » ?

Le média vidéo en ligne Brut appartient désormais au groupe CMA CGM du milliardaire Rodolphe Saadé, après la finalisation de son acquisition, annoncée vendredi 12 septembre 2025.

506. La majorité parlementaire détermine-t-elle le Gouvernement ?

La Constitution prévoit que le président de la République nomme le Premier ministre, le chef du gouvernement.

Celui-ci n'est pas nécessairement issu du parti majoritaire. Cependant, il doit bénéficier de la confiance du Parlement pour gouverner. Le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale (article 20 de la Constitution du 4 octobre 1958). Si la majorité des députés lui est opposée, ils peuvent le renverser par le biais d'une motion de censure (article 49 de la Constitution du 4 octobre 1958).

507. Qu'en est-il de l'obligation des services publics quant à la formation scolaire, professionnelle ou supérieure des enfants en situation de handicap ?

L'article L112-1 du code de l'éducation dispose : Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap.

Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence.

CE, ord, 27 septembre 2022 : porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à une scolarisation adaptée des enfants en situation de handicap le Rectorat qui ne propose pas une affectation dans le seul établissement proche du domicile de l'enfant et adapté à sa situation, sans démontrer que les capacités d'accueil de cet établissement sont atteintes.

508. Quel film représentera la France aux Oscars en 2026 ?

Un simple accident de Jafar Panahi

509. Où et quand va se tenir La COP30 ?

La 30ème Conférence des Parties sur le changement climatique (COP 30) aura lieu du 10 au 21 novembre 2025 à Belém, au Brésil.

510. La carrière exemplaire du salarié atténue-t-elle sa faute ?

Le comportement exemplaire d'un salarié pendant 22 ans ne vient pas atténuer les fautes commises (critiques, moqueries, violence verbale…) dès lors qu'elles affectent les conditions de travail des autres salariés (Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-23.620).

511. Le salarié qui tombe malade peut-il reporter ses congés payés ?

La Cour de cassation du 10 septembre 2025 (Cass. Soc., 10 septembre 2025, n° 23-22.732), a reconnu au salarié tombant malade pendant ses congés le droit de les reporter.

512. Quel est le mode de scrutin dans les communes de moins de 1000 habitants ?

En application de la loi du 21 mai 2025, les élections municipales ont désormais lieu selon un mode de scrutin de liste paritaire dans les communes de moins de 1 000 habitants, comme c'est déjà le cas dans les autres communes. Cette évolution favorise notamment la parité et la cohésion dans les conseils municipaux.

Toutefois, des dérogations ont été mises en place pour tenir compte des spécificités des communes de moins de 1000 habitants.

513. Combien y a-t-il de communes en France au 1er janvier 2025 ?

34 875

514. Pouvez-vous nous parler du congé d'adoption ?

Le décret du 12 septembre 2023 précise le délai dans lequel peut être pris le congé d'adoption, les possibilités de fractionnement de ce congé et le délai dans lequel le congé pour l'arrivé d'un enfant placé en vue de son adoption peut être pris. Un nouvel article est introduit : D1225-11-1 du Code du travail. Le congé d'adoption débute désormais au plus tôt 7 jours avant l'arrivée de l'enfant au foyer et se termine au plus tard dans les 8 mois suivant cette date.

Toute reproduction de ce document ou communication à des personnes autres que les personnes ayant acheté ce document - sauf autorisation expresse et écrite de notre part – expose son auteur à des poursuites judiciaires.